

FISCO DA ZERO AD AVANZATO

Guida Fiscale: da Base ad Avanzato

Manuale completo · Edizione 2026

A cura di **Dr. Leonardo Mascia**

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Indice

- Lezione 1** Prima di aprire la Partita IVA: forma giuridica e codice ATECO
- Lezione 2** Il regime forfettario: requisiti di accesso
- Lezione 3** Il coefficiente di redditività: come si calcola l'imponibile
- Lezione 4** L'imposta sostitutiva: 15% (o 5% per i primi 5 anni)
- Lezione 5** I contributi INPS: Gestione Separata vs Artigiani/Commercianti
- Lezione 6** Cause di esclusione e decadenza dal regime forfettario
- Lezione 7** La fattura elettronica per i forfettari
- Lezione 8** Le scadenze fiscali dell'anno: calendario pratico
- Lezione 9** Regime forfettario vs regime ordinario: quando conviene cambiare
- Lezione 10** Il meccanismo dell'IVA: operazioni imponibili, aliquote, IVA a debito e a credito
- Lezione 11** La liquidazione periodica dell'IVA: mensile vs trimestrale, scadenze e credito IVA
- Lezione 12** IRPEF: i nuovi scaglioni 2026 (esempio pratico)
- Lezione 13** IRES: cos'è, come si calcola, l'aliquota ordinaria e l'IRES premiale
- Lezione 14** Le variazioni in aumento e in diminuzione dell'IRES: dall'utile civilistico al reddito imponibile
- Lezione 15** IRAP: cos'è, chi la paga, come si calcola, le deduzioni sul costo del lavoro
- Lezione 16** Deduzioni e detrazioni: la differenza pratica
- Lezione 17** La dichiarazione dei redditi: modelli, scadenze, documenti
- Lezione 18** Ravvedimento operoso: come rimediare a errori e ritardi
- Lezione 19** Le altre imposte e tasse che un'impresa paga ogni anno: IMU, TARI, diritto camerale, bollo e libri sociali
- Lezione 20** Scegliere la forma giuridica pensando anche al fisco
- Lezione 21** Controlli fiscali: tipologie e come comportarsi
- Lezione 22** Rateizzazione dei debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Lezione 23** Pianificazione fiscale lecita: risparmio, elusione, evasione — la differenza che conta
- Lezione 24** Perché il fisco cambia ogni anno: la Legge di Bilancio e come restare aggiornati
- Lezione 25** Il redditometro e gli accertamenti sintetici: come funzionano
- Lezione 26** I crediti d'imposta e la loro compensazione in F24: attenzione ai limiti annui

Lezione 27 Il regime forfettario e i limiti sui dipendenti/collaboratori: una causa di esclusione poco conosciuta

Lezione 28 L'interpello e la consulenza giuridica: quando conviene chiedere un parere preventivo all'Agenzia delle Entrate

Lezione 29 Caso pratico riassuntivo: da Marco Bruni forfettario a una possibile Srl

Come usare questa guida

Come la guida "Contabilità da Base ad Avanzato", anche questa è pensata per essere letta in ordine. Il Livello Base è per chi deve ancora aprire la Partita IVA o l'ha aperta da poco; il Livello Intermedio è per chi è già in regime ordinario o vuole capirlo prima di passarci (inclusi i moduli dedicati a IVA, IRES e IRAP); il Livello Avanzato guarda alle scelte strategiche e al rapporto con il fisco nel tempo.

Due persone di esempio, per due situazioni reali:

Marco Bruni — grafico freelance, apre la Partita IVA in regime forfettario. Lo seguiamo nel Livello Base e nell'Intermedio.

Verdi Srl — la stessa azienda della guida Contabilità (piccola impresa commerciale, regime ordinario, IVA/IRES/IRAP). La ritroviamo nel Livello Intermedio e Avanzato per tutto ciò che riguarda le società.

 **Nota importante, da leggere prima di tutto:** le aliquote, le soglie e i coefficienti citati in questa guida sono quelli in vigore nel 2026 secondo le fonti ufficiali disponibili al momento della stesura. **Il fisco cambia ogni anno con la Legge di Bilancio** (lo spieghiamo nella Lezione 24): prima di ogni scadenza reale, verifica sempre i valori aggiornati con il tuo commercialista o sul sito dell'Agenzia delle Entrate. **Novità in arrivo:** il D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117 ha approvato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027, che riunisce in un unico testo anche le regole del regime forfettario e rinumeri molti articoli. Per il periodo d'imposta 2026 restano valide le norme e gli articoli citati in questa guida; la prossima edizione riporterà la nuova numerazione. Questa guida ti insegna il **meccanismo** — che cambia raramente — non solo i numeri di un singolo anno, ed è aggiornata ogni volta che una modifica normativa rilevante la rende necessaria.

Come è strutturata ogni lezione. Ogni lezione segue lo stesso schema, pensato per lo studio e per il ripasso: gli **obiettivi** (cosa saprai fare alla fine), la **spiegazione** divisa in paragrafi tematici, i **riferimenti normativi e principi** da conoscere, un **esempio pratico** svolto passo per passo, gli **errori comuni da evitare**, un **esercizio con soluzione** e una **sintesi** finale da rileggere prima di passare alla lezione successiva.

LIVELLO BASE — Aprire e gestire la Partita IVA

Questo primo livello è dedicato a chi sta per aprire la Partita IVA o l'ha aperta da poco, e vuole capire con precisione che cosa comporta lavorare in proprio dal punto di vista fiscale e previdenziale. Seguiremo passo per passo Marco Bruni, grafico freelance al suo primo anno di attività: la scelta della forma giuridica e del codice ATECO, i requisiti del regime forfettario, il calcolo del reddito imponibile con il coefficiente di redditività, l'imposta sostitutiva, i contributi INPS, le cause di uscita dal regime, la fattura elettronica e il calendario delle scadenze. Al termine del livello saprai stimare da solo quanto costa, in imposte e contributi, ogni euro fatturato, e organizzare la liquidità dell'anno. Il Livello Intermedio partirà proprio da qui, confrontando il forfettario con il regime ordinario e introducendo IVA, IRPEF, IRES e IRAP.

Lezione 1 — Prima di aprire la Partita IVA: forma giuridica e codice ATECO

Obiettivi della lezione - Distinguere ditta individuale, libero professionista e società, e capire perché chi inizia da solo parte quasi sempre da una forma individuale. - Individuare il codice ATECO corretto per la propria attività nella classificazione ATECO 2025. - Collegare il codice ATECO al coefficiente di redditività e alla cassa previdenziale. - Conoscere i passaggi pratici dell'apertura: Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio (se dovuta), INPS.

LE DUE SCELTE CHE VENGONO PRIMA DEL REGIME FISCALE

Chi decide di mettersi in proprio tende a domandarsi subito "quante tasse pagherò". È una domanda legittima, ma la risposta dipende da due scelte che vanno fatte prima e che condizionano tutto il resto: la **forma giuridica** con cui si esercita l'attività e il **codice ATECO** che la descrive.

La forma giuridica stabilisce *chi* è il soggetto che produce il reddito. Le possibilità, per chi parte da solo, sono essenzialmente tre:

Forma	Chi è il contribuente	Quando si sceglie	Registro Imprese
Ditta individuale	La persona fisica titolare	Attività d'impresa (commercio, artigianato, servizi organizzati)	Sì, iscrizione obbligatoria
Libero professionista (lavoratore autonomo)	La persona fisica	Attività intellettuale o professionale senza organizzazione d'impresa (consulenti, grafici, formatori)	No, salvo i casi in cui l'attività è svolta in forma d'impresa
Società (Srl, Snc, Sas)	Un soggetto distinto dalle persone dei soci	Attività che cresce, più soci, esigenza di separare il patrimonio personale	Sì

Per chi inizia, la forma individuale è quasi sempre la scelta naturale: costa poco aprirla, è semplice da gestire e consente di accedere al regime forfettario, che è riservato alle persone fisiche. La società entra in gioco più avanti, quando l'attività cresce, quando ci sono più soci o quando diventa importante limitare la responsabilità patrimoniale: ne parliamo nel Livello Avanzato (Lezione 20) e nel caso pratico riassuntivo (Lezione 29).

IL CODICE ATECO: PERCHÉ NON È UN DETTAGLIO BUROCRATICO

Il **codice ATECO** è il codice statistico che classifica l'attività economica svolta. Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione **ATECO 2025** (versione nazionale della classificazione europea NACE Rev. 2.1), adottata anche dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 24 dell'8 aprile 2025: da quella data i nuovi codici vanno usati in tutti gli atti e le dichiarazioni. Per chi era già iscritto, la Camera di Commercio ha aggiornato i codici in automatico.

Il codice ATECO non serve solo alle statistiche. Da esso dipendono, direttamente o indirettamente:

1. il **coefficiente di redditività** del regime forfettario (Lezione 3), cioè quanta parte dei ricavi verrà tassata;
2. la **gestione previdenziale** di appartenenza (Gestione Separata oppure Artigiani/Commercianti, Lezione 5);
3. l'eventuale obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e i relativi diritti camerali (Lezione 19).

I PASSAGGI PRATICI DELL'APERTURA

La Partita IVA si apre entro **30 giorni dall'inizio dell'attività** (art. 35 DPR 633/1972). La persona fisica usa il **modello AA9/12**, che si presenta all'Agenzia delle Entrate online (con SPID, CIE o CNS), tramite intermediario o presso un ufficio. Chi svolge attività d'impresa soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese passa invece dalla

Comunicazione Unica (ComUnica) alla Camera di Commercio, che trasmette i dati anche all'Agenzia e all'INPS. Il regime forfettario è un regime "naturale": chi possiede i requisiti (Lezione 2) vi accede senza un'opzione formale, ma è buona prassi indicarlo già nel modello di apertura.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 35 DPR 633/1972:** obbligo di dichiarare l'inizio attività all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24 dell'8 aprile 2025:** adozione della classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni fiscali.
- **Nota congiunta Istat – sistema camerale – Agenzia delle Entrate (dicembre 2024):** ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, operativa dal 1° aprile 2025.
- **Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, Allegato 4:** tabella dei coefficienti di redditività del forfettario, organizzata per gruppi di codici ATECO.

ESEMPIO PRATICO: MARCO BRUNI APRE LA PARTITA IVA

Marco Bruni fa il grafico freelance: progetta loghi, impaginati e grafiche per siti web per piccole agenzie e aziende. Non ha dipendenti né un negozio; lavora dal proprio studio con il proprio computer.

1. **Forma giuridica:** Marco apre una posizione individuale. La sua è un'attività intellettuale svolta in autonomia: dal punto di vista fiscale è un lavoratore autonomo, una "ditta individuale" nel linguaggio comune.
2. **Codice ATECO:** sceglie il codice **74.12.01** ("Attività dei disegnatori grafici di pagine web"), che nella classificazione ATECO 2025 corrisponde al vecchio codice 74.10.21 dell'ATECO 2007. Il codice rientra tra le attività professionali, scientifiche e tecniche: coefficiente di redditività **78%** (Lezione 3).
3. **Agenzia delle Entrate:** invia il modello AA9/12 online, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
4. **Camera di Commercio:** si iscrive solo se l'attività è dovuta in forma d'impresa; come professionista non organizzato in impresa, non è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese.
5. **INPS:** si iscrive alla **Gestione Separata**, la cassa dei professionisti privi di una cassa propria (Lezione 5).

Scelta	Decisione di Marco	Conseguenza
Forma giuridica	Persona fisica, lavoratore autonomo	Accesso possibile al forfettario
Codice ATECO	74.12.01	Coefficiente 78%
Previdenza	Gestione Separata INPS	Contributi proporzionali al reddito

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Scegliere il codice ATECO per "avvicinarsi" a un coefficiente più basso.** Il codice deve corrispondere all'attività realmente svolta: in caso di controllo, il reddito viene ricalcolato con il coefficiente corretto, con imposta, sanzioni e interessi. La regola è descrivere quello che si fa davvero, non quello che conviene.
- **Usare ancora i codici ATECO 2007.** Dal 1° aprile 2025 negli atti verso l'Agenzia vanno indicati i codici ATECO 2025: conviene verificare il proprio codice nella visura o nel cassetto fiscale.
- **Aprire la Partita IVA in ritardo.** Fatturare o incassare prima dell'apertura significa svolgere attività non dichiarata; il termine di 30 giorni va rispettato.
- **Dimenticare l'iscrizione INPS.** L'apertura della Partita IVA non comporta automaticamente l'iscrizione alla Gestione Separata: va verificata, altrimenti i contributi restano dovuti con sanzioni.

ESERCIZIO

Indica, per ciascuno dei tre casi, la forma giuridica più adatta all'avvio e se è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese: (a) Sara apre un piccolo negozio di articoli da regalo; (b) Luca, ingegnere informatico, offre consulenza a progetto a due software house; (c) tre amici vogliono avviare insieme un laboratorio di produzione di birra artigianale, con un investimento iniziale importante.

Soluzione

(a) Sara svolge un'attività commerciale: apre una **ditta individuale**, con iscrizione al Registro delle Imprese tramite ComUnica e iscrizione alla Gestione Commercianti INPS.

(b) Luca svolge un'attività intellettuale senza organizzazione d'impresa: si iscrive come **libero professionista** con modello AA9/12, senza iscrizione al Registro delle Imprese, e si iscrive alla Gestione Separata INPS se non ha una cassa professionale propria.

(c) Con più soci e un investimento rilevante, la forma individuale non è adatta: va valutata una **società** (Snc o Srl), che si iscrive al Registro delle Imprese. La scelta tra le due dipende anche dalla responsabilità patrimoniale (Lezione 20).

IN SINTESI

- Prima del regime fiscale si scelgono forma giuridica e codice ATECO.
- Chi inizia da solo parte quasi sempre da una forma individuale, l'unica che consente il forfettario.
- Dal 1° aprile 2025 si usano i codici ATECO 2025: per il grafico web il codice è 74.12.01 (ex 74.10.21).
- Il codice ATECO determina il coefficiente di redditività e incide sulla cassa previdenziale.
- La Partita IVA si apre entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; l'iscrizione INPS va curata a parte.

Lezione 2 — Il regime forfettario: requisiti di accesso

Obiettivi della lezione - Elencare i requisiti di accesso al regime forfettario in vigore nel 2026. - Calcolare correttamente la soglia di 85.000 € secondo il principio di cassa. - Riconoscere le principali cause ostative, compresa la soglia sui redditi da lavoro dipendente. - Distinguere tra ricavi, reddito e guadagno effettivo.

CHE COS'È IL REGIME FORFETTARIO

Il **regime forfettario** (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche) è il regime fiscale agevolato pensato per chi inizia o ha un'attività di dimensioni contenute. Le sue caratteristiche essenziali, che approfondiremo nelle prossime lezioni, sono quattro: il reddito si determina applicando un coefficiente ai ricavi (Lezione 3); su quel reddito si paga un'unica imposta sostitutiva al 15% o al 5% (Lezione 4); non si applica l'IVA sulle fatture (Lezione 7); gli adempimenti contabili sono ridotti al minimo. In cambio di questa semplicità, la legge pone requisiti precisi di accesso e di permanenza.

I REQUISITI DI ACCESSO PER IL 2026

Requisito	Regola 2026	Perché esiste
Ricavi o compensi	Non superiori a 85.000 € nell'anno precedente, calcolati per cassa (quanto effettivamente incassato)	Il regime è riservato alle attività di piccole dimensioni
Superamento in corso d'anno	Oltre 100.000 € si esce subito , con IVA già dallo stesso anno (Lezione 6)	Evitare che attività ormai grandi restino nel regime fino a fine anno
Spese per personale	Non oltre 20.000 € lordi annui per lavoro dipendente e collaboratori (approfondimento nella Lezione 27)	Il regime è pensato per chi lavora prevalentemente da solo
Redditi da lavoro dipendente o pensione	Non superiori a 35.000 € nell'anno precedente (soglia ordinaria 30.000 €, innalzata per il 2025 e confermata per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025)	Il regime agevola chi vive dell'attività in proprio, non il "secondo lavoro" di chi ha già redditi elevati
Partecipazioni	Nessuna partecipazione in società di persone o associazioni professionali, né il controllo di Srl che svolgono attività riconducibili alla propria	Evitare di frazionare artificialmente il reddito
Ex datore di lavoro	L'attività non deve essere svolta prevalentemente verso datori di lavoro attuali o degli ultimi due anni	Impedire la trasformazione di un dipendente in "finto" freelance

RICAVI, NON GUADAGNO: IL PRINCIPIO DI CASSA

 **Punto chiave:** 85.000 € di ricavi non vuol dire 85.000 € di guadagno. È il fatturato lordo incassato, prima di qualunque calcolo. La differenza tra fatturato e reddito imponibile è proprio l'oggetto della prossima lezione.

Il calcolo **per cassa** ha una conseguenza pratica importante: conta la data in cui il cliente paga, non quella della fattura. Una fattura emessa il 15 dicembre e incassata il 10 gennaio rientra nei ricavi dell'anno successivo. Il principio è semplice, ma richiede di tenere sotto controllo gli incassi effettivi, non solo il fatturato emesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **L. 190/2014, art. 1, commi 54-89:** disciplina generale del regime forfettario (requisiti, cause ostative, determinazione del reddito).
- **L. 190/2014, art. 1, comma 71** (come modificato dalla L. 197/2022): uscita immediata oltre i 100.000 €.
- **L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 27:** conferma per il 2026 della soglia di 35.000 € sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; dal 2027, salvo nuove proroghe, torna la soglia di 30.000 €.

ESEMPIO PRATICO: MARCO BRUNI VERIFICA I REQUISITI

Marco, prima di aprire, era dipendente part-time di un'agenzia di comunicazione, con una retribuzione lorda di 14.000 € nell'ultimo anno. Ha lasciato quell'impiego e ora lavora per clienti diversi. Verifichiamo i requisiti uno per uno:

Requisito	Situazione di Marco	Esito
Ricavi anno precedente $\leq$ 85.000 €	Attività nuova, nessun ricavo precedente	Rispettato
Redditi da lavoro dipendente $\leq$ 35.000 €	14.000 €	Rispettato
Spese per personale $\leq$ 20.000 €	Nessun collaboratore	Rispettato
Partecipazioni incompatibili	Nessuna	Rispettato
Prevalenza verso l'ex datore di lavoro	L'agenzia non è tra i suoi clienti	Rispettato

Attenzione all'ultimo punto: se l'agenzia per cui Marco lavorava diventasse il suo cliente principale, fatturandole più della metà dei compensi, Marco non potrebbe applicare il forfettario. La norma guarda alla sostanza: se il rapporto resta lo stesso cambiando solo il contratto, l'agevolazione non spetta.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Confondere ricavi e reddito.** Chi pensa che 85.000 € siano il guadagno massimo sovrastima molto lo spazio disponibile; chi lo pensa al contrario sottovaluta le imposte.
- **Calcolare la soglia sul fatturato emesso invece che sull'incassato.** Si rischia di crederci fuori dal regime quando non lo si è, o viceversa.
- **Dimenticare il reddito da lavoro dipendente.** Chi ha un impiego parallelo con retribuzione superiore a 35.000 € (per il 2026) non può accedere, anche con pochi ricavi da Partita IVA.
- **Lavorare "come prima" per l'ex datore di lavoro.** È la causa ostativa più controllata: se scoperta, si perde il regime con recupero di imposte e IVA.

ESERCIZIO

Valuta se le seguenti persone possono applicare il regime forfettario nel 2026: (a) Anna, che nel 2025 ha incassato 82.000 € e fatturato 91.000 € (9.000 € incassati a gennaio 2026); (b) Paolo, dipendente con reddito di 38.000 € nel 2025, che apre una Partita IVA come fotografo nel weekend; (c) Giulia, che nel 2025 ha incassato 60.000 € ed è socia di una Snc che gestisce un bar.

Soluzione

- (a) **Sì.** Conta l'incassato: 82.000 € $\leq$ 85.000 €. I 9.000 € incassati a gennaio 2026 contano per il 2026.
- (b) **No.** Il reddito da lavoro dipendente del 2025 (38.000 €) supera la soglia di 35.000 € valida per il 2026.

(c) **No.** La partecipazione in una società di persone è causa ostativa, indipendentemente dal livello dei ricavi.

IN SINTESI

- Il forfettario è un regime agevolato per attività di piccole dimensioni, con regole di accesso precise.
 - Soglia di accesso: 85.000 € di ricavi incassati nell'anno precedente; oltre 100.000 € si esce in corso d'anno.
 - Nel 2026 sono esclusi anche i titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 35.000 €.
 - Contano anche le spese per personale (20.000 €), le partecipazioni e il rapporto con l'ex datore di lavoro.
 - I ricavi non sono il reddito: per passare dall'uno all'altro serve il coefficiente di redditività.
-

Lezione 3 — Il coefficiente di redditività: come si calcola l'imponibile

Obiettivi della lezione - Spiegare la logica del coefficiente di redditività e la differenza rispetto alla deduzione analitica dei costi. - Individuare il coefficiente applicabile alle principali categorie di attività. - Calcolare il reddito imponibile forfettario a partire dai ricavi incassati. - Valutare quando il coefficiente favorisce e quando penalizza il contribuente.

UN REDDITO "PRESUNTO" PER LEGGE

Nel regime ordinario il reddito si calcola come differenza tra ricavi e costi effettivamente sostenuti e documentati. Nel regime forfettario no: non si deducono le spese una per una, ma si applica ai ricavi incassati un **coefficiente di redditività** fisso, stabilito per legge in base al codice ATECO. Il coefficiente rappresenta la percentuale dei ricavi che la legge considera reddito; la parte restante è una quota di costi riconosciuta a priori, senza bisogno di dimostrarla.

$$\text{Reddito imponibile forfettario} = \text{Ricavi incassati} \times \text{Coefficiente di redditività}$$

Se un'attività svolge più attività con codici ATECO appartenenti a gruppi diversi, il coefficiente si applica separatamente ai ricavi di ciascuna attività: per questo è importante tenerli distinti.

LA TABELLA DEI COEFFICIENTI

Coefficiente	Attività (gruppi di codici ATECO)	Costi riconosciuti forfettariamente
40%	Industrie alimentari e delle bevande; commercio all'ingrosso e al dettaglio; commercio ambulante di prodotti alimentari; alloggio e ristorazione	60%
54%	Commercio ambulante di prodotti non alimentari	46%
62%	Intermediari del commercio	38%
67%	Altre attività economiche	33%
78%	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (es. grafici, consulenti)	22%
86%	Costruzioni e attività immobiliari	14%

La logica è intuitiva: un commerciante acquista merce da rivendere e ha costi elevati, quindi la legge tassa solo il 40% dei suoi ricavi; un professionista che vende il proprio tempo e la propria competenza ha costi più contenuti, quindi viene tassato sul 78%.

IL COMPROMESSO DEL FORFETTARIO

Il coefficiente è un compromesso: semplifica enormemente la gestione (non serve dedurre né documentare le spese ai fini del reddito), ma ignora i costi reali. Chi spende meno della quota forfettaria ne trae vantaggio; chi spende di più ne è penalizzato, perché non può dedurre la differenza. Questo confronto tra costi reali e costi riconosciuti è il criterio principale per decidere se restare nel forfettario, e lo svilupperemo nella Lezione 9. Il reddito così calcolato è, inoltre, la base sia dell'imposta sostitutiva (Lezione 4) sia dei contributi INPS (Lezione 5).

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **L. 190/2014, art. 1, comma 64:** il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività; dal reddito si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati.
- **L. 190/2014, Allegato 4:** tabella dei coefficienti per gruppi di codici ATECO.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24/2025:** i gruppi di codici vanno letti secondo la classificazione ATECO 2025.

ESEMPIO PRATICO: IL REDDITO IMPONIBILE DI MARCO BRUNI

Marco Bruni (codice ATECO da libero professionista, coefficiente 78%) incassa nell'anno 30.000 €.

Reddito imponibile = 30.000 € × 78% = **23.400 €**

Il restante 22% (6.600 €) è considerato forfettariamente "costo" e non viene tassato, **anche se Marco ha speso di meno o di più** in realtà. Vediamo due scenari:

	Scenario A: spese reali basse	Scenario B: spese reali alte
Ricavi incassati	30.000 €	30.000 €
Spese reali (software, computer, studio)	3.000 €	12.000 €
Costi riconosciuti dal coefficiente	6.600 €	6.600 €
Reddito imponibile forfettario	23.400 €	23.400 €
Effetto del forfettario	Vantaggio: 3.600 € di costi "in più" non tassati	Svantaggio: 5.400 € di costi reali non riconosciuti

Nello scenario A il forfettario tassa meno del reddito reale (27.000 €); nello scenario B tassa più del reddito reale (18.000 €). Lo scenario B è proprio il caso che riprenderemo nella Lezione 9, dove vedremo che il forfettario resta conveniente sulla sola imposta, grazie all'aliquota bassa, ma che contando anche i contributi INPS il confronto può ribaltarsi.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Applicare il coefficiente al fatturato emesso.** Il coefficiente si applica ai ricavi **incassati** nell'anno: le fatture non pagate non concorrono.
- **Pensare di dover conservare le ricevute di spesa per dedurle.** Nel forfettario le spese non si deducono: conservarle serve ad altri scopi (garanzie, controlli, confronto con l'ordinario), non a ridurre il reddito.
- **Ignorare il coefficiente quando si fissano i prezzi.** Un professionista con coefficiente 78% paga imposte e contributi su quasi quattro quinti di ogni euro incassato: il prezzo va costruito tenendone conto.
- **Mescolare attività con coefficienti diversi.** Chi svolge due attività deve tenere separati i ricavi per applicare a ciascuno il coefficiente corretto.

ESERCIZIO

Elena incassa 45.000 € come consulente di marketing (coefficiente 78%). Sua sorella Chiara incassa 45.000 € con un negozio online di abbigliamento (commercio al dettaglio, coefficiente 40%) e sostiene acquisti di merce per 25.000 €. Calcola il reddito imponibile di ciascuna e la quota di costi riconosciuta forfettariamente; valuta se a Chiara il coefficiente è favorevole.

Soluzione

Elena: $45.000 \times 78\% = \mathbf{35.100 \text{ €}}$ di reddito imponibile; costi riconosciuti $45.000 \times 22\% = 9.900 \text{ €}$.

Chiara: $45.000 \times 40\% = \mathbf{18.000 \text{ €}}$ di reddito imponibile; costi riconosciuti $45.000 \times 60\% = 27.000 \text{ €}$.

Chiara ha costi reali di 25.000 €, inferiori ai 27.000 € riconosciuti: il coefficiente le è **favorevole** per 2.000 €. A parità di ricavi, il reddito tassato di Elena è quasi il doppio di quello di Chiara: il coefficiente riflette la diversa struttura dei costi delle due attività.

IN SINTESI

- Nel forfettario il reddito si calcola applicando ai ricavi incassati un coefficiente fisso.
- Il coefficiente dipende dal codice ATECO: dal 40% del commercio all'86% delle costruzioni.
- Per i professionisti come Marco il coefficiente è 78%: 30.000 € incassati diventano 23.400 € di reddito.
- Le spese reali non si deducono: il coefficiente conviene a chi spende meno della quota riconosciuta.
- Il reddito forfettario è la base sia dell'imposta sostitutiva sia dei contributi INPS.

Lezione 4 — L'imposta sostitutiva: 15% (o 5% per i primi 5 anni)

Obiettivi della lezione - Spiegare quali imposte vengono sostituite dall'imposta sostitutiva. - Verificare i requisiti per l'aliquota agevolata del 5% per le nuove attività. - Calcolare l'imposta sostitutiva, tenendo conto della deduzione dei contributi versati. - Quantificare il valore economico dell'agevolazione start-up.

UN'UNICA IMPOSTA AL POSTO DI TRE

Una volta calcolato il reddito imponibile (Lezione 3), il forfettario applica un'**unica imposta sostitutiva** che prende il posto di:

- **IRPEF**, l'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche (Lezione 12);
- **addizionali regionale e comunale all'IRPEF**;
- **IRAP**, che comunque per le persone fisiche è stata abolita dal 2022 (Lezione 15).

Le aliquote sono due:

- **15%** per il regime forfettario "a regime";
- **5%** per i primi **5 anni** di una nuova attività, se si rispettano requisiti specifici.

I REQUISITI PER L'ALIQOTA DEL 5%

L'aliquota agevolata spetta a chi avvia una **nuova attività** e rispetta tutte queste condizioni:

1. non aver esercitato, nei **3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l'attività non deve costituire **mera prosecuzione** di un'attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo (salvo il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di una professione);
3. se si prosegue un'attività svolta da altri (es. si rileva un'impresa), i ricavi del periodo precedente non devono superare la soglia di accesso al regime.

La "mera prosecuzione" è il requisito più delicato: si valuta in concreto, guardando se cambiano davvero clienti, mezzi e modalità di lavoro.

LA DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

C'è un dettaglio che molti trascurano: dal reddito forfettario si **deducono i contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno** (art. 1, comma 64, L. 190/2014). La base dell'imposta sostitutiva è quindi:

Base imponibile = Reddito forfettario – Contributi obbligatori versati nell'anno

Nel **primo anno** di attività, però, chi è iscritto alla Gestione Separata non versa ancora nulla: i contributi del primo anno si pagano nell'anno successivo (Lezione 8). Per questo nel primo anno la base dell'imposta coincide con il reddito forfettario. Dal secondo anno, i contributi versati (saldo dell'anno precedente e acconti dell'anno in corso) riducono la base imponibile. I contributi volontari e i versamenti a fondi pensione, invece, non si deducono dal reddito forfettario.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **L. 190/2014, art. 1, comma 64**: imposta sostitutiva del 15% su reddito al netto dei contributi previdenziali obbligatori; sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.

- **L. 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata dalla L. 208/2015:** aliquota del 5% per i primi cinque anni di nuova attività, con i requisiti sopra elencati.

ESEMPIO PRATICO: L'IMPOSTA DI MARCO BRUNI AL PRIMO ANNO

Marco Bruni è al primo anno di attività e rispetta i requisiti start-up: non ha mai lavorato in proprio e la sua attività non prosegue l'impiego precedente. Aliquota 5%, reddito imponibile 23.400 € (Lezione 3). Nel primo anno non ha versato contributi, quindi non c'è nulla da dedurre.

$$\text{Imposta sostitutiva} = 23.400 \text{ €} \times 5\% = \mathbf{1.170 \text{ €}}$$

Dal sesto anno in poi (o subito, se non rispetta i requisiti per l'agevolazione start-up), la stessa base imponibile sarebbe tassata al 15%: $23.400 \times 15\% = 3.510 \text{ €}$. La differenza (2.340 €) è il valore reale dell'agevolazione per ogni anno dei primi 5: un'informazione che spesso chi apre la Partita IVA non realizza fino in fondo.

	Aliquota start-up (anni 1-5)	Aliquota ordinaria (dal 6° anno)
Base imponibile	23.400 €	23.400 €
Aliquota	5%	15%
Imposta sostitutiva	1.170 €	3.510 €
Risparmio annuo	2.340 €	—

I confronti tra forfettario e altri regimi in questa guida (es. Lezione 9) usano per semplicità la base di 23.400 € prima della deduzione dei contributi. Per rendere l'idea dell'effetto della deduzione: se nel secondo anno Marco incassasse di nuovo 30.000 € e versasse 10.980,68 € di contributi (saldo del primo anno e acconti, come calcolato nella Lezione 8), la base scenderebbe a $23.400 - 10.980,68 = 12.419,32 \text{ €}$ e l'imposta al 5% sarebbe di 620,97 €.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Applicare il 5% senza verificare la "mera prosecuzione".** Chi continua a lavorare per gli stessi clienti e con le stesse modalità dell'impiego precedente rischia la contestazione, con recupero della differenza al 15%.
- **Dimenticare che le addizionali sono già comprese.** Non vanno pagate a parte sul reddito forfettario: sarebbe un versamento non dovuto.
- **Non dedurre i contributi versati.** Si paga un'imposta più alta del dovuto; il dato va indicato correttamente in dichiarazione.
- **Pianificare oltre il quinto anno con il 5%.** Dal sesto anno l'imposta triplica a parità di reddito: il budget va adeguato per tempo.

ESERCIZIO

Laura apre la Partita IVA come traduttrice (coefficiente 78%) e nel primo anno incassa 40.000 €. Rispetta i requisiti start-up. Calcola il reddito imponibile, l'imposta sostitutiva al 5% e quella che pagherebbe al 15%, e il risparmio annuo dovuto all'agevolazione.

Soluzione

1. Reddito imponibile: $40.000 \times 78\% = \mathbf{31.200 \text{ €}}$ (primo anno: nessun contributo versato da dedurre).
2. Imposta al 5%: $31.200 \times 5\% = \mathbf{1.560 \text{ €}}$.
3. Imposta al 15%: $31.200 \times 15\% = \mathbf{4.680 \text{ €}}$.

4. Risparmio annuo: $4.680 - 1.560 = \mathbf{3.120 \text{ €}}$.

Su cinque anni, a redditi costanti e prima della deduzione dei contributi, l'agevolazione vale circa 15.600 €.

IN SINTESI

- L'imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.
 - L'aliquota è 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di una nuova attività con requisiti precisi.
 - Il requisito più delicato è che l'attività non sia mera prosecuzione di un lavoro precedente.
 - Dalla base imponibile si deducono i contributi obbligatori versati nell'anno (da nessuno al primo anno).
 - Per Marco: 1.170 € al 5% contro 3.510 € al 15%, un risparmio di 2.340 € l'anno.
-

Lezione 5 — I contributi INPS: Gestione Separata vs Artigiani/Commercianti

Obiettivi della lezione - Individuare la gestione previdenziale corretta in base all'attività svolta. - Calcolare i contributi della Gestione Separata con le aliquote 2026. - Calcolare i contributi fissi e a percentuale della Gestione Artigiani e Commercianti. - Valutare l'incidenza dei contributi rispetto all'imposta sostitutiva.

DUE GESTIONI, DUE LOGICHE

Oltre alle imposte, chi ha una Partita IVA deve versare i **contributi previdenziali**, che finanziano la sua futura pensione. La gestione dipende dall'attività:

- **Gestione Separata INPS:** per i liberi professionisti senza una cassa professionale propria (grafici, consulenti, formatori, traduttori). I contributi sono **proporzionali** al reddito: nessun reddito, nessun contributo.
- **Gestione Artigiani e Commercianti:** per i titolari di imprese artigiane e commerciali. I contributi sono in parte **fissi**, dovuti anche con reddito basso o nullo, e in parte a percentuale sul reddito che eccede un minimale.

I professionisti iscritti a un ordine con una cassa propria (es. avvocati, ingegneri, commercialisti) versano invece alla loro cassa, con regole proprie che esulano da questo livello.

LA GESTIONE SEPARATA NEL 2026

Situazione	Aliquota 2026
Professionisti senza altra copertura previdenziale	26,07% (25% IVS + 0,72% + 0,35% ISCRO)
Pensionati o già iscritti ad altra forma obbligatoria (es. lavoro dipendente parallelo)	24%

Per il 2026 (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026) il **massimale** di reddito oltre il quale non si pagano contributi è 122.295 €, mentre il **minimale** per l'accredito dell'intero anno contributivo è 18.808 €: chi versa su un reddito inferiore si vede accreditare solo una parte dei mesi dell'anno ai fini della pensione. Per i forfettari la base è il reddito forfettario (ricavi × coefficiente), prima della deduzione dei contributi.

LA GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti NEL 2026

Per il 2026 (circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026) il reddito minimale è **18.808 €**. Su di esso si paga un contributo fisso, dovuto comunque, in quattro rate (nel 2026: 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2027):

	Artigiani	Commercianti
Aliquota IVS sul minimale	24%	24,48%
Contributo fisso annuo (compresa la quota maternità di 7,44 €)	4.521,36 €	4.611,64 €
Aliquota sul reddito eccedente il minimale (fino a 56.224 €)	24%	24,48%

I forfettari iscritti a queste gestioni possono chiedere all'INPS una **riduzione del 35%** dei contributi (art. 1, comma 77, L. 190/2014), con domanda telematica entro il 28 febbraio; la riduzione abbassa il costo immediato ma, in proporzione, anche la futura pensione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026:** aliquote, minimale e massimale 2026 della Gestione Separata.
- **Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026:** contributi 2026 di artigiani e commercianti.
- **L. 190/2014, art. 1, comma 77:** riduzione contributiva del 35% per i forfettari iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti.
- **L. 190/2014, art. 1, comma 64:** deducibilità dei contributi obbligatori versati dal reddito forfettario (Lezione 4).

ESEMPIO PRATICO: I CONTRIBUTI DI MARCO BRUNI

Marco Bruni, iscritto alla Gestione Separata senza altra copertura, ha un reddito imponibile di 23.400 €.

Contributi INPS = $23.400 \text{ €} \times 26,07\% = 6.100,38 \text{ €}$, cioè **6.100 € circa**

Mettiamo a confronto il carico complessivo del primo anno:

Voce	Importo	% sui ricavi (30.000 €)
Imposta sostitutiva 5% (Lezione 4)	1.170,00 €	3,9%
Contributi Gestione Separata 26,07%	6.100,38 €	20,3%
Totale imposte e contributi	7.270,38 €	24,2%
Ricavi al netto di imposte e contributi (prima delle spese reali)	22.729,62 €	75,8%

 **Punto chiave:** questo è l'errore di pianificazione più costoso per chi apre la Partita IVA: dimenticare che oltre alle tasse ci sono i contributi, spesso più alti delle tasse stesse. Nell'esempio di Marco, i contributi (6.100 €) sono più del quintuplo dell'imposta sostitutiva del primo anno (1.170 €, Lezione 4).

Per confronto: se Marco fosse un commerciante con lo stesso reddito di 23.400 €, pagherebbe 4.611,64 € di contributo fisso più $(23.400 - 18.808) \times 24,48\% = 1.124,12 \text{ €}$, per un totale di **5.735,76 €**. Con un reddito di soli 8.000 €, invece, in Gestione Separata pagherebbe 2.085,60 €, mentre da commerciante dovrebbe comunque il contributo fisso di 4.611,64 €.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Non accantonare i contributi.** Nel primo anno non si versa nulla, e chi spende tutto l'incassato si trova l'anno dopo a pagare contributi e acconti insieme (Lezione 8).
- **Applicare l'aliquota ridotta del 24% senza averne diritto.** Serve un'altra copertura previdenziale obbligatoria o la pensione; altrimenti l'INPS recupera la differenza con sanzioni.
- **Sottovalutare i contributi fissi da artigiano o commerciante.** Sono dovuti anche in perdita: un'attività avviata a metà anno o con pochi ricavi li paga comunque.
- **Chiedere la riduzione del 35% senza valutarne l'effetto sulla pensione.** È un risparmio oggi, ma una pensione più bassa domani.

ESERCIZIO

Davide è un consulente informatico in forfettario (coefficiente 78%) iscritto alla Gestione Separata. Nel 2026 incassa 36.000 €. Calcola i contributi dovuti: (a) se non ha altra copertura previdenziale; (b) se ha anche un lavoro dipendente part-time.

Soluzione

Reddito forfettario: $36.000 \times 78\% = \mathbf{28.080 \text{ €}}$.

(a) Aliquota 26,07%: $28.080 \times 26,07\% = \mathbf{7.320,46 \text{ €}}$.

(b) Aliquota 24%: $28.080 \times 24\% = \mathbf{6.739,20 \text{ €}}$.

La differenza (581,26 €) dipende solo dalla presenza di un'altra copertura previdenziale. In entrambi i casi il reddito supera il minimale di 18.808 €, quindi Davide si vede accreditato l'intero anno ai fini pensionistici.

IN SINTESI

- I contributi previdenziali si aggiungono alle imposte e sono spesso la voce più pesante.
- La Gestione Separata è proporzionale al reddito: 26,07% nel 2026 (24% con altra copertura).
- Artigiani e commercianti pagano un contributo fisso sul minimale di 18.808 € anche in perdita.
- Per Marco: 6.100 € di contributi contro 1.170 € di imposta, oltre il 24% dei ricavi in totale.
- I forfettari artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione del 35%, con effetti sulla pensione.

Lezione 6 — Cause di esclusione e decadenza dal regime forfettario

Obiettivi della lezione - Distinguere l'uscita immediata dall'uscita dall'anno successivo. - Individuare da quale operazione si applica l'IVA in caso di superamento dei 100.000 €. - Impostare un monitoraggio periodico dei ricavi cumulati. - Riconoscere le cause di uscita diverse dal superamento delle soglie di ricavo.

DUE MODI DI USCIRE, CON EFFETTI DIVERSI

Si esce dal regime forfettario in due modi diversi, con effetti diversi:

1. **Superamento dei 100.000 €** di ricavi incassati durante l'anno: si esce **subito**, nello stesso anno. L'IVA è dovuta **a partire dall'operazione che comporta il superamento** della soglia, e per tutto l'anno il reddito si determina con le regole ordinarie.
2. **Superamento degli 85.000 €** ma non dei 100.000 €, oppure altre cause (es. una nuova partecipazione societaria incompatibile, redditi da lavoro dipendente oltre la soglia, spese per personale oltre 20.000 €, Lezioni 2 e 27): si resta nel regime per l'anno in corso e si esce **dall'anno successivo**.

PERCHÉ LA REGOLA DEI 100.000 € È UN'ECCEZIONE

Il sistema fiscale preferisce di norma che i cambiamenti di regime abbiano effetto dall'anno successivo, per dare tempo di organizzarsi. La regola dei 100.000 €, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), fa eccezione per evitare che attività ormai di dimensioni significative restino nel regime agevolato fino a fine anno. Le conseguenze pratiche sono rilevanti:

- dall'operazione che fa superare la soglia, le fatture vanno emesse **con IVA**;
- dal momento dell'uscita scattano gli adempimenti IVA del regime ordinario (liquidazioni, registri, Lezioni 10-11);
- il reddito dell'intero anno è tassato con le regole ordinarie, quindi IRPEF a scaglioni (Lezione 12) sui costi reali, come confermato dall'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 248/2024).

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **L. 190/2014, art. 1, comma 71**, come modificato dalla L. 197/2022: il regime cessa nell'anno stesso in cui i ricavi superano 100.000 €; l'IVA è dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E/2023**: chiarimenti sulla fuoriuscita in corso d'anno.
- **Risposta a interpello n. 248 del 6 dicembre 2024**: in caso di superamento dei 100.000 €, il reddito dell'intero anno è determinato con le regole ordinarie.

ESEMPIO PRATICO: MARCO BRUNI E IL CONTROLLO TRIMESTRALE

Supponiamo che, qualche anno dopo l'avvio, l'attività di Marco cresca molto. Marco tiene un semplice prospetto degli incassi cumulati, aggiornato ogni trimestre:

Trimestre	Incassi del trimestre	Incassi cumulati	Situazione
I	20.000 €	20.000 €	Sotto 85.000 €
II	24.000 €	44.000 €	Sotto 85.000 €
III	25.000 €	69.000 €	Attenzione: proiezione annua oltre 85.000 €
IV	23.000 €	92.000 €	Oltre 85.000 €, sotto 100.000 €

Con 92.000 € incassati, Marco ha superato gli 85.000 € di 7.000 €, ma non i 100.000 €: resta forfettario per tutto l'anno e passa al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. È esattamente la situazione del caso pratico riassuntivo (Lezione 29).

Se invece a dicembre avesse incassato un'ulteriore fattura da 10.000 € (cumulato 102.000 €), quella fattura, che fa superare i 100.000 €, avrebbe dovuto essere emessa con IVA, e l'intero anno sarebbe stato tassato con le regole ordinarie. Il controllo al terzo trimestre è prezioso proprio perché dà tempo per pianificare: concordare con i clienti i tempi di fatturazione e incasso, valutare il passaggio, preparare la liquidità.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Scoprire l'uscita a consuntivo.** Molti neo-titolari di Partita IVA scoprono di essere usciti dal regime solo mesi dopo, quando il commercialista chiude l'anno: senza un controllo trimestrale, le fatture già emesse senza IVA vanno regolarizzate.
- **Guardare al fatturato invece che agli incassi.** La soglia si calcola per cassa, come quella di accesso (Lezione 2).
- **Dimenticare le cause diverse dai ricavi.** Una partecipazione societaria acquisita o un collaboratore assunto possono far uscire dal regime anche con ricavi bassi.
- **Rinviare artificialmente gli incassi.** Chiedere ai clienti di pagare in ritardo solo per restare sotto soglia può configurare un comportamento elusivo (Lezione 23) e crea problemi di liquidità.

ESERCIZIO

Francesca, consulente in forfettario, al 30 settembre ha incassato 88.000 €. A novembre incassa una fattura da 9.000 € e a dicembre una da 6.000 €. Indica in quale momento esce dal regime, da quale fattura applica l'IVA e con quali regole viene tassato il reddito dell'anno.

Soluzione

1. Al 30 settembre: 88.000 € > 85.000 € ma < 100.000 €: per ora l'uscita è prevista dall'anno successivo.
2. A novembre: 88.000 + 9.000 = 97.000 €, ancora sotto 100.000 €.
3. A dicembre: 97.000 + 6.000 = **103.000 €**: la fattura da 6.000 € fa superare i 100.000 €. Francesca esce **subito**, e quella fattura va emessa **con IVA**.
4. Il reddito dell'intero anno è tassato con le **regole ordinarie** (IRPEF a scaglioni e costi reali), non con l'imposta sostitutiva.

IN SINTESI

- Oltre 100.000 € di incassi si esce subito, con IVA dall'operazione che fa superare la soglia.
- Tra 85.000 € e 100.000 € si esce dall'anno successivo.
- Altre cause (partecipazioni, redditi da lavoro dipendente, personale) fanno uscire dall'anno successivo.
- Superati i 100.000 €, il reddito dell'intero anno è tassato con le regole ordinarie.
- Un controllo trimestrale degli incassi cumulati evita sorprese e consente di pianificare.

Lezione 7 — La fattura elettronica per i forfettari

Obiettivi della lezione - Conoscere l'obbligo di fatturazione elettronica dei forfettari e la sua decorrenza. - Compilare correttamente i campi specifici della fattura del forfettario (regime fiscale, natura, dicitura). - Applicare e versare l'imposta di bollo da 2 € sulle fatture sopra 77,47 €. - Gestire correttamente l'esonero dalla ritenuta d'acconto.

L'OBLIGO E IL FUNZIONAMENTO

Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla **fatturazione elettronica** tramite il Sistema di Interscambio (SdI), lo stesso meccanismo spiegato nella guida Contabilità (Lezione 8). In precedenza l'obbligo riguardava, dal 1° luglio 2022, solo i forfettari con ricavi superiori a 25.000 €. La fattura è un file XML che il software trasmette allo SdI, il quale la verifica e la recapita al cliente; la conservazione è garantita gratuitamente dal servizio dell'Agenzia delle Entrate, se vi si aderisce.

CHE COSA CAMBIA RISPETTO A UNA FATTURA CON IVA

A differenza di un'azienda in regime ordinario, sulla fattura di un forfettario **non compare l'IVA**: il forfettario non addebita l'IVA ai clienti e, simmetricamente, non detrae quella sugli acquisti. Nel file XML questo si traduce in campi specifici:

Campo	Valore per il forfettario	Significato
Regime fiscale	RF19	Regime forfettario
Aliquota IVA	0,00	Nessuna IVA addebitata
Natura dell'operazione	N2.2	Operazione non soggetta (altri casi)
Dicitura	"Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014"	Motivazione della mancata applicazione dell'IVA
Imposta di bollo	2 € (bollo virtuale) se l'importo supera 77,47 €	Imposta dovuta sulle fatture senza IVA
Ritenuta d'acconto	Non applicata	Esonero previsto dall'art. 1, comma 67

BOLLO E RITENUTA: I DUE DETTAGLI CHE SFUGGONO

Imposta di bollo. Sulle fatture non soggette a IVA di importo superiore a **77,47 €** è dovuta l'imposta di bollo di **2 €** per fattura. Nella fattura elettronica si indica nel campo "bollo virtuale"; il versamento avviene per trimestre, tramite il servizio "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia o con F24. Il portale mostra anche l'elenco delle fatture per le quali il bollo risulta presumibilmente dovuto, anche se non indicato.

Ritenuta d'acconto. I compensi dei forfettari non sono soggetti a ritenuta d'acconto, a condizione che il professionista dichiari che rientrano nel regime. È buona prassi inserire in fattura una dicitura come "Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014". In mancanza, il cliente sostituto d'imposta potrebbe trattenere comunque il 20%, che il forfettario dovrebbe poi recuperare in dichiarazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **L. 190/2014, art. 1, commi 54-89:** richiamo obbligatorio in fattura per la mancata applicazione dell'IVA.
- **L. 190/2014, art. 1, comma 67:** esonero dalla ritenuta d'acconto sui compensi dei forfettari.

- **Estensione dell'obbligo di fattura elettronica ai forfettari:** dal 1° luglio 2022 per chi supera 25.000 € di ricavi, dal 1° gennaio 2024 per tutti.
- **DPR 642/1972 (disciplina dell'imposta di bollo):** bollo di 2 € sulle fatture non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 €.

ESEMPIO PRATICO: LA FATTURA DI MARCO BRUNI

Marco realizza l'immagine coordinata di un piccolo studio dentistico, che è sostituto d'imposta. Concorda un compenso di 1.500 €, con il bollo riaddebitato al cliente.

Voce	Importo
Progettazione logo e immagine coordinata	1.500,00 €
IVA	0,00 € (natura N2.2)
Rivalsa imposta di bollo	2,00 €
Totale fattura	1.502,00 €
Ritenuta d'acconto	Non applicata (art. 1, comma 67, L. 190/2014)
Netto a pagare	1.502,00 €

In calce: "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – regime forfettario. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014". Il file XML riporta regime fiscale RF19 e bollo virtuale di 2 €. Marco considera come ricavo incassato i 1.500 € del compenso nel momento in cui il cliente paga (Lezione 3).

Nel corso dell'anno Marco emette 20 fatture di importo superiore a 77,47 €: il bollo complessivo è di $20 \times 2 = 40 \text{ €}$, che verserà secondo il calendario della Lezione 8.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Emettere fatture in PDF o cartacee.** Dal 2024 una fattura non trasmessa allo Sdl è considerata non emessa, con sanzioni.
- **Dimenticare la dicitura o il codice natura.** La fattura può essere contestata o scartata; senza dicitura il cliente non sa perché manca l'IVA.
- **Non indicare il bollo sopra 77,47 €.** L'Agenzia lo rileva comunque dai dati dello Sdl e lo richiede con sanzioni e interessi.
- **Accettare una ritenuta non dovuta.** Si riduce la liquidità del periodo e si complica la dichiarazione: la dicitura dell'esonero evita il problema.

ESERCIZIO

Marco emette in un trimestre quattro fatture: 60 €, 77,47 €, 77,48 € e 2.400 €. Indica su quali fatture è dovuta l'imposta di bollo e l'importo complessivo del trimestre. Se il cliente da 2.400 € è un'azienda sostituto d'imposta, quanto deve incassare Marco, ipotizzando il riaddebito del bollo?

Soluzione

1. 60 €: sotto soglia, **nessun bollo**.
2. 77,47 €: la soglia è "superiore a 77,47 €": **nessun bollo**.
3. 77,48 €: supera la soglia, **bollo 2 €**.

4. 2.400 €: **bollo 2 €**.

Bollo del trimestre: $2 + 2 = 4 \text{ €}$.

Il cliente da 2.400 € non applica ritenuta (art. 1, comma 67): Marco incassa $2.400 + 2 = 2.402 \text{ €}$.

IN SINTESI

- Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica via SdI è obbligatoria per tutti i forfettari.
- La fattura non riporta IVA: regime RF19, natura N2.2 e dicitura "art. 1, commi 54-89, L. 190/2014".
- Sopra 77,47 € è dovuto il bollo di 2 €, versato per trimestre.
- I compensi dei forfettari non subiscono ritenuta d'acconto: conviene indicarlo in fattura.
- Il ricavo conta quando viene incassato, non quando la fattura viene emessa.

Lezione 8 — Le scadenze fiscali dell'anno: calendario pratico

Obiettivi della lezione - Ricostruire il calendario annuale dei versamenti di un forfettario. - Calcolare saldo e acconti di imposta sostitutiva e contributi della Gestione Separata. - Prevedere il picco di uscite del secondo anno di attività. - Pianificare un accantonamento mensile per le scadenze.

LA LOGICA DI SALDO E ACCONTI

Imposte e contributi di un anno non si pagano tutti in quell'anno. Il sistema funziona per **saldo e acconti**: nell'anno N si versano gli acconti sull'anno N, calcolati sull'imposta dell'anno precedente (metodo storico); nell'anno N+1, con la dichiarazione, si calcola quanto era davvero dovuto per l'anno N e si versa la differenza (saldo).

Voce	Acconto complessivo	Ripartizione per i forfettari
Imposta sostitutiva	100% dell'imposta dell'anno precedente	50% con il saldo, 50% a novembre; dovuto solo oltre 52 €, in unica rata a novembre se inferiore a 258 €
Contributi Gestione Separata	80% del contributo dell'anno precedente	40% con il saldo, 40% a novembre

Nel **primo anno** di attività non si versano acconti, perché non c'è un anno precedente su cui calcolarli: è un vantaggio di liquidità apparente, che si paga tutto insieme l'anno dopo.

IL CALENDARIO DELL'ANNO

Scadenza	Adempimento
28 febbraio (o primo giorno lavorativo successivo)	Bollo sulle fatture elettroniche del IV trimestre dell'anno precedente
31 maggio	Bollo del I trimestre (se l'importo del I e II trimestre supera 5.000 €; altrimenti si può rinviare)
30 giugno (salvo proroghe)	Saldo dell'anno precedente + primo acconto di imposta sostitutiva e contributi Gestione Separata
30 settembre	Bollo del II trimestre (rinviabile se l'importo complessivo non supera 5.000 €)
31 ottobre	Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi Persone Fisiche, quadri LM e RR) relativa all'anno precedente
30 novembre	Secondo acconto di imposta sostitutiva e contributi; bollo del III trimestre e dei trimestri rinviati

Quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo: nel 2026, ad esempio, il 31 ottobre è un sabato e il termine per la dichiarazione passa a lunedì 2 novembre. Il termine del 30 giugno è stato spesso prorogato per i forfettari e i soggetti ISA: nel 2026 il versamento del saldo e del primo acconto senza maggiorazione è stato rinviato al 20 luglio. Per le date esatte di ogni anno conviene verificare il calendario dell'Agenzia delle Entrate.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Termine ordinario del 30 giugno** per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi, salvo le proroghe disposte di anno in anno.

- **Art. 58 D.L. 124/2019:** acconti in due rate di pari importo (50% e 50%) per i soggetti ISA e i forfettari.
- **Art. 2, comma 1, DPR 322/1998:** presentazione telematica della dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre dell'anno successivo.
- **Circolare INPS n. 8/2026:** contributi della Gestione Separata, dovuti a saldo e in due acconti del 40% ciascuno, alle scadenze delle imposte sui redditi.
- **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche:** versamento trimestrale (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio), con possibilità di rinvio quando gli importi non superano 5.000 €.

ESEMPIO PRATICO: IL "DOPPIO COLPO" DEL SECONDO ANNO DI MARCO BRUNI

Nel primo anno (anno N) Marco ha maturato 1.170 € di imposta sostitutiva (Lezione 4) e 6.100,38 € di contributi (Lezione 5), ma non ha versato nulla. Nell'anno N+1 il conto arriva tutto insieme:

Voce	30 giugno N+1	30 novembre N+1
Saldo imposta sostitutiva anno N	1.170,00 €	—
Acconto imposta anno N+1 (100% di 1.170 €, in due rate)	585,00 €	585,00 €
Saldo contributi Gestione Separata anno N	6.100,38 €	—
Acconto contributi anno N+1 (80% di 6.100,38 € = 4.880,30 €, in due rate)	2.440,15 €	2.440,15 €
Totale	10.295,53 €	3.025,15 €

Nell'anno N+1 Marco versa complessivamente **13.320,68 €**, quasi il doppio del carico di competenza di un anno (7.270,38 €). Non paga di più del dovuto: paga insieme il primo anno a saldo e buona parte del secondo in acconto. Ed è proprio la somma dei contributi versati nell'anno N+1 (6.100,38 + 4.880,30 = 10.980,68 €) a ridurre la base dell'imposta sostitutiva di quell'anno (Lezione 4).

La soluzione è l'**accantonamento**: dal primo mese, Marco mette da parte una percentuale fissa di ogni incasso su un conto separato. Il carico di competenza è il 24,2% dei ricavi (Lezione 5); accantonare circa il 25% di ogni incasso gli consente di arrivare alle scadenze senza tensioni. Al bollo (40 € l'anno, Lezione 7) provvede in base al calendario: i trimestri I, II e III, sotto la soglia di 5.000 €, possono essere versati insieme il 30 novembre.

🔑 **Punto chiave:** gli acconti si calcolano sulla base dell'anno precedente, quindi anche chi guadagna meno l'anno successivo deve versarli secondo questa logica (salvo ricalcolo a ribasso motivato con il metodo previsionale, da valutare col proprio commercialista): è un'altra sorpresa comune per chi non pianifica la liquidità nel corso dell'anno. Se la stima previsionale si rivela troppo bassa, la differenza si paga con sanzioni e interessi.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Spendere nel primo anno ciò che andrà versato nel secondo.** È la causa più frequente di debiti con il fisco tra i neo-titolari di Partita IVA; se capita, il rimedio è il ravvedimento operoso (Lezione 18).
- **Usare ancora le vecchie date.** Il saldo non scade più a metà giugno ma il 30 giugno, e la dichiarazione va presentata entro il 31 ottobre, non a fine novembre.
- **Dimenticare gli acconti dei contributi.** Non sono solo le imposte ad avere acconti: per la Gestione Separata l'acconto è l'80% dell'anno precedente.
- **Ridurre gli acconti senza basi solide.** Il metodo previsionale è legittimo, ma un errore di stima costa sanzioni e interessi.

ESERCIZIO

Valentina, illustratrice in forfettario al primo anno (coefficiente 78%, aliquota 5%, Gestione Separata 26,07%), incassa 20.000 €. Calcola: (a) imposta e contributi di competenza del primo anno; (b) quanto verserà il 30 giugno e il 30 novembre dell'anno successivo; (c) la percentuale minima di accantonamento mensile sugli incassi del primo anno per coprire il carico di competenza.

Soluzione

(a) Reddito: $20.000 \times 78\% = 15.600$ €. Imposta: $15.600 \times 5\% = \mathbf{780 \text{ €}}$. Contributi: $15.600 \times 26,07\% = \mathbf{4.066,92 \text{ €}}$. Totale di competenza: **4.846,92 €**.

(b) Acconto imposta: 100% di 780 € = 780 €, oltre 258 €, quindi in due rate da 390 €. Acconto contributi: 80% di 4.066,92 = 3.253,54 €, in due rate da 1.626,77 €. - **30 giugno**: $780 + 390 + 4.066,92 + 1.626,77 = \mathbf{6.863,69 \text{ €}}$. - **30 novembre**: $390 + 1.626,77 = \mathbf{2.016,77 \text{ €}}$. - Totale anno successivo: **8.880,46 €**.

(c) $4.846,92 / 20.000 = \mathbf{24,2\%}$ circa degli incassi: Valentina dovrebbe accantonare almeno il 25% di ogni incasso, e tenere presente che nell'anno successivo le serviranno anche gli acconti.

IN SINTESI

- Imposte e contributi si pagano a saldo e in acconto, con gli acconti calcolati sull'anno precedente.
- Per i forfettari l'acconto d'imposta è diviso 50% e 50%; per la Gestione Separata è l'80%, diviso 40% e 40%.
- Scadenze chiave: 30 giugno (saldo e primo acconto), 31 ottobre (dichiarazione), 30 novembre (secondo acconto).
- Nel primo anno non si versa nulla: nel secondo arrivano insieme saldo e acconti (per Marco 13.320,68 €).
- Accantonare circa un quarto di ogni incasso è la regola pratica per non trovarsi scoperti.

LIVELLO INTERMEDIO — Regime ordinario, IVA, IRES e IRAP

Il Livello Intermedio è dedicato a chi è già in regime ordinario, a chi sta per entrarci (perché ha superato le soglie del forfettario o perché il forfettario non conviene più) e a chi amministra o affianca una società di capitali. Si apre con il confronto tra forfettario e ordinario (Lezione 9) e prosegue con il cuore della fiscalità d'impresa: il meccanismo dell'IVA e la sua liquidazione periodica (Lezioni 10-11), l'IRPEF a scaglioni (Lezione 12), l'IRES e le variazioni fiscali che trasformano l'utile di bilancio in reddito imponibile (Lezioni 13-14), l'IRAP (Lezione 15). Chiudono il livello gli strumenti trasversali: deduzioni e detrazioni, dichiarazione dei redditi, ravvedimento operoso e imposte "minori" (Lezioni 16-19). Marco Bruni e Verdi Srl ci accompagnano con numeri concreti. Al termine sarai pronto per il Livello Avanzato, dove queste regole diventano scelte strategiche.

Lezione 9 — Regime forfettario vs regime ordinario: quando conviene cambiare

Obiettivi della lezione - Confrontare il reddito imponibile forfettario con quello del regime ordinario a partire dagli stessi ricavi. - Calcolare il carico complessivo (imposte e contributi) nei due regimi, non solo l'imposta. - Riconoscere le variabili che spostano la convenienza: spese reali, aliquota sostitutiva, scaglioni IRPEF, IVA verso i clienti. - Impostare una simulazione annuale da rifare con il proprio commercialista.

DUE LOGICHE OPPOSTE: COSTI PRESUNTI CONTRO COSTI REALI

Il regime forfettario (Lezioni 2-4) e il regime ordinario rispondono alla stessa domanda, cioè quanto reddito tassare, con due logiche opposte.

Nel **forfettario** i costi non si documentano: la legge li presume attraverso il coefficiente di redditività (Lezione 3). Per Marco Bruni, coefficiente 78%, il 22% dei ricavi è considerato costo "per definizione", a prescindere da quanto abbia speso davvero. Sul reddito così ottenuto si applica un'imposta sostitutiva unica del 15% (5% nei primi cinque anni, Lezione 4).

Nell'**ordinario** il reddito è la differenza tra i ricavi e i costi **effettivamente sostenuti, documentati e inerenti** all'attività. Sul reddito si applica l'IRPEF a scaglioni (Lezione 12), con in più le addizionali regionale e comunale.

Ne deriva la regola di partenza: il forfettario conviene finché le spese reali restano **inferiori** a quelle riconosciute dal coefficiente; quando le spese reali le superano, l'ordinario comincia a diventare competitivo. Ma è solo un primo filtro, perché nei due regimi cambiano anche l'aliquota e la base dei contributi.

LE VARIABILI CHE DECIDONO DAVVERO

Variabile	Effetto sulla convenienza
Spese reali rispetto al coefficiente	Più le spese reali superano la quota forfettaria, più l'ordinario recupera terreno
Aliquota sostitutiva (5% o 15%)	Nei primi cinque anni al 5% il forfettario è difficilmente battibile
Scaglione IRPEF raggiunto	Finché il reddito resta nel primo scaglione (23%) il divario di aliquota è di 8 punti rispetto al 15%; oltre i 28.000 € sale a 18 punti (33%)
Contributi previdenziali	Si calcolano sul reddito: un reddito ordinario più basso (perché si deducono più costi) riduce anche i contributi
IVA	Nell'ordinario si applica l'IVA ai clienti: neutra con clienti imprese, ma un aumento di prezzo del 22% per i clienti privati; in compenso si detrae l'IVA sugli acquisti (Lezione 10)
Adempimenti	L'ordinario richiede registri IVA, liquidazioni periodiche e una contabilità più strutturata, quindi costi di gestione più alti

DAL CONFRONTO DELLE IMPOSTE AL CONFRONTO DEL CARICO TOTALE

L'errore più diffuso è fermarsi all'imposta. In realtà l'imprenditore paga imposte **e** contributi, e i contributi alla Gestione Separata (26,07% nel 2026, Lezione 5) si calcolano sul reddito imponibile: se nell'ordinario il reddito scende perché si deducono più costi, scendono anche i contributi. Il confronto corretto, quindi, è sul **carico**

complessivo: imposta più contributi. Un calcolo definitivo deve poi considerare la deducibilità dei contributi versati (prevista in entrambi i regimi), le detrazioni IRPEF e le addizionali locali nell'ordinario: per questo la simulazione va sempre rifinita con il commercialista sui dati reali.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014:** disciplina del regime forfettario (requisiti, coefficienti, imposta sostitutiva).
- **Art. 1, comma 64, L. 190/2014:** il reddito forfettario si riduce dei contributi previdenziali versati.
- **Art. 11 TUIR (DPR 917/1986):** scaglioni e aliquote IRPEF, applicati nel regime ordinario (Lezione 12).
- **Artt. 54 e ss. TUIR:** determinazione analitica del reddito di lavoro autonomo (ricavi/compensi meno spese inerenti documentate).
- **DPR 633/1972:** nel regime ordinario si applica la disciplina IVA ordinaria (Lezioni 10-11).

ESEMPIO PRATICO: MARCO BRUNI METTE A CONFRONTO I DUE REGIMI

Marco Bruni (coefficiente 78%, cioè 22% di costi riconosciuti forfettariamente) fattura 30.000 €. Ha però spese reali documentabili per 12.000 € (attrezzatura, software, ufficio): molto più del 22% forfettario (6.600 €).

Passo 1 — Il confronto sulla sola imposta (ipotesi: Marco oltre il quinto anno, aliquota 15%).

	Regime forfettario	Regime ordinario
Ricavi	30.000 €	30.000 €
Costi riconosciuti	6.600 € (22% forfettario)	12.000 € (spese reali documentate)
Reddito imponibile	23.400 €	18.000 €
Imposta (stimata, aliquota marginale IRPEF 23% sull'ordinario vs 15% sostitutiva forfettario)	$23.400 \times 15\% = 3.510 \text{ €}$	$18.000 \times 23\% = 4.140 \text{ €}$

Sul piano della **sola imposta** il forfettario resta più conveniente anche con spese reali alte, perché l'aliquota sostitutiva (15%) è più bassa della prima aliquota IRPEF (23%, Lezione 12).

Passo 2 — Aggiungiamo i contributi INPS (Gestione Separata 26,07%, Lezione 5).

	Regime forfettario (15%)	Regime ordinario
Imposta	3.510 €	4.140 €
Contributi INPS (26,07% del reddito)	$23.400 \times 26,07\% \approx 6.100 \text{ €}$	$18.000 \times 26,07\% \approx 4.693 \text{ €}$
Carico totale (semplificato)	9.610 €	8.833 €

Il quadro si ribalta: con queste spese reali, nell'ordinario Marco paga circa 630 € di imposta in più ma circa 1.407 € di contributi in meno, con un carico complessivo inferiore di circa 777 €.

Passo 3 — E nei primi cinque anni? Con l'aliquota start-up del 5% (Lezione 4) l'imposta forfettaria scende a 1.170 € e il carico totale a 7.270 € (1.170 + 6.100): in questa fase il forfettario resta nettamente più conveniente (circa 1.563 € in meno rispetto all'ordinario).

Commento. Lo stesso Marco, con gli stessi ricavi e le stesse spese, trova la soluzione migliore in un regime o nell'altro a seconda della fase dell'attività. Va aggiunta la variabile IVA: con l'ordinario Marco dovrà addebitare il 22% ai clienti, e se lavora molto con privati questo pesa sul prezzo finale. È un calcolo da rifare ogni anno, non un automatismo.

Passare al regime ordinario significa anche, per la prima volta, dover gestire l'**IVA**: le prossime due lezioni spiegano esattamente come funziona.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Confrontare solo le aliquote (15% contro 23%).** Conseguenza: si conclude che il forfettario "vince sempre". Come evitarlo: confrontare il carico totale, contributi compresi, su redditi diversi.
2. **Contare spese non inerenti o non documentate.** Conseguenza: nell'ordinario quelle spese vengono riprese a tassazione in caso di controllo. Come evitarlo: includere nella simulazione solo costi fatturati e legati all'attività.
3. **Dimenticare l'IVA verso i clienti privati.** Conseguenza: a parità di prezzo netto, il cliente privato paga il 22% in più, oppure Marco deve ridurre il proprio compenso. Come evitarlo: stimare la quota di clienti privati prima di decidere.
4. **Non considerare la fase start-up al 5%.** Conseguenza: si abbandona il forfettario nel periodo in cui è più vantaggioso. Come evitarlo: rifare il conto con l'aliquota effettivamente applicabile.

ESERCIZIO

Giulia, consulente in regime forfettario da più di cinque anni (aliquota 15%, coefficiente 78%, iscritta alla Gestione Separata), prevede ricavi per 50.000 € e spese reali documentabili per 20.000 €. Calcola, in modo semplificato (senza deducibilità dei contributi, detrazioni e addizionali): 1) reddito, imposta e contributi nel forfettario; 2) reddito, IRPEF e contributi nell'ordinario; 3) quale regime comporta il carico totale più basso.

Soluzione

1. **Forfettario:** reddito = $50.000 \times 78\% = 39.000$ €; imposta = $39.000 \times 15\% = 5.850$ €; contributi = $39.000 \times 26,07\% = 10.167,30$ €. Totale: **16.017,30 €**.
2. **Ordinario:** reddito = $50.000 - 20.000 = 30.000$ €; IRPEF = $28.000 \times 23\% + 2.000 \times 33\% = 6.440 + 660 = 7.100$ €; contributi = $30.000 \times 26,07\% = 7.821$ €. Totale: **14.921 €**.
3. L'ordinario costa 1.096,30 € in meno, nonostante l'IRPEF sia più alta di 1.250 €: il risparmio contributivo (2.346,30 €) più che compensa. Prima di decidere Giulia deve però valutare l'IVA verso eventuali clienti privati e i maggiori costi di gestione dell'ordinario.

IN SINTESI

- Il forfettario presume i costi tramite il coefficiente; l'ordinario deduce i costi reali documentati e inerenti.
- Spese reali superiori alla quota forfettaria sono un primo segnale, non una conclusione.
- Il confronto corretto è sul carico totale: imposta più contributi, che si calcolano sul reddito.
- Nei primi cinque anni al 5% il forfettario è quasi sempre più conveniente.
- Il passaggio all'ordinario porta con sé l'IVA e adempimenti più strutturati.

Lezione 10 — Il meccanismo dell'IVA: operazioni imponibili, aliquote, IVA a debito e a credito

Obiettivi della lezione - Spiegare che cos'è l'IVA, chi la paga in ultima battuta e perché per l'impresa è (di norma) neutra. - Verificare quando un'operazione è soggetta a IVA, attraverso i tre presupposti. - Determinare la base imponibile e scegliere l'aliquota corretta. - Distinguere IVA a debito, IVA a credito detraibile e IVA indetraibile, registrandole in contabilità.

CHE COS'È L'IVA E PERCHÉ È NEUTRA PER L'IMPRESA

L'**IVA** (Imposta sul Valore Aggiunto, DPR 633/1972) è un'imposta sui consumi: la paga, in ultima battuta, il consumatore finale. Si chiama "sul valore aggiunto" perché, passaggio dopo passaggio lungo la filiera, ogni impresa versa allo Stato l'imposta corrispondente solo al valore che ha aggiunto: incassa IVA sulle vendite, detrae quella pagata sugli acquisti e versa la differenza. Per un'impresa in regime ordinario come **Verdi Srl**, l'IVA è quindi **neutra**: l'azienda non la tiene per sé, fa solo da tramite tra i propri clienti e lo Stato.

Il meccanismo si basa su due flussi distinti:

- **IVA a debito**: quella che Verdi Srl applica sulle fatture di **vendita** ai propri clienti (diritto di **rivalsa**, art. 18). Non è un ricavo dell'azienda: è un importo che l'azienda incassa dal cliente per conto dello Stato e che dovrà riversare all'Erario.
- **IVA a credito**: quella che Verdi Srl paga ai propri **fornitori** sugli acquisti (merci, servizi, beni strumentali). È un importo già pagato che l'azienda può recuperare scalandolo da quanto deve allo Stato (diritto di **detrazione**, art. 19).

Passaggio della filiera	Prezzo senza IVA	IVA 22% addebitata	IVA detratta	IVA versata allo Stato
Il fornitore vende a Verdi Srl	1.000 €	220 €	—	220 €
Verdi Srl vende al consumatore	1.500 €	330 €	220 €	110 €
Totale incassato dallo Stato				330 € = 22% del prezzo finale

Lo Stato incassa in totale 330 €, esattamente il 22% del prezzo pagato dal consumatore finale, ma lo incassa "a rate" lungo la filiera. Verdi Srl versa solo 110 €, cioè il 22% del valore che ha aggiunto (500 €).

QUANDO UN'OPERAZIONE È SOGGETTA A IVA: I TRE PRESUPPOSTI

Un'operazione è **imponibile** solo se ricorrono contemporaneamente tre presupposti:

1. **Oggettivo** (artt. 2 e 3): deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi a titolo oneroso.
2. **Soggettivo** (artt. 4 e 5): deve essere effettuata nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione. Una Srl come Verdi è considerata sempre "impresa"; un privato che vende la propria auto usata non applica l'IVA.
3. **Territoriale** (artt. 7-7-octies): l'operazione deve considerarsi effettuata in Italia.

Se manca anche uno solo dei tre presupposti, l'operazione è **esclusa** (fuori campo IVA). Esistono poi le operazioni **non imponibili** (es. esportazioni) ed **esenti** (es. molte prestazioni sanitarie e finanziarie, art. 10): la distinzione, decisiva per il diritto alla detrazione, è approfondita nella guida **IVA Avanzata** (Lezione 2).

Conta anche il **quando: il momento di effettuazione** (art. 6) fissa il periodo in cui l'IVA diventa dovuta. Per le cessioni di beni mobili è di regola la consegna o spedizione; per le prestazioni di servizi è il pagamento del corrispettivo. Se la fattura viene emessa prima, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato. La fattura elettronica (guida Contabilità, Lezione 8) va emessa di regola entro 12 giorni dall'effettuazione (art. 21).

LA BASE IMPONIBILE: QUALI VALORI INFLUENZANO L'IVA

L'IVA si calcola applicando l'aliquota alla **base imponibile** (art. 13), cioè l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al fornitore secondo le condizioni contrattuali, **aumentato delle spese accessorie** addebitate al cliente (trasporto, imballaggio, posa in opera) e degli altri oneri a suo carico.

Concorre alla base imponibile (art. 13)	Non concorre alla base imponibile (art. 15)
Prezzo di vendita pattuito	Interessi moratori e penalità per ritardi o inadempimenti
Spese di trasporto, imballaggio e accessorie addebitate al cliente	Rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché documentate
Sconti concessi successivamente: si gestiscono con nota di variazione (art. 26)	Sconti e abbuoni previsti contrattualmente e indicati in fattura (riducono direttamente il corrispettivo)
	Valore degli imballaggi e recipienti con patto di restituzione

 **Punto chiave:** il trasporto addebitato al cliente segue l'aliquota del bene venduto e aumenta la base imponibile. Se Verdi Srl vende materiali per 1.000 € e addebita 50 € di consegna in cantiere, la base imponibile è 1.050 € e l'IVA al 22% è 231 €, non 220 €.

LE ALIQUOTE E L'IVA INDETRAIBILE

Le **aliquote** in vigore (art. 16 e Tabella A allegata al DPR 633/1972) sono quattro:

Aliquota	Tipo	Esempi tipici
22%	Ordinaria	La maggior parte di beni e servizi, salvo casi espressamente elencati nelle tabelle
10%	Ridotta (Tabella A, parte III)	Alcuni interventi edilizi di recupero, somministrazione di alimenti e bevande, alcuni beni energetici
5%	Ridottissima (Tabella A, parte II-bis)	Alcuni beni e servizi specifici, ad esempio alcune erbe aromatiche fresche (basilico, rosmarino, salvia) e alcune prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali
4%	Minima (Tabella A, parte II)	Beni di prima necessità (es. pane e alcuni alimentari di base, libri, alcuni dispositivi medici, abitazione prima casa)

Per un rivenditore di materiali edili come Verdi Srl la regola è il 22%, ma le tabelle prevedono aliquote ridotte per i **beni finiti** (non le materie prime e i semilavorati) ceduti per la costruzione di abitazioni: 4% se destinati alla costruzione della "prima casa", 10% per le altre abitazioni non di lusso, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni dell'acquirente. Applicare l'aliquota ridotta senza i presupposti espone a recupero della differenza d'imposta e a sanzioni.

Non tutta l'IVA sugli acquisti è recuperabile. L'art. 19 consente la detrazione solo per gli acquisti **inerenti** all'attività che genera operazioni imponibili (o non imponibili); l'art. 19-bis¹ stabilisce limiti oggettivi. I più frequenti per una PMI:

- **Autovetture** non utilizzate esclusivamente nell'attività (e relativi carburanti, manutenzioni, pedaggi): IVA detraibile al **40%**.
- **Spese di rappresentanza**: IVA indetraibile, salvo i beni di costo unitario non superiore a 50 €.
- Acquisti destinati a operazioni **esenti**: detrazione esclusa o ridotta tramite il pro-rata (guida IVA Avanzata, Lezione 15).

La parte indetraibile **diventa un costo** e segue il costo a cui si riferisce (ad esempio, aumenta il costo del carburante in Conto Economico).

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Artt. 1-5 DPR 633/1972**: presupposto oggettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi) e soggettivo (esercizio di impresa, arte o professione).
- **Artt. 7-7-octies DPR 633/1972**: territorialità delle operazioni.
- **Art. 6 DPR 633/1972**: momento di effettuazione delle operazioni.
- **Art. 10 DPR 633/1972**: elenco delle operazioni esenti.
- **Artt. 13 e 15 DPR 633/1972**: base imponibile ed esclusioni dalla base imponibile.
- **Art. 16 e Tabella A DPR 633/1972**: aliquote ordinaria e ridotte.
- **Art. 18 DPR 633/1972**: obbligo di rivalsa dell'IVA nei confronti del cliente.
- **Artt. 19 e 19-bis1 DPR 633/1972**: diritto alla detrazione e limiti oggettivi (autovetture al 40%, rappresentanza).
- **Art. 21 DPR 633/1972**: contenuto e termini di emissione della fattura.
- **OIC 25** (imposte) e **OIC 12** (schemi di bilancio): l'IVA detraibile non transita dal Conto Economico; l'IVA indetraibile si somma al costo dell'acquisto.

ESEMPIO PRATICO: LE FATTURE DI VERDI SRL IN UN PERIODO

Verdi Srl vende merce a un cliente per 1.000 € + IVA al 22% (220 €): la fattura emessa è di 1.220 €, di cui **220 € sono IVA a debito**. Nello stesso periodo acquista materie prime per 1.500 € + IVA al 22% (330 €) dal proprio fornitore: quei **330 € sono IVA a credito**.

Passo 1 — La registrazione della vendita.

Conto	Dare	Avere
Crediti v/clienti	1.220	
Merci c/vendite		1.000
IVA a debito		220

Passo 2 — La registrazione dell'acquisto.

Conto	Dare	Avere
Merci c/acquisti	1.500	
IVA a credito	330	
Debiti v/fornitori		1.830

Passo 3 — Un acquisto con IVA parzialmente indetraibile. Verdi Srl fa rifornimento per un'autovettura aziendale non esclusivamente strumentale: 100 € + IVA 22 €. Solo il 40% dell'IVA (8,80 €) è detraibile; il restante 60% (13,20 €) si aggiunge al costo.

Conto	Dare	Avere
Carburanti (100 + 13,20)	113,20	
IVA a credito	8,80	
Debiti v/fornitori		122

Commento. Nei primi due passaggi il Conto Economico registra solo 1.000 € di ricavi e 1.500 € di costi: l'IVA è una partita di giro che passa per i conti patrimoniali IVA a debito/IVA a credito, in attesa della liquidazione periodica che vediamo nella prossima lezione. Nel terzo passaggio, invece, una parte dell'IVA (13,20 €) diventa costo, ed è questa la ragione per cui l'IVA non compare mai nel Conto Economico, salvo i casi di IVA indetraibile (ad esempio alcune spese di rappresentanza o le auto non strumentali). La distinzione più fine tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti ed escluse, fondamentale per chi esporta o lavora con l'estero, è approfondita nella guida dedicata **IVA Avanzata** di questo catalogo.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- 1. Considerare l'IVA incassata come liquidità disponibile.** Conseguenza: alla scadenza della liquidazione manca la cassa per versarla. Come evitarlo: trattare l'IVA a debito come denaro dello Stato temporaneamente in custodia.
- 2. Dimenticare le spese accessorie nella base imponibile.** Conseguenza: IVA a debito sottostimata, con recupero e sanzioni. Come evitarlo: applicare l'IVA anche a trasporto e imballaggio addebitati al cliente.
- 3. Applicare un'aliquota ridotta senza i presupposti.** Conseguenza: in caso di controllo si recupera la differenza fino al 22%, che difficilmente si potrà chiedere al cliente a distanza di anni. Come evitarlo: verificare la voce di tabella e acquisire la documentazione richiesta.
- 4. Detrarre per intero l'IVA sulle auto o sulla rappresentanza.** Conseguenza: detrazione indebita e sanzioni. Come evitarlo: impostare in contabilità codici IVA specifici per gli acquisti a detrazione limitata.

ESERCIZIO

In un mese Verdi Srl registra: a) vendita di materiali a un'impresa edile per 5.000 € + IVA 22%; b) vendita di beni finiti a un privato per la costruzione della prima casa, 2.000 € + IVA 4% (presupposti documentati); c) acquisto di merce per 3.000 € + IVA 22%; d) carburante per un'autovettura non esclusivamente strumentale, 500 € + IVA 22%; e) pranzo di rappresentanza con clienti, 200 € + IVA 10%. Calcola IVA a debito, IVA a credito detraibile, IVA indetraibile e saldo del mese.

Soluzione

- **IVA a debito:** a) $5.000 \times 22\% = 1.100$ €; b) $2.000 \times 4\% = 80$ €. Totale **1.180 €**.
- **IVA sugli acquisti:** c) $3.000 \times 22\% = 660$ € (detraibile al 100%); d) $500 \times 22\% = 110$ €, detraibile al 40% = 44 €, indetraibile 66 €; e) $200 \times 10\% = 20$ €, indetraibile perché spesa di rappresentanza.
- **IVA a credito detraibile:** $660 + 44 = 704$ €.
- **IVA indetraibile** (diventa costo): $66 + 20 = 86$ €.
- **Saldo:** $1.180 - 704 = 476$ € a debito.

IN SINTESI

- L'IVA è un'imposta sui consumi: la sostiene il consumatore finale, l'impresa la incassa e la versa per differenza.
- Un'operazione è imponibile solo se ricorrono insieme i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale.

- La base imponibile comprende il prezzo e le spese accessorie addebitate; interessi moratori e anticipazioni documentate ne restano fuori.
 - Le aliquote sono 22%, 10%, 5% e 4%; quelle ridotte valgono solo nei casi espressamente previsti dalle tabelle.
 - L'IVA detraibile non tocca il Conto Economico; l'IVA indetraibile (auto, rappresentanza, operazioni esenti) diventa costo.
-

Lezione 11 — La liquidazione periodica dell'IVA: mensile vs trimestrale, scadenze e credito IVA

Obiettivi della lezione - Calcolare la liquidazione IVA di un periodo e registrarla in contabilità. - Stabilire se un'impresa liquida mensilmente o trimestralmente e quali scadenze deve rispettare. - Gestire un credito IVA: riporto, compensazione e rimborso. - Pianificare la liquidità attorno ai versamenti IVA, acconto di dicembre compreso.

IL CALCOLO DELLA LIQUIDAZIONE

Alla fine di ogni periodo (mese o trimestre), Verdi Srl deve fare la **liquidazione IVA**: sommare tutta l'IVA a debito del periodo, sommare tutta l'IVA a credito detraibile del periodo e versare la differenza.

$$\text{IVA da versare} = \text{Totale IVA a debito} - \text{Totale IVA a credito} (- \text{eventuale credito del periodo precedente})$$

I dati provengono dai **registri IVA**: il registro delle fatture emesse (art. 23) per l'IVA a debito e il registro degli acquisti (art. 25) per l'IVA a credito. Due regole di competenza contano più di quanto sembri:

- L'IVA a debito entra nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata (art. 6, Lezione 10);
- L'IVA sugli acquisti si può detrarre già nella liquidazione del mese di effettuazione se la fattura è ricevuta e annotata entro il **15 del mese successivo** (art. 1 DPR 100/1998, come modificato dal D.L. 119/2018). Questa regola non vale per le fatture di operazioni dell'anno precedente ricevute a gennaio, che si detraggono nell'anno di ricezione.

Il diritto alla detrazione va esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui la fattura è stata ricevuta: un'IVA a credito dimenticata oltre quel termine è persa.

Se il risultato è **positivo**, va versato con F24 (lo stesso modello visto per i crediti d'imposta, Lezione 26). Se è **negativo** (più credito che debito), l'eccedenza si riporta al periodo successivo e diventa un **credito IVA**, utilizzabile in compensazione o, in alcuni casi, richiedibile a rimborso.

MENSILE O TRIMESTRALE: PERIODICITÀ E SCADENZE

Periodicità: la liquidazione è **mensile** per chi, nell'anno precedente, ha superato 500.000 € di volume d'affari (prestazioni di servizi/arti e professioni) o 800.000 € (altre attività, es. commercio di beni); è **trimestrale**, con una maggiorazione dell'1% a titolo di interesse, per chi resta sotto queste soglie e sceglie questa opzione.

	Liquidazione mensile	Liquidazione trimestrale
Chi	Volume d'affari anno precedente oltre 500.000 € (servizi) o 800.000 € (altre attività), oppure per scelta	Volume d'affari entro le stesse soglie
Versamento	Entro il 16 del mese successivo	1° trimestre: 16 maggio; 2°: 20 agosto; 3°: 16 novembre
Maggiorazione	Nessuna	1% a titolo di interesse sui versamenti trimestrali
Ultimo periodo	Dicembre: entro il 16 gennaio	4° trimestre: confluisce nel saldo della dichiarazione annuale, entro il 16 marzo

Quando la scadenza cade di sabato o festivo slitta al primo giorno lavorativo successivo (nel 2026, ad esempio, il versamento del primo trimestre è slittato da sabato 16 a lunedì 18 maggio).

Versamenti di importo minimo. Dal 2024 (art. 9 D.Lgs. 1/2024) il versamento periodico non si effettua se l'IVA dovuta **non supera 100 €**: l'importo si somma a quello del periodo successivo e va comunque versato entro il 16 dicembre dello stesso anno. La soglia (che ha sostituito la precedente di 25,82 €) non si applica all'acconto IVA né al saldo annuale.

Acconto IVA. Entro il **27 dicembre** si versa un acconto sull'IVA dell'ultimo mese o trimestre. Con il metodo storico, il più usato, è pari all'**88%** dell'IVA versata (o che si sarebbe dovuta versare) per lo stesso periodo dell'anno precedente; in alternativa si può usare il metodo previsionale (88% dell'IVA stimata) o quello analitico (100% dell'IVA risultante dalle operazioni effettuate fino al 20 dicembre).

LIPE e dichiarazione annuale. Al versamento si affianca la **Comunicazione LIPE** (Liquidazioni Periodiche IVA), un adempimento di trasmissione dati distinto dal versamento, con scadenze fissate ogni anno dall'Agenzia delle Entrate (di norma entro la fine del secondo mese successivo al trimestre, salvo proroghe). Tutto confluisce poi nella **dichiarazione IVA annuale** (guida IVA Avanzata, Lezione 12), da presentare tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo.

IL CREDITO IVA: RIPORTO, COMPENSAZIONE, RIMBORSO

Un credito IVA può nascere per ragioni fisiologiche (acquisti concentrati in un periodo, investimenti, vendite con aliquote ridotte e acquisti al 22%) o strutturali (molte operazioni non imponibili, come le esportazioni). Ha tre destini possibili:

1. **Riporto** al periodo successivo: è automatico e non richiede adempimenti.
2. **Compensazione orizzontale in F24** con altri tributi e contributi (IRES, ritenute, INPS). Per il credito annuale, fino a 5.000 € si compensa liberamente dal 1° gennaio dell'anno successivo; oltre 5.000 € solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA e con il **visto di conformità** di un professionista abilitato (o la sottoscrizione dell'organo di controllo), con soglie di esonero più alte per i contribuenti "premiali" ISA. Le compensazioni concorrono al plafond annuo descritto nella Lezione 26.
3. **Rimborso**, ammesso solo nei casi previsti dall'art. 30 DPR 633/1972: ad esempio aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite, prevalenza di operazioni non imponibili, acquisti di beni ammortizzabili, cessazione dell'attività. Per i crediti trimestrali il rimborso infrannuale è possibile, oltre 2.582,28 €, nei casi dell'art. 38-bis.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Artt. 23 e 25 DPR 633/1972**: registri delle fatture emesse e degli acquisti.
- **Art. 27 DPR 633/1972 e DPR 100/1998**: liquidazioni e versamenti mensili; art. 1 DPR 100/1998 per la detrazione delle fatture ricevute entro il 15 del mese successivo.
- **Art. 7 DPR 542/1999**: opzione per le liquidazioni trimestrali e maggiorazione dell'1%.
- **Art. 9 D.Lgs. 1/2024**: soglia minima di 100 € per i versamenti periodici, con versamento entro il 16 dicembre.
- **Art. 6 L. 405/1990**: acconto IVA di dicembre.
- **Art. 21-bis D.L. 78/2010**: comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE).
- **Art. 30 e art. 38-bis DPR 633/1972**: casi di rimborso annuale e infrannuale del credito IVA.
- **Art. 17 D.Lgs. 241/1997**: compensazione in F24; per il credito IVA annuale oltre 5.000 €, visto di conformità e utilizzo dal decimo giorno successivo alla dichiarazione.

ESEMPIO PRATICO: LA LIQUIDAZIONE MENSILE DI VERDI SRL

Verdi Srl liquida l'IVA **mensilmente**, come nella guida Contabilità (Lezione 7): con IVA a debito dell'ordine di 15.000 € al mese, le vendite imponibili al 22% sono di circa 68.000 € al mese, cioè oltre 800.000 € l'anno, sopra la soglia dei trimestrali per le imprese commerciali. Nel mese di aprile ha accumulato 15.000 € di IVA a debito (dalle vendite) e 9.000 € di IVA a credito (dagli acquisti).

Passo 1 — Il calcolo.

$$\text{IVA da versare} = 15.000 \text{ €} - 9.000 \text{ €} = \mathbf{6.000 \text{ €}}$$

Passo 2 — Il versamento. Essendo mensile, Verdi Srl non applica alcuna maggiorazione: versa con F24 **6.000 €** entro il 16 maggio (nel 2026, lunedì 18 maggio, perché il 16 cadeva di sabato). Se fosse un contribuente trimestrale, sul saldo di un trimestre dovrebbe aggiungere l'1% a titolo di interessi: su 6.000 € sarebbero 60 €, un costo (interessi passivi), non IVA.

Passo 3 — La scrittura di liquidazione (chiusura dei conti IVA nel conto Erario c/IVA).

Conto	Dare	Avere
IVA a debito	15.000	
IVA a credito		9.000
Erario c/IVA		6.000

Passo 4 — Il versamento.

Conto	Dare	Avere
Erario c/IVA	6.000	
Banca c/c		6.000

Passo 5 — La variante con credito. Se l'IVA a credito del mese fosse stata 18.000 € (acquisti importanti, es. un macchinario nuovo), il risultato sarebbe stato negativo per 3.000 €: nessun versamento, e quei 3.000 € di credito si sarebbero riportati al mese successivo, riducendo il versamento del 16 giugno.

Commento. Il numero che conta per la tesoreria non è l'utile, ma il saldo IVA del periodo: 6.000 € da versare a metà del mese successivo vanno accantonati man mano che si incassano le fatture. Un'azienda che investe molto in un certo periodo (acquisti di beni strumentali, scorte) genera spesso un credito IVA temporaneo: non è un problema, ma va **pianificato nella liquidità**. Il credito rientra nei periodi successivi quando le vendite superano di nuovo gli acquisti, oppure si può chiedere a rimborso o usare in compensazione (Lezione 26) se la situazione è strutturale e non occasionale.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- 1. Usare la cassa dell'IVA incassata per pagare fornitori.** Conseguenza: omesso versamento, con sanzione amministrativa (art. 13 D.Lgs. 471/1997) e interessi, riducibile solo con il ravvedimento operoso (Lezione 18). Come evitarlo: un conto o un fondo di tesoreria dedicato alle imposte.
- 2. Dimenticare la maggiorazione dell'1% nei versamenti trimestrali.** Conseguenza: versamento insufficiente da regolarizzare. Come evitarlo: calcolare sempre l'importo maggiorato nel modello F24.
- 3. Perdere la detrazione di fatture ricevute in ritardo.** Conseguenza: IVA pagata al fornitore e mai recuperata. Come evitarlo: controllare periodicamente il cassetto fiscale e il Sistema di Interscambio rispetto al registro

acquisti.

4. **Compensare un credito IVA annuale oltre 5.000 € senza visto o prima della dichiarazione.** Conseguenza: compensazione indebita, con recupero del credito e sanzioni. Come evitarlo: pianificare la presentazione anticipata della dichiarazione IVA con visto.

ESERCIZIO

Beta Snc, un'altra impresa (ipotetica) con volume d'affari sotto le soglie e quindi in liquidazione trimestrale, registra: 2° trimestre, IVA a debito 14.000 € e IVA a credito 17.500 €; 3° trimestre, IVA a debito 16.000 € e IVA a credito 10.000 €. Calcola l'esito di ciascun trimestre, l'importo da versare e la scadenza. Che cosa succederebbe se il saldo del terzo trimestre fosse di 80 €?

Soluzione

- **2° trimestre:** $14.000 - 17.500 = -3.500$ €. Nessun versamento, credito di 3.500 € riportato al trimestre successivo.
- **3° trimestre:** $16.000 - 10.000 = 6.000$ €; meno il credito riportato 3.500 € = 2.500 €. Maggiorazione 1% = 25 €. Versamento di **2.525 €** entro il 16 novembre.
- **Saldo di 80 €:** è inferiore alla soglia di 100 €, quindi non si versa a novembre. Si somma al quarto trimestre, ma la regola impone comunque il versamento degli importi sotto soglia entro il 16 dicembre dello stesso anno.

IN SINTESI

- La liquidazione è la differenza tra IVA a debito e IVA a credito detraibile del periodo, al netto di eventuali crediti riportati.
- Mensile oltre 500.000 € (servizi) o 800.000 € (altre attività) di volume d'affari; altrimenti trimestrale con maggiorazione dell'1%.
- Scadenze: 16 del mese successivo (mensili); 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e saldo annuale al 16 marzo (trimestrali); acconto il 27 dicembre.
- Sotto i 100 € il versamento si rinvia al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre.
- Il credito IVA si riporta, si compensa (con visto oltre 5.000 € annui) o, nei casi di legge, si chiede a rimborso.

Lezione 12 — IRPEF: i nuovi scaglioni 2026 (esempio pratico)

Obiettivi della lezione - Applicare correttamente gli scaglioni IRPEF 2026 a un reddito imponibile. - Distinguere aliquota marginale e aliquota media e capirne l'uso. - Collocare l'IRPEF nel percorso che porta dal reddito all'imposta netta. - Misurare l'effetto della riduzione della seconda aliquota decisa con la Legge di Bilancio 2026.

CHI PAGA L'IRPEF E COME È FATTA LA TARIFFA 2026

Chi è in regime ordinario (ditta individuale o libero professionista senza forfettario) paga l'**IRPEF**, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, a scaglioni progressivi. Dal 2024 gli scaglioni sono **tre**; la **Legge di Bilancio 2026** (L. 199/2025, art. 1, comma 3) ha ridotto dal 1° gennaio 2026 l'aliquota del secondo scaglione dal 35% al **33%**. La tariffa in vigore è quindi:

Scaglione di reddito	Aliquota
Fino a 28.000 €	23%
Da 28.001 € a 50.000 €	33%
Oltre 50.000 €	43%

Progressivo vuol dire che ogni aliquota si applica solo alla parte di reddito che rientra in quello scaglione, non a tutto il reddito. Chi supera i 28.000 € non paga il 33% su tutto, ma solo sulla parte eccedente: superare uno scaglione non fa mai diminuire il reddito netto.

Per i contribuenti con reddito complessivo oltre 200.000 € il beneficio della riduzione al 33% è neutralizzato da un taglio delle detrazioni di 440 €, cioè esattamente il risparmio massimo ottenibile (2% sui 22.000 € del secondo scaglione).

ALIQUOTA MARGINALE E ALIQUOTA MEDIA

Due concetti che conviene tenere separati:

- **Aliquota marginale**: quella che si applica all'ultimo euro di reddito. Serve per le decisioni "al margine": quanto vale una deduzione (Lezione 16), quanto costa un ricavo in più, quando conviene la Srl (Lezione 20).
- **Aliquota media**: imposta totale divisa per il reddito. Misura il peso effettivo complessivo.

Nel regime ordinario l'aliquota media è sempre inferiore alla marginale, tranne nel primo scaglione dove coincidono.

DAL REDDITO ALL'IMPOSTA DA VERSARE

L'IRPEF lorda calcolata con gli scaglioni non è ancora l'importo da pagare. Il percorso completo è:

1. **Reddito complessivo** (per un professionista: compensi meno spese documentate, Lezione 9).
2. – **Oneri deducibili** (es. contributi previdenziali obbligatori) = **reddito imponibile**.
3. × scaglioni = **IRPEF lorda**.
4. – **Detrazioni** (per tipologia di reddito, carichi di famiglia, spese detraibili, Lezione 16) = **IRPEF netta**.
5. – ritenute d'acconto subite e acconti versati = **saldo** da versare o credito.

A questo si aggiungono le **addizionali regionale e comunale**, variabili per territorio: l'imposta sostitutiva del forfettario (Lezione 4) le include già tutte in un'unica aliquota, l'IRPEF ordinaria no.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 11 TUIR (DPR 917/1986):** scaglioni e aliquote IRPEF.
- **Art. 1, comma 3, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026):** riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% dal 2026.
- **Art. 10 TUIR:** oneri deducibili dal reddito complessivo.
- **Artt. 12, 13 e 15 TUIR:** detrazioni per carichi di famiglia, per tipologia di reddito e per oneri.
- **Art. 16-ter TUIR:** riordino delle detrazioni per i redditi più elevati, con il taglio di 440 € oltre 200.000 € introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.
- **D.Lgs. 360/1998 e art. 50 D.Lgs. 446/1997:** addizionale comunale e regionale all'IRPEF.

ESEMPIO PRATICO: UN PROFESSIONISTA CON 35.000 € DI IMPONIBILE

Un libero professionista in regime ordinario ha un reddito imponibile di 35.000 €.

Passo 1 — Scomposizione per scaglioni.

Scaglione	Reddito nello scaglione	Aliquota	Imposta
Fino a 28.000 €	28.000 €	23%	6.440 €
Da 28.001 a 50.000 €	7.000 €	33%	2.310 €
Totale	35.000 €		8.750 €

$$\text{IRPEF} = (28.000 \times 23\%) + (35.000 - 28.000) \times 33\% = 6.440 + 2.310 = \mathbf{8.750 \text{ €}}$$

Passo 2 — Aliquota media e marginale. Marginale: 33%. Media: $8.750 \div 35.000 = \mathbf{25\%}$.

Passo 3 — Effetto della Legge di Bilancio 2026. Con la vecchia aliquota del 35% sul secondo scaglione l'imposta sarebbe stata $6.440 + 7.000 \times 35\% = 6.440 + 2.450 = 8.890 \text{ €}$: il taglio vale **140 €** per questo contribuente.

Passo 4 — Il collegamento con Marco Bruni. Nell'ipotesi di regime ordinario della Lezione 9, Marco ha 18.000 € di reddito, interamente nel primo scaglione: IRPEF lorda $18.000 \times 23\% = 4.140 \text{ €}$, con aliquota marginale e media coincidenti (23%). Per lui la riduzione al 33% non produce alcun effetto.

Commento. Il risultato è un'IRPEF lorda: le detrazioni la riducono, le addizionali la aumentano. Per stimare quanto resta in tasca servono tutti i passaggi del percorso visto sopra.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Applicare l'aliquota più alta a tutto il reddito.** Conseguenza: stime d'imposta gonfiate e decisioni sbagliate (ad esempio rinunciare a un incarico per "paura di cambiare scaglione"). Come evitarlo: calcolare sempre scaglione per scaglione.
2. **Confondere aliquota media e marginale.** Conseguenza: si sottovaluta o si sopravvaluta il valore di una deduzione. Come evitarlo: per le scelte al margine usare sempre la marginale.
3. **Dimenticare le addizionali.** Conseguenza: carico fiscale sottostimato di qualche punto percentuale. Come evitarlo: verificare le aliquote della propria Regione e del proprio Comune.
4. **Usare tabelle degli anni precedenti.** Conseguenza: calcoli errati (fino al 2025 il secondo scaglione era al 35%). Come evitarlo: riverificare la tariffa ogni anno (Lezione 24).

ESERCIZIO

Un professionista in regime ordinario ha un reddito imponibile di 60.000 €. Calcola l'IRPEF lorda 2026, l'aliquota media e quella marginale, e il risparmio rispetto alla tariffa 2025 (secondo scaglione al 35%).

Soluzione

- Primo scaglione: $28.000 \times 23\% = 6.440 \text{ €}$.
- Secondo scaglione: $22.000 \times 33\% = 7.260 \text{ €}$.
- Terzo scaglione: $(60.000 - 50.000) \times 43\% = 4.300 \text{ €}$.
- **IRPEF lorda 2026:** $6.440 + 7.260 + 4.300 = 18.000 \text{ €}$.
- Aliquota media: $18.000 \div 60.000 = 30\%$; aliquota marginale: **43%**.
- Con la tariffa 2025: $6.440 + 22.000 \times 35\% (7.700) + 4.300 = 18.440 \text{ €}$. Risparmio: **440 €**, il massimo possibile, perché il reddito copre interamente il secondo scaglione.

IN SINTESI

- Dal 2026 la tariffa IRPEF è 23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% oltre.
- Ogni aliquota si applica solo alla fascia di reddito corrispondente.
- L'aliquota marginale guida le decisioni; l'aliquota media misura il peso complessivo.
- L'IRPEF lorda va ridotta delle detrazioni e aumentata delle addizionali regionali e comunali.
- La riduzione della seconda aliquota vale al massimo 440 € ed è neutralizzata oltre 200.000 € di reddito.

Lezione 13 — IRES: cos'è, come si calcola, l'aliquota ordinaria e l'IRES premiale

Obiettivi della lezione - Definire l'IRES, individuare i soggetti che la pagano e il periodo a cui si riferisce. - Descrivere il percorso completo dall'utile di bilancio all'IRES da versare. - Calcolare l'IRES all'aliquota ordinaria e valutare l'effetto dell'IRES premiale 2025. - Distinguere l'IRES di competenza (in bilancio) da quella corrente (da versare).

CHE COS'È L'IRES E CHI LA PAGA

Una società di capitali come **Verdi Srl** non paga IRPEF: paga l'**IRES**, l'Imposta sul Reddito delle Società (artt. 72 ss. TUIR), sul proprio reddito imponibile.

- **Chi la paga** (art. 73 TUIR): società di capitali (Srl, Spa, Sapa), cooperative, enti commerciali residenti, oltre agli enti non commerciali per il reddito d'impresa eventualmente prodotto.
- **Aliquota ordinaria** (art. 77 TUIR): **24%**, fissa e non progressiva come l'IRPEF (Lezione 12). Un euro di reddito in più paga sempre il 24%, non di più.
- **Periodo d'imposta**: coincide di norma con l'esercizio sociale (per la maggior parte delle PMI, l'anno civile).
- **Base imponibile**: **non** è semplicemente l'utile che leggi nel bilancio civilistico (Conto Economico, guida Contabilità, Lezione 17). Si ottiene partendo da quell'utile e applicando le **variazioni fiscali** previste dal TUIR, che vediamo nel dettaglio nella prossima lezione.

Il reddito delle società di capitali è sempre **reddito d'impresa**, da qualunque fonte provenga (art. 81 TUIR): anche gli affitti di un immobile o gli interessi su un conto corrente concorrono a formare un'unica base imponibile.

IL PERCORSO DI CALCOLO: DALL'UTILE ALL'IRES DA VERSARE

Il calcolo si sviluppa in sette passaggi, gli stessi che si ritrovano nel Modello Redditi Società di Capitali (Lezione 17):

Passaggio	Descrizione	Dove si approfondisce
1. Utile (o perdita) ante imposte	Dal Conto Economico civilistico	Guida Contabilità, Lezione 17
2. + Variazioni in aumento	Costi non deducibili, ricavi tassati in anni diversi	Lezione 14
3. - Variazioni in diminuzione	Proventi esenti o non tassabili, costi dedotti in anni diversi, agevolazioni	Lezione 14
4. = Reddito (o perdita) fiscale		
5. - Perdite fiscali pregresse	Nei limiti dell'80% del reddito (100% per le perdite dei primi tre periodi)	Lezione 14
6. = Reddito imponibile × 24%	IRES lorda	
7. - Detrazioni, crediti d'imposta, ritenute, acconti versati	IRES a saldo (o credito)	Lezione 26

Il principio che lega il bilancio al fisco è la **derivazione** (art. 83 TUIR): il reddito fiscale parte dal risultato del Conto Economico. Per le società che redigono il bilancio secondo i principi OIC e non sono micro-imprese vale la **derivazione rafforzata**: ai fini fiscali si riconoscono anche i criteri di qualificazione, imputazione temporale e

classificazione previsti dai principi contabili. Per questo un bilancio corretto (OIC) è il primo presidio di un'IRES corretta.

Il **reddito fiscale** segue le regole di competenza dell'art. 109 TUIR: costi e ricavi concorrono nell'esercizio di competenza, purché certi nell'esistenza e oggettivamente determinabili nell'ammontare. I costi, inoltre, devono essere imputati a Conto Economico per essere deducibili, salvo eccezioni espresse.

Sul versamento: l'IRES si paga con F24, a saldo e in acconto. L'acconto per l'anno in corso, con il metodo storico, è pari al 100% dell'imposta dell'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti e ritenute), versato in due rate. Le date si trovano nel calendario delle imposte sui redditi (Lezioni 8 e 17).

L'IRES PREMIALE: L'ALIQUOTA AL 20% PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025

Per il periodo d'imposta 2025 (quello dichiarato nel 2026) la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 436-444) ha previsto una riduzione dell'aliquota di **4 punti**, dal 24% al **20%**, per le società che rispettano tutti questi requisiti (disposizioni attuative nel D.M. 8 agosto 2025, G.U. n. 190 del 18 agosto 2025):

Requisito	Contenuto
Accantonamento	Almeno l' 80% dell'utile 2024 destinato a una riserva apposita
Investimenti	In beni strumentali nuovi con caratteristiche "Transizione 4.0" o "5.0", destinati a strutture produttive in Italia, per almeno il 30% dell'utile accantonato e comunque non meno del 24% dell'utile 2023 , effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026
Occupazione	Numero di unità lavorative annue (ULA) del 2025 non inferiore alla media del triennio precedente e assunzioni a tempo indeterminato che aumentino di almeno l' 1% i lavoratori stabili
Cassa integrazione	Nessun ricorso alla CIG nel 2024 e nel 2025, salvo la cassa integrazione ordinaria per eventi transitori non imputabili all'impresa
Decadenza	Il beneficio si perde se l'utile accantonato viene distribuito entro il secondo esercizio successivo o se i beni agevolati vengono ceduti o destinati altrove entro il quinto periodo d'imposta successivo

È una misura **temporanea**: la Legge di Bilancio 2026 non l'ha prorogata e, per gli investimenti in beni strumentali, ha introdotto un nuovo **iperammortamento** (L. 199/2025, commi 427-436), che opera come variazione in diminuzione (Lezione 14). L'IRES premiale va quindi trattata come un'opportunità da verificare una tantum, non come l'aliquota di riferimento per piani pluriennali (Lezione 24).

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 73 TUIR**: soggetti passivi IRES.
- **Art. 75 TUIR**: base imponibile, cioè il reddito complessivo netto.
- **Art. 77 TUIR**: aliquota ordinaria del 24%.
- **Art. 81 TUIR**: il reddito delle società commerciali è considerato reddito d'impresa da qualunque fonte provenga.
- **Art. 83 TUIR**: principio di derivazione dal risultato civilistico e derivazione rafforzata per i soggetti OIC diversi dalle micro-imprese.
- **Art. 84 TUIR**: riporto delle perdite fiscali.
- **Art. 109 TUIR**: competenza, certezza e determinabilità dei componenti di reddito.
- **Art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 e D.M. 8 agosto 2025**: IRES premiale al 20% per il periodo d'imposta 2025.
- **Art. 1, commi 427-436, L. 199/2025**: iperammortamento per gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

- **OIC 25:** rilevazione in bilancio delle imposte correnti, anticipate e differite.

ESEMPIO PRATICO: L'IRES DI VERDI SRL, ORDINARIA E PREMIALE

Passo 1 — Il reddito imponibile. Dopo le variazioni che vedremo nella Lezione 14, il reddito imponibile IRES di Verdi Srl è di 46.100 €, a fronte di un utile ante imposte civilistico di 40.000 €.

Passo 2 — L'IRES all'aliquota ordinaria.

$$\text{IRES} = 46.100 \text{ €} \times 24\% = \mathbf{11.064 \text{ €}}$$

Passo 3 — L'aliquota effettiva. Rapportata all'utile civilistico, l'IRES pesa $11.064 \div 40.000 = \mathbf{27,7\%}$: più del 24% nominale, perché la base imponibile è più alta dell'utile.

Passo 4 — Il confronto con l'IRES premiale. Se Verdi Srl avesse rispettato tutti i requisiti per il periodo d'imposta 2025, la stessa base pagherebbe:

$$46.100 \times 20\% = \mathbf{9.220 \text{ €}}, \text{ con un risparmio di } 1.844 \text{ € (quasi } 1.850 \text{ €)}.$$

Passo 5 — La verifica dei requisiti (dati ipotetici). Supponiamo un utile 2024 di 30.000 € e un utile 2023 di 25.000 €. Verdi Srl avrebbe dovuto accantonare almeno 24.000 € (80% di 30.000 €) e investire in beni 4.0/5.0 almeno 7.200 €, cioè il maggiore tra il 30% dell'accantonamento (7.200 €) e il 24% dell'utile 2023 (6.000 €), oltre a rispettare i vincoli occupazionali. Un risparmio di 1.844 € richiede quindi di immobilizzare 24.000 € di utili e di investirne almeno 7.200 €: ha senso solo se l'investimento era comunque utile all'azienda.

Passo 6 — Il saldo. Se nel corso dell'anno Verdi Srl avesse versato acconti per 9.000 € (ipotesi), con l'aliquota ordinaria il saldo sarebbe $11.064 - 9.000 = \mathbf{2.064 \text{ €}}$; per l'anno successivo l'acconto con il metodo storico sarebbe pari a 11.064 €.

Commento. Il dato da tenere a mente non è "24%", ma l'aliquota effettiva sull'utile: in questo caso quasi il 28%, a cui si aggiunge l'IRAP (Lezione 15).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Stimare l'IRES come utile $\times$ 24%.** Conseguenza: imposte sottostimate (nell'esempio, 9.600 € contro 11.064 €) e liquidità insufficiente al momento del saldo. Come evitarlo: costruire sempre il prospetto delle variazioni, anche in forma di preconsuntivo.
2. **Dare per scontata l'IRES premiale.** Conseguenza: piani finanziari costruiti su un'aliquota che non esiste più dal 2026. Come evitarlo: usare il 24% come aliquota di riferimento e trattare le agevolazioni come eventuali.
3. **Accedere all'IRES premiale e poi distribuire la riserva.** Conseguenza: decadenza dal beneficio e recupero della differenza d'imposta. Come evitarlo: deliberare la destinazione degli utili tenendo conto del vincolo biennale.
4. **Dimenticare gli acconti dell'anno successivo.** Conseguenza: nel primo anno di utile elevato si paga il saldo e insieme il primo acconto, quasi il doppio dell'imposta. Come evitarlo: pianificare la tesoreria su entrambi i versamenti.

ESERCIZIO

Alfa Srl ha un reddito imponibile IRES di 60.000 €, ha versato acconti per 11.064 € e ha subito ritenute d'acconto su interessi attivi per 300 €. Calcola l'IRES lorda, il saldo da versare e l'acconto per l'anno successivo con il metodo storico. Calcola poi l'aliquota effettiva sapendo che l'utile ante imposte è di 52.000 €.

Soluzione

- **IRES lorda:** $60.000 \times 24\% = 14.400 \text{ €}$.
- **Saldo:** $14.400 - 300 \text{ (ritenute)} - 11.064 \text{ (acconti)} = 3.036 \text{ €}$.
- **Acconto anno successivo** (100% dell'imposta al netto delle ritenute): $14.400 - 300 = 14.100 \text{ €}$, da versare in due rate.
- **Aliquota effettiva:** $14.400 \div 52.000 = 27,7\%$.

IN SINTESI

- L'IRES è l'imposta sul reddito delle società di capitali e degli enti commerciali, con aliquota fissa del 24%.
- La base imponibile parte dall'utile civilistico (derivazione, art. 83 TUIR) e si corregge con le variazioni fiscali.
- L'aliquota effettiva sull'utile è spesso superiore al 24% nominale.
- L'IRES premiale al 20% riguarda solo il periodo d'imposta 2025 e richiede accantonamento, investimenti e occupazione; dal 2026 la leva è l'iperammortamento.
- Saldo e acconti vanno pianificati insieme nella tesoreria.

Lezione 14 — Le variazioni in aumento e in diminuzione dell'IRES: dall'utile civilistico al reddito imponibile

Obiettivi della lezione - Spiegare perché l'utile di bilancio e il reddito imponibile non coincidono. - Individuare e quantificare le principali variazioni in aumento e in diminuzione di una PMI. - Distinguere le variazioni permanenti da quelle temporanee e collegarle alla fiscalità differita (OIC 25). - Costruire un prospetto completo dall'utile ante imposte all'IRES dovuta.

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE E LA LOGICA DELLE VARIAZIONI

Il punto di partenza per calcolare l'IRES è sempre l'**utile ante imposte** del bilancio civilistico (Conto Economico, guida Contabilità, Lezione 17): è il **principio di derivazione** (art. 83 TUIR). Il fisco parte dal bilancio, ma non lo accetta sempre così com'è. Su quell'utile si applicano **variazioni in aumento** (quando un costo contabilizzato non è, o non è del tutto, deducibile fiscalmente, oppure un ricavo va tassato prima che il bilancio lo rilevi) e **variazioni in diminuzione** (quando un ricavo contabilizzato non è, o non è del tutto, imponibile, oppure un costo è deducibile in misura o in un momento diversi da quelli del bilancio).

Le ragioni dei disallineamenti sono tre:

1. **Limiti di deducibilità:** la legge presume un uso promiscuo o un rischio di abuso (auto, telefoni, rappresentanza) e ammette solo una parte del costo.
2. **Criteri temporali diversi:** alcuni costi sono deducibili per cassa anziché per competenza (compensi agli amministratori) o in quote massime annuali (ammortamenti, svalutazioni).
3. **Scelte di politica fiscale:** esenzioni per evitare doppie imposizioni (dividendi) o agevolazioni per incentivare comportamenti (maxi deduzione per nuove assunzioni, iperammortamento).

Ne discende la distinzione più importante:

- **Variazioni permanenti:** non si recuperano mai (la quota indeducibile dell'auto, una sanzione, il 95% esente dei dividendi).
- **Variazioni temporanee:** spostano il costo o il ricavo da un esercizio all'altro e si riassorbono negli anni successivi (compensi pagati l'anno dopo, ammortamenti eccedenti). Sono quelle che generano **imposte anticipate o differite** (OIC 25).

LE VARIAZIONI IN AUMENTO PIÙ FREQUENTI PER UNA PMI

- **Compensi agli amministratori non pagati** entro la chiusura dell'esercizio: sono deducibili fiscalmente solo nell'anno in cui vengono effettivamente **pagati** ("per cassa", non "per competenza" come in bilancio, art. 95 TUIR). Se deliberati ma non versati, generano una variazione in aumento nell'anno di competenza e una variazione in diminuzione nell'anno del pagamento (temporanea).
- **Quote di ammortamento eccedenti** le aliquote fiscali massime (i coefficienti del D.M. 31/12/1988, diversi e spesso più lenti di quelli civilistici usati in bilancio, art. 102 TUIR). La differenza si recupera negli esercizi successivi, quando il bene è ammortizzato civilisticamente ma ha ancora un valore fiscale residuo (temporanea).
- **Svalutazione dei crediti** oltre il limite fiscale: è deducibile nel limite dello **0,5%** del valore nominale dei crediti commerciali, finché il fondo fiscale non raggiunge il 5% del loro totale (art. 106 TUIR). L'eccedenza si riprende a tassazione (temporanea).
- **Interessi passivi indeducibili oltre il ROL** (art. 96 TUIR): al netto degli interessi attivi, sono deducibili solo fino al **30% del Risultato Operativo Lordo** (ROL) fiscale. La parte eccedente è indeducibile nell'anno ma riportabile ai successivi, nei limiti del ROL di quegli anni (temporanea).

- **Spese di rappresentanza** eccedenti il plafond (art. 108, comma 2, TUIR): deducibili entro l'1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro, lo 0,6% della parte tra 10 e 50 milioni e lo 0,4% oltre. Sono sempre deducibili gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 €. Dal periodo d'imposta 2025 la deducibilità richiede anche il **pagamento tracciabile** (bonifico, carte o altri sistemi previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997) (permanente).
- **Costi delle auto aziendali** non assegnate a un dipendente (art. 164 TUIR): deducibili solo al **20%** (carburante, assicurazione, manutenzione, ammortamento, quest'ultimo su un costo fiscale massimo di 18.075,99 €). L'80% resta indeducibile. Le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili al 70%; i veicoli strumentali, come il furgone di Verdi Srl (guida Contabilità, Lezione 13), sono deducibili per intero (permanente).
- **Spese telefoniche**: deducibili all'80%, con un 20% indeducibile per presunzione di uso promiscuo (art. 102, comma 9, TUIR) (permanente).
- **Multe, sanzioni e ammende**: indeducibili al 100%, qualunque sia la loro natura, per il loro carattere punitivo, secondo l'orientamento costante dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza (permanente).
- **Imposte sui redditi**: l'IRES non è mai deducibile da sé stessa (art. 99 TUIR); l'IRAP lo è solo in parte. Se si parte dall'utile netto anziché da quello ante imposte, vanno riprese a tassazione. L'IMU sugli immobili strumentali, invece, è deducibile al 100% dal 2022 (Lezione 19) e non genera variazioni.

LE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE PIÙ FREQUENTI

- **Dividendi ricevuti** da altre società di capitali: imponibili solo per il **5%** del loro importo (esenzione del 95%, art. 89 TUIR), per evitare che lo stesso utile venga tassato due volte (prima nella società che lo genera, poi in chi lo riceve come dividendo) (permanente).
- **Costi dedotti per cassa in un anno successivo**: i compensi dell'amministratore dell'anno precedente pagati in quest'anno, gli interessi passivi eccedenti degli anni precedenti che ora rientrano nel 30% del ROL (rientro delle temporanee).
- **Maggiorazioni del costo previste da agevolazioni**: la **maxi deduzione** per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 4 D.Lgs. 216/2023, rinnovata per il triennio 2025-2027), che consente di dedurre il costo dei nuovi assunti in misura maggiorata (fino al 130% per alcune categorie di lavoratori), e il nuovo **iperammortamento** per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (L. 199/2025, commi 427-436), con maggiorazioni del costo fiscale fino al 180%. La maggiorazione non transita dal bilancio: si deduce solo in dichiarazione (variazione extracontabile, permanente). L'ACE, la vecchia agevolazione sul capitale proprio, è invece abrogata dal 2024.
- **Crediti d'imposta non tassabili** e altri componenti esclusi per legge dalla base imponibile (ad esempio molti crediti d'imposta agevolativi, iscritti in bilancio come contributi ma non imponibili).
- **Utilizzo delle perdite fiscali** di esercizi precedenti (art. 84 TUIR): riportabili senza limiti di tempo, ma utilizzabili solo nei limiti dell'**80% del reddito imponibile** di ciascun anno (il restante 20% resta comunque tassato). Le perdite dei primi tre periodi d'imposta sono invece utilizzabili per intero. Tecnicamente si scomputano dopo aver determinato il reddito con le variazioni (passaggio 5 della Lezione 13), ma l'effetto è quello di una riduzione della base imponibile.

TRE CALCOLI DA SAPER FARE

Perdite pregresse. Con il reddito di 46.100 € dell'esempio che segue, il limite dell'80% è 36.880 €. Con perdite pregresse di 20.000 € la società le usa tutte: imponibile 26.100 €, IRES 6.264 €. Con perdite di 50.000 € ne usa solo 36.880 €: imponibile 9.220 €, IRES 2.212,80 €, e 13.120 € di perdite restano da riportare.

Interessi passivi. Interessi passivi 12.000 €, interessi attivi 1.000 €, ROL fiscale 30.000 €. Sono deducibili gli interessi fino a concorrenza di quelli attivi (1.000 €) più il 30% del ROL (9.000 €), quindi 10.000 € in tutto: 2.000 € sono una variazione in aumento, riportabile agli anni successivi.

Rappresentanza. Ricavi caratteristici 300.000 €: plafond 1,5% = 4.500 €. Con spese di rappresentanza pagate con mezzi tracciabili per 5.000 €, la variazione in aumento è di 500 €.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 83 TUIR:** derivazione del reddito d'impresa dal risultato di Conto Economico.
- **Art. 84 TUIR:** riporto delle perdite (limite dell'80%, perdite dei primi tre periodi utilizzabili per intero).
- **Art. 89 TUIR:** esclusione del 95% dei dividendi percepiti.
- **Art. 95, comma 5, TUIR:** compensi degli amministratori deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.
- **Art. 96 TUIR:** deducibilità degli interessi passivi entro il 30% del ROL.
- **Art. 99 TUIR:** indeducibilità delle imposte sui redditi.
- **Art. 102 TUIR e D.M. 31/12/1988:** ammortamenti dei beni materiali e coefficienti massimi; comma 9 per le spese telefoniche all'80%.
- **Art. 106 TUIR:** svalutazione dei crediti deducibile entro lo 0,5% annuo e il 5% complessivo.
- **Art. 108, comma 2, TUIR** (modificato dalla L. 207/2024): limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza e obbligo di pagamento tracciabile.
- **Art. 164 TUIR:** deducibilità limitata dei veicoli aziendali (20%, 70% per uso promiscuo ai dipendenti).
- **Art. 4 D.Lgs. 216/2023:** maxi deduzione per le nuove assunzioni.
- **Art. 1, commi 427-436, L. 199/2025:** iperammortamento 2026-2028.
- **OIC 25:** imposte anticipate e differite sulle differenze temporanee.

ESEMPIO PRATICO: DALL'UTILE DI 40.000 € AL REDDITO IMPONIBILE DI VERDI SRL

Verdi Srl ha un utile ante imposte (civilistico) di **40.000 €**. Durante l'anno: ha deliberato ma non ancora pagato 5.000 € di compensi all'amministratore, ha ammortamenti civilistici che eccedono di 2.000 € i coefficienti fiscali, ha un'auto aziendale non assegnata con 1.000 € di costi indeducibili (80% di una spesa di 1.250 €) e ha incassato 2.000 € di dividendi da una società partecipata.

Passo 1 — Il prospetto delle variazioni.

Voce	Importo	Natura
Utile civilistico ante imposte	40.000 €	
+ Compensi amministratore non pagati	+ 5.000 €	Temporanea
+ Ammortamenti eccedenti	+ 2.000 €	Temporanea
+ Quota indeducibile auto aziendale	+ 1.000 €	Permanente
- Dividendi esenti al 95% (95% di 2.000 €)	- 1.900 €	Permanente
Reddito imponibile IRES	46.100 €	

Passo 2 — Il commento voce per voce. I compensi entrano in aumento perché in bilancio sono un costo di competenza, ma il fisco li riconosce solo quando vengono pagati: l'anno prossimo, al pagamento, diventeranno una variazione in diminuzione di 5.000 €. Gli ammortamenti eccedenti si recupereranno negli anni finali della vita fiscale del bene. Dei 1.250 € di costi auto è deducibile solo il 20% (250 €). Dei 2.000 € di dividendi è tassato solo il 5% (100 €).

Passo 3 — L'IRES corrente.

IRES = $46.100 \text{ €} \times 24\% = 11.064 \text{ €}$ (invece dei 9.600 € che si sarebbero calcolati tassando direttamente l'utile civilistico di 40.000 €, senza le variazioni)

Passo 4 — La fiscalità differita (OIC 25). Le due variazioni temporanee ($5.000 + 2.000 = 7.000 \text{ €}$) anticipano un'imposta che verrà "restituita" negli anni successivi. In bilancio Verdi Srl iscrive **imposte anticipate** per $7.000 \times 24\% = 1.680 \text{ €}$, cioè un credito che riduce le imposte di competenza dell'esercizio:

	Importo
IRES corrente (da versare)	11.064 €
- Imposte anticipate sulle differenze temporanee	- 1.680 €
IRES di competenza in Conto Economico	9.384 €

Verifica: tolte le sole variazioni permanenti, $(40.000 + 1.000 - 1.900) \times 24\% = 39.100 \times 24\% = 9.384 \text{ €}$. Le imposte anticipate si iscrivono solo se è ragionevolmente certo che negli esercizi del rientro ci sarà un reddito imponibile sufficiente ad assorbirle.

Commento. La differenza tra 9.600 € e 11.064 € di questo esempio (quasi 1.500 €) mostra perché "guardare l'utile di bilancio" per stimare le tasse da pagare è un errore comune e potenzialmente costoso: le variazioni fiscali possono spostare il conto in modo significativo, in entrambe le direzioni. È anche l'origine delle imposte anticipate e differite accennate nella guida Contabilità (Lezione 17, nota OIC 25): quando una variazione è solo temporanea, il disallineamento tra fisco e bilancio genera una fiscalità differita che si inverte nel tempo.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Pagare i compensi dell'amministratore dopo la chiusura senza saperlo.** Conseguenza: maggiore IRES nell'anno e prospetto delle variazioni sbagliato. Come evitarlo: pagare entro il 31 dicembre quando possibile, o comunque rilevare la variazione e il suo rientro.
- Dedurre per intero i costi delle auto non assegnate.** Conseguenza: recupero dell'80% in sede di controllo, con sanzioni. Come evitarlo: centri di costo separati per auto, veicoli strumentali e auto assegnate.
- Pagare la rappresentanza in contanti.** Conseguenza: dal 2025 la spesa diventa interamente indeducibile, anche entro il plafond. Come evitarlo: usare sempre bonifici o carte aziendali.
- Dimenticare il rientro delle variazioni temporanee.** Conseguenza: si paga due volte la stessa imposta, perché il costo ripreso a tassazione non viene mai dedotto. Come evitarlo: tenere un registro delle differenze temporanee con l'anno previsto di rientro.
- Ignorare le agevolazioni extracontabili.** Conseguenza: si rinuncia a maxi deduzione o iperammortamento a cui si avrebbe diritto. Come evitarlo: verificare ogni anno, con il commercialista, le agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio (Lezione 24).

ESERCIZIO

L'anno successivo Verdi Srl chiude con un utile ante imposte di 50.000 €. Dati: paga i 5.000 € di compensi dell'amministratore dell'anno precedente; ha di nuovo ammortamenti civilistici eccedenti per 2.000 €; ha spese telefoniche per 1.500 €; ha pagato una multa di 400 €; ha accantonato al fondo svalutazione crediti 1.000 € su crediti commerciali di valore nominale 50.000 € (fondo fiscale ancora sotto il 5%); ha incassato dividendi per 3.000 €. Calcola il reddito imponibile e l'IRES.

Soluzione

Voce	Importo
Utile ante imposte	50.000 €
+ Ammortamenti eccedenti	+ 2.000 €
+ Telefonia indeducibile (20% di 1.500 €)	+ 300 €
+ Multa indeducibile	+ 400 €
+ Svalutazione crediti eccedente ($1.000 - 0,5\% \times 50.000 = 1.000 - 250$)	+ 750 €
- Compensi amministratore dell'anno precedente pagati ora	- 5.000 €
- Dividendi esenti (95% di 3.000 €)	- 2.850 €
Reddito imponibile	45.600 €

IRES = $45.600 \times 24\% = \mathbf{10.944 \text{ €}}$. Si noti la variazione in diminuzione di 5.000 €: è il rientro della variazione in aumento rilevata l'anno prima, che riassorbe le imposte anticipate iscritte allora ($5.000 \times 24\% = 1.200 \text{ €}$).

IN SINTESI

- Il reddito imponibile IRES nasce dall'utile ante imposte corretto con variazioni in aumento e in diminuzione.
- Le variazioni in aumento più frequenti riguardano compensi non pagati, ammortamenti e svalutazioni eccedenti, interessi oltre il 30% del ROL, rappresentanza, auto, telefonia e sanzioni.
- Le variazioni in diminuzione più frequenti sono i dividendi (esenti al 95%), i rientri delle temporanee e le agevolazioni come maxi deduzione e iperammortamento; le perdite pregresse si scomputano entro l'80% del reddito.
- Le variazioni permanenti non si recuperano mai; le temporanee si invertono nel tempo e generano imposte anticipate o differite (OIC 25).
- Stimare l'IRES come utile $\times 24\%$ è un errore: nell'esempio di Verdi Srl la differenza è di quasi 1.500 €.

Lezione 15 — IRAP: cos'è, chi la paga, come si calcola, le deduzioni sul costo del lavoro

Obiettivi della lezione - Riconoscere quali soggetti sono tenuti all'IRAP e quali ne sono esclusi, a partire dalle persone fisiche esonerate dal 2022. - Ricostruire la base imponibile IRAP di una società di capitali partendo dal Conto Economico, distinguendo le voci rilevanti da quelle escluse. - Applicare correttamente le deduzioni per il personale e la deduzione forfettaria previste dall'art. 11 del D.Lgs. 446/1997. - Calcolare l'imposta dovuta, tenendo conto delle variazioni regionali di aliquota e del rapporto tra IRAP e IRES.

CHE COS'È L'IRAP E PERCHÉ ESISTE

L'**IRAP** (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è stata istituita dal D.Lgs. 446/1997 ed è in vigore dal 1998. Nacque per sostituire, con un unico tributo, una serie di prelievi preesistenti (tra cui l'ILOR, l'ICIAP, la tassa sulla partita IVA e i contributi sanitari), e il suo gettito è destinato in larga parte al finanziamento della spesa sanitaria regionale. È per questo che si chiama "regionale": la disciplina è statale, ma l'imposta spetta alla Regione nel cui territorio si svolge l'attività, e la Regione può modularne l'aliquota entro limiti fissati dalla legge.

La differenza concettuale rispetto all'IRES (Lezioni 13-14) è netta. L'IRES tassa il **reddito**, cioè ciò che resta all'impresa dopo aver remunerato tutti i fattori produttivi, compresi i lavoratori e i finanziatori. L'IRAP, invece, colpisce il **valore della produzione netta**: la ricchezza che l'organizzazione produttiva crea *prima* di essere distribuita tra lavoratori (stipendi), finanziatori (interessi) e proprietari (utile). Ne derivano due conseguenze pratiche che ogni imprenditore deve conoscere:

1. L'IRAP **può essere dovuta anche quando la società chiude in perdita**: se gli interessi passivi o certi costi del personale assorbono tutto il margine, l'IRES è zero ma l'IRAP no;
2. L'IRAP non concede la deduzione degli **interessi passivi** e, storicamente, non concedeva quella del **costo del lavoro**: è per questo che per anni è stata definita un'imposta "sul lavoro e sul debito". Come vedremo, il legislatore è intervenuto in modo deciso sul costo del lavoro, rendendo oggi interamente deducibile quello dei dipendenti a tempo indeterminato.

Chi la paga (art. 3 D.Lgs. 446/1997):

Soggetto	IRAP dovuta?	Come si determina la base
Società di capitali ed enti commerciali (Srl, Spa, Sapa, cooperative) — es. Verdi Srl	Sì	Dal Conto Economico civilistico (art. 5, "presa diretta" dal bilancio)
Società di persone commerciali (Snc, Sas)	Sì	Da valori fiscali (art. 5-bis), salvo opzione per il metodo da bilancio
Società semplici e associazioni tra professionisti (studi associati)	Sì	Compensi meno costi inerenti (art. 8)
Enti non commerciali, Pubblica Amministrazione	Sì	Metodo "retributivo" o misto (artt. 10 e 10-bis)
Persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni — es. Marco Bruni	No, dal periodo d'imposta 2022	—

L'esonero delle persone fisiche (L. 234/2021, art. 1, comma 8) riguarda **tutte** le ditte individuali e tutti i professionisti che operano in forma individuale, **indipendentemente dal fatto che abbiano dipendenti o collaboratori**, e indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario). Marco Bruni, quindi, non paga IRAP né oggi da

forfettario, né domani se passerà al regime ordinario (Lezione 9): la questione si porrà solo se un giorno costituirà una società (Lezioni 20 e 29). Per il forfettario, peraltro, l'IRAP non era dovuta nemmeno prima, perché l'imposta sostitutiva (Lezione 4) la sostituisce espressamente.

🔴 **Punto chiave:** l'IRAP oggi è un'imposta delle **società e degli enti**, non degli imprenditori individuali. È uno dei fattori che pesano nel confronto tra ditta individuale e Srl (Lezione 20).

LA BASE IMPONIBILE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI: IL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Per una società di capitali come Verdi Srl, l'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che la base imponibile è la **differenza tra il valore della produzione (voce A del Conto Economico, art. 2425 c.c.) e i costi della produzione (voce B),** assunti così come risultano dal bilancio, con alcune esclusioni. È il cosiddetto principio di **"presa diretta" dal bilancio**: a differenza dell'IRES, dove si parte dall'utile e lo si corregge con decine di variazioni (Lezione 14), qui si parte dal margine operativo e le rettifiche sono poche e tassative.

Schematicamente:

Voce del Conto Economico	Trattamento IRAP
A — Valore della produzione (ricavi, variazione rimanenze di prodotti, altri ricavi)	Rilevante (componente positivo)
B6, B7, B8, B11 — Acquisti, servizi, godimento beni di terzi, variazione rimanenze di materie e merci	Rilevanti (deducibili)
B10 a) e b) — Ammortamenti delle immobilizzazioni	Rilevanti
B9 — Costi per il personale	Esclusi dal calcolo (rientrano poi solo tramite le deduzioni dell'art. 11)
B10 c) e d) — Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti	Escluse
B12 e B13 — Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti	Esclusi
B14 — Oneri diversi di gestione	Rilevanti, tranne l'IMU
C — Proventi e oneri finanziari (interessi, dividendi)	Fuori dalla base: gli interessi passivi non si deducono, dividendi e interessi attivi non si tassano

Il comma 3 dell'art. 5 aggiunge un elenco di costi **comunque indeducibili**, anche se classificati in voci diverse dalla B9: i compensi per **collaborazioni coordinate e continuative** (tra cui, tipicamente, i **compensi agli amministratori**), i compensi per lavoro autonomo occasionale, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la **quota interessi dei canoni di leasing**, le **perdite su crediti** e l'**IMU** (che invece, ricordiamolo, è interamente deducibile ai fini IRES: Lezione 19).

Una conseguenza importante della presa diretta: molte delle variazioni IRES viste nella Lezione 14 non hanno un equivalente IRAP, perché derivano da regole del TUIR che l'IRAP non richiama. Ad esempio, il compenso dell'amministratore deliberato e non pagato genera una variazione IRES "temporale" (deducibile quando pagato), mentre ai fini IRAP quel compenso è semplicemente indeducibile, pagato o no. I dividendi ricevuti, esclusi al 95% ai fini IRES, ai fini IRAP non entrano nemmeno nel calcolo, perché stanno nell'area finanziaria (voce C).

LE DEDUZIONI: DAL COSTO DEL LAVORO ALLA DEDUZIONE FORFETTARIA

Una volta calcolato il valore della produzione, la legge consente di sottrarre una serie di deduzioni, disciplinate dall'**art. 11 del D.Lgs. 446/1997**. È qui che si gioca la parte più delicata del calcolo, e anche quella in cui la normativa è cambiata di più negli ultimi anni.

1. Dipendenti a tempo indeterminato — deduzione integrale (art. 11, comma 4-octies). Il **costo complessivo** dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (retribuzioni, contributi previdenziali e assicurativi, TFR: in pratica quanto imputato alla voce B9 per questi lavoratori) è **interamente deducibile**. Dal 2022, dopo le modifiche del D.L. 73/2022, la deduzione è integrale "in via diretta", senza più il vecchio calcolo per differenza rispetto ad altre deduzioni. Restano esclusi gli accantonamenti per oneri futuri non legati a costi certi. Per i **lavoratori stagionali** impiegati per almeno 120 giorni in due periodi d'imposta è deducibile il 70% del costo, a partire dal secondo contratto con lo stesso datore entro due anni dalla cessazione del precedente.

2. Personale non a tempo indeterminato — deduzioni specifiche. Per i dipendenti a tempo determinato e per gli altri rapporti la deduzione non è integrale. Sono deducibili: - i **contributi INAIL** (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1); - le spese per **apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione lavoro** e, per le imprese, quelle per il **personale addetto a ricerca e sviluppo** (lett. a, n. 5); - **1.850 € annui per ciascun dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato**, fino a un massimo di **5**, se i componenti positivi del periodo non superano **400.000 €** (comma 4-bis.1). Apprendisti, disabili e personale in formazione lavoro non si contano, perché hanno già la loro deduzione.

3. Deduzione forfettaria per le basi imponibili contenute (art. 11, comma 4-bis). È una deduzione "di soggetto", non legata ai dipendenti, che spetta anche alle società di capitali e serve a ridurre il peso dell'imposta sulle realtà più piccole:

Base imponibile (dopo le altre deduzioni)	Deduzione forfettaria
fino a 180.759,91 €	8.000 €
da 180.759,92 € a 180.839,91 €	6.000 €
da 180.839,92 € a 180.919,91 €	4.000 €
da 180.919,92 € a 180.999,91 €	2.000 €
oltre 180.999,91 €	nessuna

Per le società di persone gli importi sono maggiorati (rispettivamente di 5.000, 3.750, 2.500 e 1.250 €). In caso di periodo d'imposta inferiore o superiore a dodici mesi, deduzione e soglie si ragguagliano all'anno.

 **Punto chiave:** le deduzioni non sono "già incluse" nel bilancio: vanno individuate e indicate correttamente in dichiarazione IRAP, contratto per contratto. Un'azienda che stabilizza i propri lavoratori con contratti a tempo indeterminato porta a zero l'IRAP sul loro costo: un argomento in più, accanto a quelli già visti nella guida Gestione Aziendale, a favore dei rapporti stabili quando la situazione lo consente.

ALIQUOTA, VERSAMENTI E RAPPORTO CON L'IRES

L'**aliquota ordinaria è del 3,9%** (art. 16 D.Lgs. 446/1997), confermata anche per il 2026. Ogni **Regione può aumentarla o ridurla fino a 0,92 punti percentuali** (quindi tra il 2,98% e il 4,82%) e differenziarla per settore o categoria di contribuenti; esistono inoltre aliquote specifiche per alcuni settori (banche, assicurazioni, agricoltura, Pubblica Amministrazione). Prima di qualunque calcolo reale occorre quindi verificare l'aliquota deliberata dalla Regione in cui si opera.

Dichiarazione e versamenti. L'IRAP ha una **dichiarazione autonoma** (modello IRAP), distinta dal modello Redditi (Lezione 17), ma con le stesse scadenze di trasmissione. I versamenti seguono il calendario delle imposte sui redditi (art. 30 D.Lgs. 446/1997): saldo dell'anno precedente e primo acconto entro il 30 giugno (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare), secondo acconto entro il 30 novembre, con modello F24. Se lo stesso valore della produzione è realizzato in più Regioni (ad esempio con due punti vendita in Regioni diverse), la base si ripartisce in proporzione alle retribuzioni del personale addetto stabilmente a ciascun impianto.

IRAP e IRES. L'IRAP pagata è a sua volta in parte deducibile dall'IRES, secondo il principio di cassa (cioè nell'anno del versamento): - per il **10%** dell'IRAP versata, se nel calcolo dell'utile concorrono interessi passivi al netto di quelli attivi (art. 6 D.L. 185/2008), nei limiti di tali interessi netti; - per la quota di IRAP relativa al **costo del personale** non dedotto ai fini IRAP (art. 2 D.L. 201/2011). Per un'impresa che, come Verdi Srl, ha solo dipendenti a tempo indeterminato, questa quota è pari a zero, perché il loro costo è già interamente dedotto.

Nell'esempio della Lezione 14 questa piccola deduzione è stata omessa per semplicità: nella dichiarazione reale andrebbe considerata, insieme alle altre variazioni in diminuzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **D.Lgs. 446/1997, art. 2 e art. 3** — presupposto dell'imposta (esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata) e soggetti passivi.
- **L. 234/2021, art. 1, comma 8** — esclusione dall'IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni, dal periodo d'imposta 2022.
- **D.Lgs. 446/1997, art. 5** — base imponibile delle società di capitali (A – B del Conto Economico, escluse le voci B9, B10 c-d, B12, B13) e costi comunque indeducibili (comma 3: collaborazioni, quota interessi leasing, perdite su crediti, IMU).
- **D.Lgs. 446/1997, art. 5-bis** — base imponibile delle società di persone, da valori fiscali.
- **D.Lgs. 446/1997, art. 11, comma 1, lett. a) nn. 1 e 5, e lett. b)** — deduzioni INAIL e per apprendisti, disabili, formazione lavoro, ricerca e sviluppo; elenco dei compensi indeducibili.
- **D.Lgs. 446/1997, art. 11, commi 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies** — deduzione forfettaria fino a 8.000 €, deduzione di 1.850 € per dipendente non a tempo indeterminato, deduzione integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato e del 70% degli stagionali.
- **D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni)** — riordino delle deduzioni per il personale (deduzione integrale diretta del tempo indeterminato; 1.850 € riservati ai contratti diversi).
- **D.Lgs. 446/1997, art. 16** — aliquota ordinaria 3,9% e facoltà regionale di variazione fino a $\pm 0,92$ punti.
- **D.Lgs. 446/1997, art. 30** — versamenti con le stesse modalità e scadenze delle imposte sui redditi.
- **Art. 6 D.L. 185/2008 e art. 2 D.L. 201/2011** — deducibilità parziale dell'IRAP dall'IRES.
- **OIC 12** — schema e classificazione delle voci del Conto Economico, da cui l'IRAP "prende" direttamente i valori.

ESEMPIO PRATICO: L'IRAP DI VERDI SRL, DAL CONTO ECONOMICO AL VERSAMENTO

Riprendiamo Verdi Srl, con gli stessi numeri della Lezione 14 (utile ante imposte 40.000 €) e con i ricavi di 250.000 € già usati nelle guide Controllo di Gestione e Programmazione e Finanza. Verdi Srl impiega **2 dipendenti a tempo indeterminato**, assunti con contratto part-time, per un costo complessivo annuo di **16.000 €** (8.000 € ciascuno, comprensivi di retribuzioni, contributi e TFR).

Passo 1 — Il Conto Economico (sintesi).

Voce	Importo
A1 Ricavi delle vendite	250.000 €
B6 Acquisti di merci	- 144.000 €
B7 Servizi (di cui 5.000 € compensi amministratore)	- 30.000 €
B8 Godimento beni di terzi (noleggi)	- 3.000 €
B9 Costi per il personale	- 16.000 €
B10 b) Ammortamenti	- 12.000 €
B11 Variazione rimanenze di merci	- 1.000 €
B14 Oneri diversi di gestione (di cui IMU 1.200 €, Lezione 19)	- 3.200 €
Differenza A - B	40.800 €
C Proventi finanziari (dividendi, Lezione 14)	+ 2.000 €
C Interessi passivi bancari	- 2.800 €
Utile ante imposte	40.000 €

Passo 2 — Il valore della produzione ai fini IRAP. Si parte dalla differenza A - B e si "riaggiungono" le voci che l'IRAP non riconosce:

Voce	Importo	Perché
Differenza A - B	40.800 €	Punto di partenza (presa diretta)
+ Costi per il personale (B9)	+ 16.000 €	Esclusi dalla base, rientrano con le deduzioni
+ Compensi amministratore	+ 5.000 €	Collaborazione coordinata e continuativa, indeducibile
+ IMU	+ 1.200 €	Indeducibile ai fini IRAP (art. 5, comma 3)
Valore della produzione	63.000 €	

Dividendi (+2.000 €) e interessi passivi (-2.800 €) non compaiono: stanno nella voce C, fuori dalla base IRAP.

Passo 3 — Le deduzioni.

Voce	Importo
Valore della produzione	63.000 €
- Costo integrale dei 2 dipendenti a tempo indeterminato (comma 4-octies)	- 16.000 €
= Base prima della deduzione forfettaria	47.000 €
- Deduzione forfettaria (comma 4-bis: base non superiore a 180.759,91 €)	- 8.000 €
Base imponibile IRAP	39.000 €
IRAP (3,9%)	1.521 €

Passo 4 — Il confronto: quanto valgono le deduzioni per il personale. Se Verdi Srl non potesse dedurre il costo dei due dipendenti (o lo dimenticasse in dichiarazione), avrebbe comunque diritto alla deduzione forfettaria: partirebbe quindi da $63.000 - 8.000 = 55.000$ €.

	Senza deduzioni per il personale	Con deduzioni per il personale
Valore della produzione netto (già al netto della deduzione forfettaria)	55.000 €	55.000 €
Deduzioni dipendenti a tempo indeterminato	0 €	- 16.000 €
Base imponibile IRAP	55.000 €	39.000 €
IRAP (aliquota 3,9%)	2.145 €	1.521 €

Il risparmio è di **624 €** ($16.000 \times 3,9\%$): esattamente l'aliquota applicata al costo dedotto.

Passo 5 — L'effetto dell'aliquota regionale. Con la stessa base di 39.000 €, in una Regione che applica la maggiorazione massima (4,82%) l'IRAP sarebbe 1.879,80 €; in una Regione con la riduzione massima (2,98%) sarebbe 1.162,20 €. Una differenza di oltre 700 € a parità di attività.

Passo 6 — Il carico fiscale complessivo. Sommando IRES (11.064 €, Lezione 14) e IRAP (1.521 €), Verdi Srl paga 12.585 € di imposte sul reddito e sulla produzione, pari al **31,5% circa** dell'utile ante imposte di 40.000 €: più del 27,9% "nominale" ($24\% + 3,9\%$) che molti imprenditori usano come stima rapida. La differenza nasce dalle variazioni IRES e da una base IRAP che non coincide con l'utile.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- 1. Pensare che una ditta individuale con dipendenti paghi l'IRAP.** Dal 2022 nessuna persona fisica la paga, con o senza dipendenti. Conseguenza: preventivi e confronti ditta/Srl sbagliati. Come evitarlo: ricordare che l'IRAP oggi riguarda società ed enti.
- 2. Applicare all'IRAP le regole dell'IRES.** Ad esempio, dedurre i compensi dell'amministratore nell'anno del pagamento o non riprendere a tassazione l'IMU. Conseguenza: base IRAP sottostimata e possibile recupero con sanzioni. Come evitarlo: costruire la base IRAP partendo da $A - B$, con le sole rettifiche del D.Lgs. 446/1997.
- 3. Dimenticare la deduzione forfettaria o le deduzioni per il personale.** Conseguenza: IRAP pagata in eccesso, recuperabile solo con una dichiarazione integrativa. Come evitarlo: verificare ogni anno la tipologia contrattuale di ciascun lavoratore e la soglia dei 180.759,91 €.
- 4. Usare sempre il 3,9% senza controllare la Regione.** Conseguenza: errori di calcolo in più o in meno fino a 0,92 punti. Come evitarlo: verificare l'aliquota regionale vigente per il settore.
- 5. Credere che in perdita non si paghi nulla.** Conseguenza: sorprese di cassa. Come evitarlo: stimare l'IRAP sul margine operativo, non sull'utile.

ESERCIZIO

Rossi Srl, con sede in una Regione che applica l'aliquota ordinaria, presenta i seguenti dati: - valore della produzione (voce A, interamente costituita da componenti positivi): 390.000 €; - costi della produzione (voce B): 350.000 €, di cui: - costi per il personale (B9): 70.000 €, di cui 55.000 € per dipendenti a tempo indeterminato e 15.000 € per **un** dipendente a tempo determinato (per il quale l'INAIL ammonta a 150 €); - compensi all'amministratore (collaborazione coordinata e continuativa): 12.000 €; - IMU sul negozio: 2.000 €; - interessi passivi (voce C): 4.000 €.

Calcola la base imponibile IRAP e l'imposta dovuta.

Soluzione

1. **Differenza A – B:** $390.000 - 350.000 = 40.000 \text{ €}$.
2. **Valore della produzione IRAP:** $40.000 + 70.000 \text{ (personale)} + 12.000 \text{ (amministratore)} + 2.000 \text{ (IMU)} = 124.000 \text{ €}$. Gli interessi passivi (voce C) non rilevano.
3. **Deduzioni per il personale:** - tempo indeterminato, deduzione integrale: 55.000 € ; - tempo determinato: INAIL 150 € + deduzione di 1.850 € (componenti positivi pari a 390.000 € , quindi non superiori a 400.000 €); - totale: 57.000 € . Base: $124.000 - 57.000 = 67.000 \text{ €}$. - Il resto del costo del dipendente a tempo determinato ($15.000 - 150 - 1.850 = 13.000 \text{ €}$) resta indeducibile.
4. **Deduzione forfettaria:** 67.000 € non supera $180.759,91 \text{ €}$, quindi spettano 8.000 € . Base imponibile: **59.000 €** .
5. **IRAP:** $59.000 \times 3,9\% = 2.301 \text{ €}$.

Osservazione: se il dipendente a tempo determinato fosse assunto a tempo indeterminato, anche i 13.000 € residui diventerebbero deducibili, con un risparmio di $13.000 \times 3,9\% = 507 \text{ €}$.

IN SINTESI

- L'IRAP tassa il **valore della produzione netta**, non l'utile: si paga anche in perdita se il margine operativo è positivo.
- Dal 2022 la pagano **società ed enti**, non le persone fisiche (con o senza dipendenti): Marco Bruni ne è escluso, Verdi Srl no.
- Per le società di capitali la base è **A – B del Conto Economico**, escludendo personale, svalutazioni, accantonamenti e IMU; interessi e dividendi restano fuori.
- Il costo dei **dipendenti a tempo indeterminato è interamente deducibile**; per gli altri rapporti spettano deduzioni parziali (INAIL, 1.850 € per dipendente entro 400.000 € di componenti positivi).
- Le basi fino a $180.759,91 \text{ €}$ hanno una **deduzione forfettaria di 8.000 €** (importi decrescenti fino a $180.999,91 \text{ €}$).
- Aliquota ordinaria **$3,9\%$** , modificabile dalle Regioni di $\pm 0,92$ punti; dichiarazione autonoma, versamenti alle scadenze delle imposte sui redditi.

Lezione 16 — Deduzioni e detrazioni: la differenza pratica

Obiettivi della lezione - Distinguere con precisione una deduzione da una detrazione e collocarle correttamente nel calcolo dell'imposta. - Calcolare il risparmio effettivo prodotto da ciascuna, in funzione dell'aliquota marginale del contribuente. - Riconoscere le principali deduzioni e detrazioni per chi ha Partita IVA, sia in regime forfettario sia in regime ordinario. - Valutare quale delle due leve è più utile in una pianificazione fiscale lecita.

DUE MOMENTI DIVERSI DEL CALCOLO

Il calcolo di un'imposta sul reddito segue sempre la stessa sequenza, e le due parole si collocano in due punti diversi:

Passaggio	Che cosa succede	Dove agiscono
1. Reddito complessivo	Somma dei redditi del contribuente	—
2. – Oneri deducibili	Si sottraggono dal reddito	Deduzioni
3. = Reddito imponibile	Base su cui si applicano le aliquote	—
4. Imposta lorda	Reddito imponibile × aliquote (scaglioni IRPEF, Lezione 12)	—
5. – Detrazioni	Si sottraggono dall'imposta	Detrazioni
6. = Imposta netta	Quanto si deve effettivamente	—

- La **deduzione** riduce la **base imponibile**. Il risparmio che produce non è l'importo dedotto, ma l'importo dedotto **moltiplicato per l'aliquota marginale** del contribuente, cioè l'aliquota dello scaglione più alto raggiunto.
- La **detrazione** riduce **direttamente l'imposta**. Il suo valore è fissato dalla legge (di solito una percentuale della spesa, come il 19%) e non dipende dall'aliquota marginale.

C'è una seconda differenza, meno nota: la detrazione ha bisogno di **capienza**. Se l'imposta lorda è più bassa delle detrazioni spettanti, l'eccedenza in genere si perde (salvo i casi in cui la legge la trasforma in credito o rimborso). La deduzione, invece, riduce il reddito anche quando l'imposta è bassa, ma vale poco se l'aliquota è bassa.

LE PRINCIPALI DEDUZIONI E DETRAZIONI PER CHI HA PARTITA IVA

Nel regime forfettario. Il forfettario non può dedurre i costi dell'attività (sono già "coperti" dal coefficiente di redditività, Lezione 3) e non usa le detrazioni IRPEF, perché l'imposta sostitutiva le sostituisce. Esiste però una deduzione importantissima: i **contributi previdenziali obbligatori** versati nell'anno si deducono dal reddito forfettario (L. 190/2014, art. 1, comma 64). È il caso dei contributi INPS di Marco Bruni (Lezione 5).

Nel regime ordinario (persone fisiche). Oltre ai costi dell'attività, che riducono il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, il TUIR prevede: - **oneri deducibili** (art. 10 TUIR): contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, contributi alla previdenza complementare entro un limite annuo, assegni periodici al coniuge separato, alcune erogazioni liberali; - **detrazioni** (art. 15 TUIR e leggi speciali): il 19% di spese sanitarie (per la parte eccedente la franchigia di 129,11 €), interessi sul mutuo per l'abitazione principale, spese di istruzione, e poi le detrazioni edilizie e le detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito.

Due limiti recenti vanno tenuti presenti. Le detrazioni del 19% spettano per intero fino a 120.000 € di reddito e si riducono fino ad azzerarsi a 240.000 € (art. 15, comma 3-bis, TUIR), con l'eccezione delle spese sanitarie. Dal 2025, inoltre, per i redditi superiori a 75.000 € molte detrazioni sono soggette a un tetto complessivo di spesa (art. 16-ter TUIR), dal quale restano escluse, anche qui, le spese sanitarie.

Nelle società (IRES). Il linguaggio cambia, ma la logica è la stessa: i **costi deducibili** e le **variazioni in diminuzione** (Lezione 14) riducono la base imponibile e "valgono" il 24%; i **crediti d'imposta** (Lezione 26) riducono invece direttamente l'imposta o altri versamenti, con una logica simile a quella della detrazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 10 TUIR (DPR 917/1986)** — oneri deducibili dal reddito complessivo, tra cui i contributi previdenziali obbligatori.
- **Art. 15 TUIR** — detrazioni del 19% (spese sanitarie oltre la franchigia di 129,11 €, interessi passivi su mutui, ecc.); comma 3-bis: riduzione progressiva per redditi tra 120.000 € e 240.000 €.
- **Art. 16-ter TUIR** (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025) — tetto alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 €, con esclusione delle spese sanitarie.
- **Art. 11 TUIR** — scaglioni e aliquote IRPEF (Lezione 12), da cui dipende il valore delle deduzioni.
- **L. 190/2014, art. 1, comma 64** — deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito determinato forfettariamente.
- **Artt. 83 e seguenti TUIR** — per le società, deducibilità dei costi ai fini IRES (Lezione 14).

ESEMPIO PRATICO: LO STESSO EURO VALE CIFRE DIVERSE

Caso 1 — L'esempio base. Un contributo previdenziale di 1.000 € è **deducibile**; una spesa medica di 1.000 € (oltre la franchigia) dà una **detrazione** del 19%.

	Contribuente con aliquota marginale 23%	Contribuente con aliquota marginale 33%	Contribuente con aliquota marginale 43%
Deduzione di 1.000 €	230 €	330 €	430 €
Detrazione 19% su 1.000 €	190 €	190 €	190 €

Per il contribuente con aliquota marginale del 33% (Lezione 12) la deduzione fa risparmiare $1.000 \times 33\% = \mathbf{330\text{ €}}$; la detrazione $1.000 \times 19\% = \mathbf{190\text{ €}}$, qualunque sia il suo reddito. La deduzione vale tanto di più quanto più alto è lo scaglione raggiunto.

Caso 2 — Marco Bruni nel secondo anno da forfettario. Nel primo anno Marco ha pagato un'imposta sostitutiva di 1.170 € su 23.400 € di reddito (Lezione 4), senza deduzioni: i contributi del primo anno (circa 6.100 €, Lezione 5) si versano infatti l'anno successivo. Supponiamo che nel secondo anno Marco fatturi di nuovo 30.000 € e versi contributi INPS per 6.100 €.

	Senza deduzione dei contributi	Con deduzione dei contributi
Reddito forfettario ($30.000 \times 78\%$)	23.400 €	23.400 €
– Contributi previdenziali versati nell'anno	0 €	– 6.100 €
Reddito imponibile	23.400 €	17.300 €
Imposta sostitutiva al 5%	1.170 €	865 €

Il risparmio è di 305 € ($6.100 \times 5\%$). La stessa deduzione, per un contribuente in regime ordinario con aliquota marginale del 33%, varrebbe $6.100 \times 33\% = 2.013\text{ €}$: è un'ulteriore ragione per cui il confronto tra forfettario e ordinario (Lezione 9) va sempre fatto sui numeri completi.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Confondere l'importo dedotto con il risparmio.** Dedurre 1.000 € non fa risparmiare 1.000 €, ma $1.000 € \times$ l'aliquota marginale. Conseguenza: aspettative sbagliate sugli acquisti "per scaricarli". Come evitarlo: moltiplicare sempre per l'aliquota.
2. **Sostenere spese solo perché "deducibili".** Una spesa deducibile di 1.000 € costa comunque, al netto del risparmio, tra 570 e 770 €. Conseguenza: liquidità bruciata. Come evitarlo: valutare prima l'utilità economica della spesa.
3. **Ignorare la capienza.** Detrazioni superiori all'imposta lorda vanno in parte perse. Conseguenza: benefici attesi che non arrivano. Come evitarlo: verificare l'imposta lorda prima di pianificare spese detraibili rilevanti.
4. **Dimenticare la deduzione dei contributi nel forfettario.** Conseguenza: imposta sostitutiva pagata in eccesso. Come evitarlo: indicare in dichiarazione i contributi effettivamente versati nell'anno.
5. **Non conservare la documentazione e la tracciabilità.** Molte detrazioni del 19% spettano solo con pagamento tracciabile. Conseguenza: detrazioni disconosciute in un controllo (Lezione 21). Come evitarlo: pagare con strumenti tracciabili e archiviare le ricevute.

ESERCIZIO

Due professionisti in regime ordinario devono valutare 2.000 € di spesa: - **Anna** ha un reddito imponibile di 25.000 €; - **Luca** ha un reddito imponibile di 60.000 €.

Calcola, per ciascuno, il risparmio d'imposta se i 2.000 € fossero (a) un onere deducibile oppure (b) una spesa detraibile al 19%. Considera solo l'IRPEF (Lezione 12) e ipotizza che la deduzione non faccia scendere nessuno dei due in uno scaglione inferiore.

Soluzione

1. **Aliquote marginali** (scaglioni 2026: 23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% oltre): Anna 23%, Luca 43%.
2. **Deduzione di 2.000 €:** - Anna: $2.000 \times 23\% = 460 €$; - Luca: $2.000 \times 43\% = 860 €$.
3. **Detrazione al 19%:** $2.000 \times 19\% = 380 €$ per entrambi.
4. **Conclusione:** per Anna la deduzione vale 80 € più della detrazione; per Luca 480 € in più. La deduzione premia gli scaglioni alti; la detrazione dà lo stesso beneficio a tutti, purché l'imposta lorda sia capiente.

IN SINTESI

- La **deduzione** riduce il reddito imponibile; la **detrazione** riduce l'imposta già calcolata.
- Il valore di una deduzione è pari all'importo $\times$ **aliquota marginale**; quello di una detrazione è fissato dalla legge (es. 19%) ed è uguale per tutti.
- Le detrazioni richiedono **capienza** nell'imposta lorda; per i redditi alti sono ridotte o soggette a tetti (artt. 15, comma 3-bis, e 16-ter TUIR).
- Nel forfettario i **contributi previdenziali versati** sono deducibili: per Marco Bruni, 305 € di risparmio nel secondo anno.
- Nelle società la logica si ritrova nei costi deducibili e nelle variazioni IRES (Lezione 14) e nei crediti d'imposta (Lezione 26).

Lezione 17 — La dichiarazione dei redditi: modelli, scadenze, documenti

Obiettivi della lezione - Individuare quali dichiarazioni deve presentare un professionista o una società, a seconda della forma giuridica e del regime. - Collocare nel calendario le principali scadenze di dichiarazione e di versamento. - Organizzare la documentazione da raccogliere durante l'anno, non a ridosso della scadenza. - Correggere una dichiarazione già presentata con lo strumento dell'integrativa.

QUALE MODELLO PER QUALE CONTRIBUENTE

La dichiarazione dei redditi è il documento con cui il contribuente comunica all'Agenzia delle Entrate il reddito prodotto nell'anno e determina l'imposta dovuta. Non esiste un modello unico: ciascuno corrisponde a una categoria di contribuenti, e a questi si aggiungono dichiarazioni autonome per IRAP, IVA e sostituti d'imposta.

Modello	Chi lo usa	Contenuti principali
Redditi Persone Fisiche	Titolari di Partita IVA (forfettari e ordinari), e chi non può usare il 730	Forfettari: quadro LM (reddito e imposta sostitutiva) e quadro RR (contributi INPS); ordinari: quadri del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, IRPEF a scaglioni
730	Lavoratori dipendenti e pensionati, senza reddito d'impresa o di lavoro autonomo abituale	Precompilato, con rimborso o addebito in busta paga
Redditi Società di Persone (SP)	Snc, Sas	Reddito della società, imputato ai soci per trasparenza
Redditi Società di Capitali (SC)	Srl, Spa (es. Verdi Srl)	Quadro RF (variazioni dall'utile al reddito, Lezione 14), calcolo IRES
IRAP	Società ed enti soggetti all'imposta (Lezione 15)	Dichiarazione autonoma , distinta dal modello Redditi
IVA	Tutti i soggetti IVA in regime ordinario	Riepilogo annuale delle operazioni e delle liquidazioni (Lezioni 10-11)
770	Sostituti d'imposta (chi paga stipendi o compensi con ritenuta)	Ritenute operate e versate

Una precisazione: nel modello Redditi SC si calcola l'IRES, mentre l'IRAP si dichiara nel proprio modello separato, che va trasmesso con le stesse scadenze.

Per le società, la dichiarazione si appoggia sul **bilancio d'esercizio** (guida Contabilità), che deve essere approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (180 giorni nei casi previsti dallo statuto e dalla legge, art. 2364 c.c.) e depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c.). Senza un bilancio chiuso non si possono calcolare le variazioni IRES né la base IRAP.

IL CALENDARIO: DICHIARARE E VERSARE SONO DUE COSE DIVERSE

Un errore frequente è confondere la scadenza di **presentazione** della dichiarazione con quella di **versamento** delle imposte. Per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, lo schema è il seguente:

Periodo dell'anno successivo	Adempimento
Entro il 30 aprile	Dichiarazione IVA annuale
Aprile–giugno	Approvazione e deposito del bilancio (società)
Entro il 30 giugno	Saldo delle imposte dell'anno precedente e primo acconto (IRPEF o imposta sostitutiva, IRES, IRAP, contributi)
Entro il 30 novembre	Secondo acconto
Autunno (di norma entro il 31 ottobre)	Trasmissione telematica dei modelli Redditi e IRAP

Le imposte, quindi, si **versano prima** di aver trasmesso la dichiarazione: il calcolo deve essere pronto già a giugno. Le date possono essere spostate da proroghe o da modifiche normative (Lezione 24), e quando cadono di sabato o in un giorno festivo slittano al primo giorno lavorativo successivo: vanno sempre verificate sul calendario fiscale dell'anno.

DOCUMENTI DA PREPARARE (IN ANTICIPO) E CONSERVAZIONE

La qualità della dichiarazione dipende dalla qualità dei documenti. Ecco cosa serve, per tipologia:

- **Ricavi e costi:** fatture emesse e ricevute (consultabili nell'area "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate), corrispettivi, estratti conto bancari.
- **Oneri deducibili e detraibili** (persone fisiche): ricevute delle spese con prova del pagamento tracciabile, quietanze dei contributi INPS versati (Lezione 16).
- **Situazione contributiva:** estratto conto INPS, in particolare per i forfettari.
- **Per le società:** bilancio approvato, prospetto delle variazioni fiscali IRES (Lezione 14), dettaglio delle voci rilevanti ai fini IRAP (personale per tipologia contrattuale, compensi agli amministratori, IMU: Lezione 15), F24 versati nell'anno, crediti d'imposta disponibili (Lezione 26).
- **Versamenti già effettuati:** acconti e saldi dell'anno, per evitare di pagarli due volte o di dimenticarli.

Per quanto tempo conservare. Le scritture contabili e i documenti vanno conservati per **10 anni** (art. 2220 c.c.). Ai fini fiscali, l'Agenzia delle Entrate può accertare fino al **31 dicembre del quinto anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo, in caso di dichiarazione omessa; art. 43 DPR 600/1973): finché il termine è aperto, i documenti sono la prima difesa in caso di controllo (Lezione 21).

Se si sbaglia dopo l'invio. Una dichiarazione già presentata si corregge con una **dichiarazione integrativa** (art. 2, comma 8, DPR 322/1998), sia a favore sia a sfavore del contribuente, entro i termini di accertamento. Se l'integrativa fa emergere maggiori imposte, il ravvedimento operoso (Lezione 18) consente di ridurre le sanzioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **DPR 322/1998, art. 1 e art. 2** — modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d'imposta; comma 8: dichiarazione integrativa.
- **DPR 322/1998, art. 8** — dichiarazione IVA annuale.
- **DPR 600/1973, art. 43** — termini di decadenza per l'accertamento (quinto anno; settimo per omessa dichiarazione).
- **Art. 2220 c.c.** — conservazione delle scritture contabili per dieci anni.
- **Artt. 2364 e 2435 c.c.** — termini di approvazione e di deposito del bilancio delle società di capitali.
- **D.Lgs. 446/1997, artt. 19 e 30** — dichiarazione IRAP e relativi versamenti (Lezione 15).

- **Provvedimenti annuali del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** — approvazione dei modelli e delle istruzioni di ciascun anno.

ESEMPIO PRATICO: DUE DICHIARAZIONI A CONFRONTO

Marco Bruni (forfettario, primo anno). Nel modello Redditi Persone Fisiche compila: - quadro **LM**: ricavi 30.000 €, coefficiente 78%, reddito 23.400 €, imposta sostitutiva al 5% di **1.170 €** (Lezioni 3-4); - quadro **RR**: contributi Gestione Separata calcolati su 23.400 € al 26,07%, circa **6.100 €** (Lezione 5).

Entro il 30 giugno dell'anno successivo versa il saldo dell'imposta e dei contributi e il primo acconto per l'anno in corso; a novembre il secondo acconto (Lezione 8). La dichiarazione viene trasmessa in autunno, ma i numeri devono essere pronti a giugno.

Verdi Srl. Il percorso è più lungo:

Fase	Contenuto	Riferimento
Entro il 30 aprile	Dichiarazione IVA annuale	Lezioni 10-11
Entro il 30 aprile (120 giorni)	Approvazione del bilancio: utile ante imposte 40.000 €	Guida Contabilità
Entro 30 giorni dall'approvazione	Deposito del bilancio al Registro delle Imprese	—
Entro il 30 giugno	Versamento del saldo IRES (11.064 € di imposta, Lezione 14) e IRAP (1.521 €, Lezione 15), al netto degli acconti, e primo acconto dell'anno in corso	Lezioni 14-15
Autunno	Trasmissione del modello Redditi SC (quadro RF: da 40.000 € a 46.100 €) e del modello IRAP (base 39.000 €)	Lezioni 14-15

La causa più frequente di errori (e di ravvedimenti, Lezione 18) non è la complessità delle regole, ma la documentazione raccolta male e in ritardo. Un archivio ordinato e aggiornato mese per mese (lo stesso principio della Lezione 21 della guida Contabilità) riduce drasticamente tempi ed errori.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Confondere la scadenza della dichiarazione con quella dei versamenti.** Conseguenza: saldo e acconto pagati in ritardo, con sanzioni. Come evitarlo: chiudere i conti entro giugno, non entro l'autunno.
2. **Credere che l'IRAP sia "dentro" il modello Redditi SC.** Conseguenza: dichiarazione IRAP omessa, con sanzioni rilevanti. Come evitarlo: trattare il modello IRAP come adempimento autonomo.
3. **Raccogliere i documenti a ridosso della scadenza.** Conseguenza: spese detraibili o deducibili dimenticate, errori nelle variazioni IRES. Come evitarlo: archivio mensile e checklist annuale.
4. **Dimenticare gli acconti già versati.** Conseguenza: doppi pagamenti o, al contrario, saldi omessi. Come evitarlo: riconciliare tutti gli F24 dell'anno prima di calcolare il saldo.
5. **Distuggere i documenti troppo presto.** Conseguenza: impossibilità di difendersi in un controllo. Come evitarlo: conservarli almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento, e comunque per 10 anni se si tratta di scritture contabili.

ESERCIZIO

Indica, per ciascuno dei seguenti contribuenti, quali dichiarazioni deve presentare: 1. Marco Bruni, forfettario, senza dipendenti. 2. Una Snc che commercia prodotti alimentari, in regime ordinario, con un dipendente. 3. Verdi Srl, con due dipendenti. 4. Una lavoratrice dipendente senza altri redditi.

Soluzione

1. **Marco Bruni**: modello **Redditi Persone Fisiche** (quadri LM e RR). Non presenta la dichiarazione IVA (il forfettario non applica l'IVA), né il modello IRAP (persona fisica esclusa e, comunque, regime forfettario).
2. **Snc**: modello **Redditi SP** (il reddito viene imputato ai soci, che lo dichiarano a loro volta nel proprio modello Redditi PF), dichiarazione **IVA**, dichiarazione **IRAP** (le società di persone sono soggette) e modello **770**, in quanto sostituto d'imposta per il dipendente.
3. **Verdi Srl**: modello **Redditi SC**, dichiarazione **IRAP**, dichiarazione **IVA**, modello **770**; inoltre, deposito del bilancio al Registro delle Imprese.
4. **Lavoratrice dipendente**: modello **730** (anche precompilato); se non ha oneri da far valere né redditi diversi, può anche essere esonerata dalla dichiarazione.

IN SINTESI

- Ogni contribuente ha il **proprio modello**: Redditi PF, SP o SC, più le dichiarazioni autonome IRAP, IVA e 770 quando dovute.
- L'**IRAP si dichiara in un modello separato** dal Redditi SC, con le stesse scadenze.
- Le imposte si **versano a giugno e novembre**; la dichiarazione si trasmette dopo, di norma entro il 31 ottobre.
- Per le società, la dichiarazione presuppone il **bilancio approvato** (120 giorni) e depositato.
- I documenti si raccolgono **durante l'anno** e si conservano almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento (5° anno successivo; 10 anni per le scritture).
- Gli errori si correggono con la **dichiarazione integrativa**, insieme al ravvedimento.

Lezione 18 — Ravvedimento operoso: come rimediare a errori e ritardi

Obiettivi della lezione - Spiegare la logica del ravvedimento operoso e i casi in cui è ancora utilizzabile. - Calcolare la sanzione ridotta in funzione del ritardo, applicando le regole in vigore dal 1° settembre 2024. - Determinare le somme da versare (imposta, sanzione ridotta e interessi) e le modalità di pagamento. - Riconoscere quando il ravvedimento non è più possibile.

LA LOGICA: CHI SI CORREGGE DA SOLO PAGA MENO

Il **ravvedimento operoso** (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente che si accorge di un errore o di un ritardo di regolarizzarlo spontaneamente, pagando una **sanzione ridotta**. L'idea è semplice: lo Stato preferisce un contribuente che si corregge da solo a uno che viene scoperto con un controllo, e "premia" il primo con uno sconto che diminuisce man mano che il tempo passa.

Per ravvedersi occorre versare, anche in momenti diversi purché entro il termine utile: 1. l'**imposta** (o la differenza) non versata; 2. la **sanzione ridotta**; 3. gli **interessi al tasso legale**, calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria al giorno del pagamento (il tasso è fissato ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia, art. 1284 c.c.).

Il pagamento si effettua con F24, indicando i codici tributo dell'imposta, della sanzione e degli interessi.

LE SANZIONI DI PARTENZA DOPO LA RIFORMA DEL 2024

La sanzione ordinaria per **omesso o tardivo versamento** è oggi pari al **25%** dell'importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; in precedenza era il 30%). La stessa norma prevede due attenuazioni automatiche: - per i versamenti eseguiti con un **ritardo non superiore a 90 giorni**, la sanzione è **ridotta alla metà** (12,5%); - per ritardi **non superiori a 15 giorni**, la sanzione già dimezzata è ulteriormente ridotta a **1/15 per ogni giorno** di ritardo.

Su questa sanzione "di partenza" si applicano poi le riduzioni del ravvedimento:

Quando si regolarizza	Riduzione (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997)	Sanzione effettiva su un omesso versamento
Entro 15 giorni	1/10 della sanzione già ridotta a 1/15 per giorno	circa 0,083% per giorno di ritardo
Entro 30 giorni ("ravvedimento sprint" o breve)	1/10 (lett. a)	$12,5\% \times 1/10 = \mathbf{1,25\%}$
Entro 90 giorni	1/9 (lett. a-bis)	$12,5\% \times 1/9 \approx 1,39\%$
Entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione	1/8 (lett. b)	$25\% \times 1/8 = 3,125\%$
Oltre tale termine	1/7 (lett. b-bis)	$25\% \times 1/7 \approx 3,57\%$
Dopo lo schema di atto o il verbale di constatazione	1/6 o 1/5 (lett. b-ter e b-quater)	4,17% o 5%

Per l'omessa dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza è prevista una riduzione a 1/10 del minimo della relativa sanzione (lett. c). Dal 1° gennaio 2027 queste regole confluiranno nel **Testo unico delle sanzioni tributarie** (D.Lgs. 173/2024), la cui entrata in vigore è stata fissata a quella data dal D.L. 200/2025: un esempio

concreto del motivo per cui le norme vanno riverificate ogni anno (Lezione 24).

FINO A QUANDO CI SI PUÒ RAVVEDERE

Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (imposte sui redditi, IVA, IRAP), il ravvedimento resta possibile **anche dopo l'inizio di un controllo**, cioè dopo accessi, ispezioni o verifiche (art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997): lo sconto è minore (riduzioni a 1/6 o 1/5), ma lo strumento rimane disponibile. È invece precluso dalla **notifica di un atto di liquidazione o di accertamento**, comprese le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972; Lezione 21). Da quel momento si applicano le regole previste per quell'atto, non più quelle del ravvedimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 13 D.Lgs. 472/1997** — ravvedimento operoso: riduzioni a 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 e casi di preclusione (comma 1-ter per i tributi dell'Agenzia delle Entrate).
- **Art. 13 D.Lgs. 471/1997** — sanzione del 25% per omesso o tardivo versamento, dimezzata entro 90 giorni e ridotta a 1/15 per giorno entro 15 giorni.
- **D.Lgs. 87/2024** — revisione del sistema sanzionatorio tributario, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
- **D.Lgs. 173/2024 e D.L. 200/2025** — Testo unico delle sanzioni tributarie, in vigore dal 1° gennaio 2027.
- **Art. 1284 c.c.** — saggio degli interessi legali, aggiornato annualmente con decreto ministeriale.
- **Art. 2, comma 8, DPR 322/1998** — dichiarazione integrativa, spesso abbinata al ravvedimento (Lezione 17).

ESEMPIO PRATICO: L'ACCONTO DIMENTICATO DI MARCO BRUNI

Marco Bruni si accorge, **20 giorni** dopo la scadenza, di non aver versato un acconto di imposta sostitutiva di **500 €**.

Passaggio	Calcolo	Importo
Sanzione ordinaria (25%)	$500 \times 25\%$	125,00 €
Ritardo entro 90 giorni: sanzione dimezzata (12,5%)	$500 \times 12,5\%$	62,50 €
Ravvedimento entro 30 giorni: 1/10	$62,50 \times 1/10$, ossia $500 \times 1,25\%$	6,25 €
Interessi legali	$500 \times \text{tasso legale} \times 20/365$	meno di 1 €

Marco versa con F24 i 500 € di imposta, 6,25 € di sanzione e gli interessi. Il confronto con la sanzione piena di 125 € dà la misura del vantaggio: pagare spontaneamente costa venti volte meno.

Quanto costa aspettare. Ecco la sanzione sullo stesso acconto di 500 € in funzione del momento in cui Marco si ravvede:

Ritardo	Sanzione	Importo
5 giorni	$12,5\% \times 5/15 \times 1/10 \approx 0,42\%$	2,08 €
20 giorni	1,25%	6,25 €
60 giorni	$12,5\% \times 1/9 \approx 1,39\%$	6,94 €
Entro il termine della dichiarazione	$25\% \times 1/8 = 3,125\%$	15,63 €
Oltre	$25\% \times 1/7 \approx 3,57\%$	17,86 €
Nessun ravvedimento: violazione contestata	25%	125,00 €

Una variante per Verdi Srl. Se Verdi Srl versasse con 60 giorni di ritardo l'IVA del primo trimestre di **6.000 €** (Lezione 11), con il ravvedimento entro 90 giorni pagherebbe una sanzione di $6.000 \times 12,5\% \times 1/9 = \mathbf{83,33 \text{ €}}$, più gli interessi; senza ravvedimento, la sanzione contestata sarebbe pari al 12,5% (ritardo inferiore a 90 giorni), cioè 750 €.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Usare ancora il 30% come sanzione di partenza.** Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione è il 25%. Conseguenza: calcoli sbagliati e versamenti in eccesso. Come evitarlo: verificare sempre la data della violazione.
2. **Versare l'imposta e dimenticare sanzione e interessi.** Conseguenza: ravvedimento solo parziale e sanzione piena sulla parte non regolarizzata. Come evitarlo: versare insieme le tre componenti.
3. **Aspettare "che nessuno se ne accorga".** Conseguenza: la sanzione cresce e, dopo la notifica di un atto, il ravvedimento è precluso. Come evitarlo: monitorare mensilmente gli F24 e correggere appena ci si accorge dell'errore.
4. **Pensare che un controllo in corso precluda sempre il ravvedimento.** Per i tributi dell'Agenzia delle Entrate non è così, fino alla notifica di un atto. Conseguenza: si rinuncia a uno sconto ancora disponibile. Come evitarlo: valutarlo con il commercialista anche durante una verifica.
5. **Sbagliare i codici tributo o l'anno di riferimento nell'F24.** Conseguenza: il pagamento non viene abbinato alla violazione. Come evitarlo: controllare l'F24 prima dell'invio e conservarne la quietanza.

ESERCIZIO

Verdi Srl doveva versare entro il 16 del mese un'IVA di **4.000 €**, ma la versa con **10 giorni** di ritardo. Calcola la sanzione ridotta con il ravvedimento. Calcola poi la sanzione se il versamento avvenisse dopo **45 giorni** e dopo **120 giorni**, sempre prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno.

Soluzione

1. **10 giorni di ritardo** (entro 15 giorni): - sanzione dimezzata: $25\% \div 2 = 12,5\%$; - riduzione per giorno: $12,5\% \times 10/15 = 8,33\%$; - ravvedimento entro 30 giorni (1/10): $8,33\% \div 10 = 0,833\%$; - sanzione: $4.000 \times 0,833\% = \mathbf{33,33 \text{ €}}$.
2. **45 giorni di ritardo** (entro 90 giorni): - sanzione dimezzata: $12,5\%$; - ravvedimento entro 90 giorni (1/9): $12,5\% \div 9 \approx 1,389\%$; - sanzione: $4.000 \times 12,5\% \div 9 = \mathbf{55,56 \text{ €}}$.
3. **120 giorni di ritardo** (oltre 90 giorni, quindi niente dimezzamento): - sanzione 25% ; - ravvedimento entro il termine della dichiarazione (1/8): $25\% \div 8 = 3,125\%$; - sanzione: $4.000 \times 3,125\% = \mathbf{125,00 \text{ €}}$.

In tutti i casi si aggiungono gli interessi al tasso legale per i giorni di ritardo, e naturalmente l'IVA di 4.000 €.

IN SINTESI

- Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare **spontaneamente** errori e ritardi con sanzioni ridotte.
- Si versano **imposta, sanzione ridotta e interessi legali**, con F24.
- Dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è il **25%**, dimezzata entro 90 giorni e ulteriormente ridotta entro 15 giorni.
- Entro 30 giorni la sanzione effettiva è l'**1,25%**: sull'acconto di 500 € di Marco Bruni, **6,25 €**.
- Per i tributi dell'Agenzia delle Entrate il ravvedimento è possibile anche durante una verifica, ma è **precluso dalla notifica** di un atto di liquidazione o di accertamento.
- Dal 2027 la disciplina confluirà nel **Testo unico delle sanzioni tributarie**.

Lezione 19 — Le altre imposte e tasse che un'impresa paga ogni anno: IMU, TARI, diritto camerale, bollo e libri sociali

Obiettivi della lezione - Elencare le imposte e tasse "minori" che gravano su un'impresa, distinguendo quelle ricorrenti da quelle legate a eventi specifici. - Calcolare l'IMU su un immobile strumentale a partire dalla rendita catastale. - Collocare ciascun tributo nel calendario dei versamenti e nel budget annuale. - Valutare il trattamento ai fini IRES e IRAP di queste voci, per stimarne il costo netto.

PERCHÉ LE IMPOSTE "MINORI" CONTANO

IVA, IRES e IRAP (o IRPEF, per le persone fisiche) sono le imposte principali, ma non sono le uniche voci fiscali nel conto di un'impresa come Verdi Srl. Ogni anno si aggiunge una serie di tributi che hanno tre caratteristiche comuni: - sono **dovuti anche in perdita**, perché non dipendono dal risultato economico ma da un presupposto diverso (possedere un immobile, occupare dei locali, essere iscritti al Registro delle Imprese, tenere dei libri); - sono in gran parte **fissi o prevedibili**, e quindi vanno inseriti nel budget (guida Controllo di Gestione) già a inizio anno; - hanno **scadenze sparse** durante l'anno, che pesano sulla liquidità in mesi diversi da quelli delle imposte sul reddito.

In bilancio confluiscono di norma nella voce **B14 — Oneri diversi di gestione** del Conto Economico: è la voce già incontrata nella Lezione 15, dove l'IMU andava ripresa a tassazione ai fini IRAP.

IMU E TARI: I TRIBUTI LEGATI AGLI IMMOBILI E AI LOCALI

IMU (Imposta Municipale Propria). È dovuta da chi possiede immobili (proprietà o altro diritto reale), compresi quelli strumentali dell'impresa, come un capannone o un negozio. Dal 2020 è disciplinata dalla L. 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti.

La **base imponibile** si calcola a partire dalla **rendita catastale**, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che dipende dalla categoria catastale:

Categoria catastale	Esempi	Moltiplicatore
C/1	Negozi e botteghe	55
A/10	Uffici e studi privati	80
C/3	Laboratori artigianali	140
Gruppo D (escluso D/5)	Capannoni, opifici, alberghi	65

Base imponibile IMU = rendita catastale × 1,05 × moltiplicatore

L'**aliquota** è deliberata da ciascun Comune: per gli immobili produttivi si colloca tipicamente tra lo **0,76% e l'1,06%** (alcuni Comuni possono arrivare all'1,14%). Per gli immobili del **gruppo catastale D** una quota pari allo **0,76% è riservata allo Stato**, mentre l'eventuale eccedenza deliberata dal Comune spetta al Comune: per questo nell'F24 si usano due codici tributo distinti. Si versa in due rate: **acconto entro il 16 giugno** e **saldo entro il 16 dicembre**.

L'IMU sugli immobili strumentali è **deducibile al 100% ai fini IRES** (e IRPEF, per le persone fisiche) dal periodo d'imposta 2022, nell'anno in cui viene pagata, ma è **indeducibile ai fini IRAP** (Lezione 15).

TARI (Tassa sui Rifiuti). È dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani (L. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti). Non dipende quindi dalla proprietà: la paga anche chi è in affitto. Il Comune la determina in base alla **superficie** e alla **categoria di attività** (che indica la quantità presunta di

rifiuti prodotti), con una quota fissa e una variabile; le scadenze e il numero di rate sono stabiliti da ciascun Comune. Dal 2021 le utenze non domestiche che dimostrano di avviare al recupero i propri rifiuti urbani tramite un operatore privato possono uscire dal servizio pubblico ed evitare la quota variabile. A differenza dell'IMU, la TARI è deducibile sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.

DIRITTO CAMERALE, LIBRI SOCIALI E IMPOSTA DI BOLLO

Diritto annuale della Camera di Commercio. È dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali (L. 580/1993, art. 18). Per le imprese individuali è in misura fissa; per le società iscritte nella sezione ordinaria (come Verdi Srl) cresce a scaglioni in base al **fatturato dell'anno precedente**, e si aggiunge un importo per ciascuna **unità locale** (ad esempio un secondo punto vendita). Per il triennio 2026-2028 è prevista una maggiorazione del 20% per il finanziamento di progetti camerali (DM 17 marzo 2026). Si versa con F24 (codice tributo 3850) entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Tassa di concessione governativa sui libri sociali. È dovuta dalle sole società di capitali (Srl, Spa, Sapa) per la numerazione e bollatura dei libri sociali, in misura forfettaria annuale (DPR 641/1972, tariffa, art. 23): - **309,87 €** se il capitale sociale al 1° gennaio non supera 516.456,90 €; - **516,46 €** se lo supera.

Si versa entro il **16 marzo** di ogni anno con F24 (codice tributo 7085), indipendentemente dal fatto che i libri siano tenuti in forma cartacea o digitale. Nel primo anno di attività si paga con bollettino postale prima di presentare la dichiarazione di inizio attività.

Imposta di bollo. Si presenta in forme diverse (DPR 642/1972): - **2 € sulle fatture** di importo superiore a 77,47 € che non riportano l'IVA (operazioni esenti, escluse, fuori campo o dei forfettari, Lezione 7), salvo le esenzioni previste dalla legge. Per le fatture elettroniche il bollo si assolve in modo virtuale e si versa con F24 per trimestre, sulla base di quanto rilevato dall'Agenzia delle Entrate. - **Libri contabili** (libro giornale e libro degli inventari): 16 € ogni 100 pagine (o, per i registri tenuti in formato elettronico, ogni 2.500 registrazioni) per le società di capitali, che già pagano la tassa forfettaria sui libri sociali; 32 € per gli altri soggetti. - **Estratti conto bancari**: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, 100 € annui per ciascun conto corrente, addebitati direttamente dalla banca. - **Atti e contratti**: alcune scritture (contratti, istanze alla Pubblica Amministrazione) sono soggette a bollo in misura fissa.

Imposta di registro. È dovuta in misura fissa o proporzionale su alcuni atti societari (costituzione, aumenti di capitale) e contrattuali (es. contratti di locazione), secondo il DPR 131/1986. Per l'atto costitutivo di una società, ad esempio, è dovuta in misura fissa di 200 €. A differenza delle voci precedenti, è un costo legato a un **evento specifico**, non un tributo ricorrente ogni anno.

Altri tributi da non dimenticare. A seconda dell'attività, possono aggiungersi la **tassa automobilistica** sui veicoli aziendali (di competenza regionale) e il **canone unico patrimoniale** comunale (L. 160/2019, art. 1, commi 816 e seguenti), che dal 2021 ha sostituito l'imposta sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione di suolo pubblico ed è dovuto, ad esempio, per insegne e dehors.

Trattamento fiscale. Ai fini IRES le imposte diverse da quelle sui redditi sono **deducibili nell'esercizio in cui vengono pagate** (art. 99, comma 1, TUIR). Ai fini IRAP sono deducibili come oneri diversi di gestione, con l'eccezione dell'IMU.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **L. 160/2019, art. 1, commi 738-783** — disciplina dell'IMU dal 2020: base imponibile e moltiplicatori (comma 745), aliquote, quota Stato sui fabbricati del gruppo D, scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.
- **L. 160/2019, art. 1, comma 772** — deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo (integrale dal 2022) e sua indeducibilità ai fini IRAP.
- **D.Lgs. 446/1997, art. 5, comma 3** — indeducibilità dell'IMU dalla base IRAP.

- **L. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti** — istituzione e disciplina della TARI.
- **L. 580/1993, art. 18** — diritto annuale delle Camere di Commercio; **DM 17 marzo 2026** — maggiorazione del 20% per il triennio 2026-2028.
- **DPR 641/1972, tariffa, art. 23** — tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali.
- **DPR 642/1972** — imposta di bollo (fatture, libri contabili, estratti conto, atti).
- **DPR 131/1986** — imposta di registro.
- **L. 160/2019, art. 1, commi 816 e seguenti** — canone unico patrimoniale.
- **Art. 99, comma 1, TUIR** — deducibilità per cassa delle imposte diverse da quelle sui redditi.

ESEMPIO PRATICO: IL "CARICO MINORE" DI VERDI SRL

Oggi Verdi Srl lavora in un magazzino in affitto (guida Controllo di gestione), quindi non paga IMU su fabbricati. Il titolare però sta valutando di comprare un piccolo capannone al posto dell'affitto, e prima di decidere vuole stimare il carico fiscale "minore" di un anno tipico in quello scenario.

Passo 1 — Il calcolo dell'IMU. Il capannone è accatastato nel gruppo D, con una rendita catastale di 1.660 €; il Comune applica l'aliquota dell'1,06%.

Passaggio	Calcolo	Importo
Rendita rivalutata del 5%	$1.660 \times 1,05$	1.743,00 €
Base imponibile (moltiplicatore 65)	1.743×65	113.295,00 €
IMU totale (1,06%)	$113.295 \times 1,06\%$	1.200,93 €
di cui quota Stato (0,76%)	$113.295 \times 0,76\%$	861,04 €
di cui quota Comune (0,30%)	$113.295 \times 0,30\%$	339,89 €

L'IMU è quindi di circa **1.200 €**, da versare per metà entro il 16 giugno e per metà entro il 16 dicembre.

Passo 2 — Il riepilogo annuale.

Tributo	Importo annuo	Scadenza
IMU capannone	1.200 €	16 giugno e 16 dicembre
TARI	800 €	Rate stabilite dal Comune
Diritto camerale (stima prudenziale)	200 €	Con il primo acconto delle imposte (30 giugno)
Tassa di concessione governativa sui libri sociali	309,87 €	16 marzo
Totale	≈ 2.500 €/anno	

Sono circa **2.500 € l'anno** (2.509,87 €), interamente aggiuntivi rispetto a IVA, IRES e IRAP, e dovuti anche in un anno di perdita. A questi si aggiungono, se presenti, il bollo sugli estratti conto (100 € per conto), il bollo sui libri contabili e quello sulle eventuali fatture senza IVA.

Passo 3 — Il costo netto. Tutte queste voci sono deducibili ai fini IRES nell'anno del pagamento: con l'aliquota del 24%, il risparmio IRES è di circa $2.509,87 \times 24\% \approx 602$ €. Ai fini IRAP sono deducibili tutte tranne l'IMU: $1.309,87 \times 3,9\% \approx 51$ €. Il costo netto effettivo è quindi di circa 1.857 €. È quanto accade nell'esempio della Lezione 15, dove

queste voci sono comprese nei 3.200 € di oneri diversi di gestione e l'IMU (1.200 €) viene ripresa a tassazione solo ai fini IRAP.

Passo 4 — Il calendario di cassa. Distribuite nell'anno, queste voci creano uscite a marzo (libri sociali), giugno (IMU e diritto camerale, insieme al saldo IRES/IRAP: Lezione 17) e dicembre (saldo IMU), oltre alle rate TARI: un buon budget di tesoreria le prevede mese per mese.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Dimenticarle nel budget o nel business plan.** Conseguenza: piccoli ma costanti scostamenti di cassa, soprattutto a giugno, quando si sommano alle imposte principali. Come evitarlo: inserirle nel budget annuale (guida Controllo di Gestione) con le relative scadenze.
2. **Dedurre l'IMU ai fini IRAP.** Conseguenza: base IRAP sottostimata e possibile recupero con sanzioni. Come evitarlo: riprenderla sempre a tassazione nel calcolo IRAP (Lezione 15).
3. **Credere che la TARI spetti solo al proprietario.** Conseguenza: avvisi di pagamento inattesi per l'inquilino. Come evitarlo: verificare chi occupa i locali, perché è lui il soggetto passivo.
4. **Omettere la tassa sui libri sociali "perché i libri sono digitali".** È dovuta comunque dalle società di capitali. Conseguenza: sanzioni e necessità di ravvedimento (Lezione 18). Come evitarlo: metterla in calendario ogni anno al 16 marzo.
5. **Non versare il bollo sulle fatture elettroniche senza IVA.** Conseguenza: richiesta dell'Agenzia delle Entrate con sanzioni. Come evitarlo: controllare trimestralmente l'importo del bollo calcolato sulle fatture emesse.

ESERCIZIO

Bianchi Srl, società commerciale con capitale sociale di 10.000 €, possiede un negozio accatastato in categoria C/1 con rendita catastale di 2.000 €; il Comune applica un'aliquota IMU dell'1,06%. Inoltre: - TARI: 1.100 €; - diritto camerale: 180 €; - un conto corrente bancario; - 120 fatture elettroniche senza IVA, tutte di importo superiore a 77,47 €.

Calcola: (a) l'IMU; (b) il totale annuo delle imposte "minori"; (c) il risparmio IRES (24%) derivante dalla loro deducibilità.

Soluzione

1. **IMU:** - rendita rivalutata: $2.000 \times 1,05 = 2.100$ €; - base imponibile (moltiplicatore 55 per C/1): $2.100 \times 55 = 115.500$ €; - IMU: $115.500 \times 1,06\% = \mathbf{1.224,30 \text{ €}}$.
2. **Tassa sui libri sociali:** capitale non superiore a 516.456,90 €, quindi **309,87 €**.
3. **Bollo sul conto corrente** (soggetto diverso da persona fisica): **100 €**.
4. **Bollo sulle fatture:** $120 \times 2 \text{ €} = \mathbf{240 \text{ €}}$.
5. **Totale:** $1.224,30 + 1.100 + 180 + 309,87 + 100 + 240 = \mathbf{3.154,17 \text{ €}}$.
6. **Risparmio IRES:** tutte le voci sono deducibili nell'anno del pagamento: $3.154,17 \times 24\% = \mathbf{757,00 \text{ €}}$. Il costo netto ai fini IRES è quindi di circa 2.397 €.

Osservazione: il bollo sulle fatture (240 €) può essere addebitato al cliente in fattura; in quel caso diventa un ricavo che compensa il costo.

IN SINTESI

- Le imposte "minori" sono **dovute anche in perdita** e vanno messe a budget da inizio anno.
- L'**IMU** si calcola come $\text{rendita} \times 1,05 \times \text{moltiplicatore} \times \text{aliquota comunale}$; sul gruppo D lo 0,76% va allo Stato. È deducibile al 100% ai fini IRES, ma **non ai fini IRAP**.

- La **TARI** la paga chi occupa i locali, in base a superficie e attività.
 - Il **diritto camerale** cresce con il fatturato (maggiorazione del 20% nel 2026-2028); la **tassa sui libri sociali** (309,87 € o 516,46 €) si paga entro il 16 marzo.
 - L'**imposta di bollo** colpisce fatture senza IVA oltre 77,47 €, libri contabili, conti correnti e alcuni atti; l'**imposta di registro** è legata a eventi specifici.
 - Per Verdi Srl il conto è di circa **2.500 € l'anno**, con un costo netto di circa 1.860 € dopo le deduzioni IRES e IRAP.
-

LIVELLO AVANZATO — Scelte strategiche e rapporto con il fisco

Il Livello Avanzato è pensato per chi ha già fatto proprio il meccanismo delle imposte — regime forfettario, IVA, IRPEF, IRES, IRAP e imposte minori — e deve ora prendere decisioni che durano nel tempo: imprenditori che stanno crescendo, soci e amministratori di piccole società, professionisti che vogliono dialogare alla pari con il proprio commercialista. Le lezioni 20-24 affrontano le grandi scelte e le regole del gioco: la forma giuridica, i controlli fiscali, la rateizzazione dei debiti, il confine tra pianificazione lecita, elusione ed evasione, e il motivo per cui le regole cambiano ogni anno. Le lezioni 25-29 entrano negli strumenti più specialistici: il redditometro, la compensazione dei crediti d'imposta, i limiti del forfettario legati al personale, l'interpello. Il livello si chiude con un caso pratico che riunisce tutta la guida: il percorso di Marco Bruni dal forfettario a una possibile Srl.

Lezione 20 — Scegliere la forma giuridica pensando anche al fisco

Obiettivi della lezione - Confrontare il carico fiscale di una ditta individuale e di una Srl a parità di reddito prodotto. - Distinguere la tassazione dell'utile trattenuto in società da quella dell'utile distribuito ai soci. - Riconoscere i costi e gli obblighi aggiuntivi che una società di capitali comporta. - Inserire la variabile fiscale in una decisione che resta anche giuridica, organizzativa e patrimoniale.

IL PROBLEMA: QUANDO LA CRESCITA IMPONE UNA SCELTA

Quando un'attività cresce oltre le soglie o le esigenze del regime forfettario (Lezioni 2 e 6), la domanda diventa inevitabile: restare **ditta individuale** (persona fisica) in regime ordinario, oppure costituire una **società**, tipicamente una Srl? È una delle decisioni più importanti nella vita di un'impresa, perché cambia contemporaneamente tre cose: **come si pagano le imposte, chi risponde dei debiti e quanto costa gestire l'attività**.

Sul piano fiscale, la differenza di fondo è questa. Il reddito della ditta individuale è reddito **personale** del titolare: si somma agli altri suoi redditi e sconta l'IRPEF progressiva (Lezione 12), che nel 2026 sale fino al 43% oltre i 50.000 €. La Srl, invece, è un soggetto fiscale **distinto** dai soci: paga l'IRES al 24% fisso sul proprio reddito (Lezione 13), più l'IRAP (Lezione 15). Il socio paga a sua volta un'imposta solo quando l'utile gli viene **distribuito** come dividendo.

	Persona fisica (ditta individuale)	Srl
Imposta sul reddito	IRPEF progressiva 23% / 33% / 43% (Lezione 12)	IRES 24% fissa (Lezione 13) sull'utile, più imposta sui dividendi solo quando l'utile viene distribuito
IRAP	Non dovuta dalle persone fisiche dal 2022 (L. 234/2021)	Dovuta (Lezione 15)
Imposte "minori"	Diritto camerale da ditta individuale	Diritto camerale da società, tassa sui libri sociali 309,87 € (Lezione 19)
Responsabilità	Illimitata: il titolare risponde con il patrimonio personale	Limitata al patrimonio sociale (salvo casi particolari)
Complessità e costi di gestione	Più bassi	Più alti: bilancio da depositare, libri sociali, assemblee, maggiori costi di consulenza

LA DOPPIA TASSAZIONE DELL'UTILE DISTRIBUITO

L'utile prodotto da una Srl attraversa due livelli di imposizione. Il primo è l'IRES in capo alla società. Il secondo scatta quando la società distribuisce l'utile netto ai soci persone fisiche: dal 2018, per effetto della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa subiscono una **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** (art. 27 DPR 600/1973), indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o non qualificata. Il dividendo non si somma al reddito IRPEF del socio: la ritenuta chiude il conto.

Ne segue la regola pratica che guida tutta la lezione:

- se l'utile **resta in azienda** per essere reinvestito, sconta solo il 24% IRES, un'aliquota molto più bassa di quella marginale IRPEF di un reddito medio-alto;
- se l'utile viene **prelevato per intero** ogni anno, al 24% si somma il 26% sul residuo, e il carico complessivo può superare quello della persona fisica.

La Srl, in altre parole, è fiscalmente vantaggiosa soprattutto come **strumento di accumulo e reinvestimento**, non come strumento per pagare meno imposte su un reddito che serve per vivere.

GLI ASPETTI NON FISCALI CHE PESANO QUANTO LE IMPOSTE

La scelta della forma giuridica non è mai puramente fiscale. Tre elementi vanno messi sullo stesso piatto della bilancia:

- 1. La responsabilità patrimoniale.** Nella Srl delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.): la casa e i risparmi del socio sono, in linea di principio, al riparo dai debiti dell'impresa. Per chi opera in settori con rischi rilevanti (contratti importanti, fornitori da pagare, responsabilità verso clienti) questo vantaggio può valere più di qualsiasi risparmio d'imposta. La protezione non è assoluta: garanzie personali rilasciate alle banche e responsabilità dell'amministratore (approfondite nella guida dedicata alla responsabilità degli amministratori) restano a carico della persona.
- 2. Il capitale e la costituzione.** Una Srl può essere costituita anche con un capitale inferiore a 10.000 €, fino a un minimo di 1 €: in questo caso i conferimenti devono essere in denaro e versati per intero, e una quota degli utili va accantonata a riserva finché capitale e riserva non raggiungono 10.000 € (art. 2463 c.c.). Con capitale di almeno 10.000 €, come Verdi Srl, alla costituzione basta versare il 25% dei conferimenti in denaro (art. 2464 c.c.).
- 3. I costi di struttura.** Bilancio annuale da redigere e depositare, libri sociali, imposte minori da società (Lezione 19), compensi più alti per la consulenza contabile e fiscale: sono costi fissi che una ditta individuale non sostiene e che erodono il risparmio fiscale, soprattutto quando i redditi sono contenuti.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Artt. 72 ss. TUIR (DPR 917/1986)** — IRES al 24% per le società di capitali.
- **Art. 11 TUIR** — scaglioni e aliquote IRPEF, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025): 23%, 33%, 43%.
- **Art. 27 DPR 600/1973** — ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui dividendi corrisposti a persone fisiche residenti.
- **L. 205/2017, commi 1003-1005** — equiparazione della tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate dal 2018.
- **L. 234/2021, art. 1, comma 8** — esclusione dall'IRAP delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni dal 2022, anche in presenza di dipendenti (chiarimenti nella circolare Agenzia delle Entrate 4/E/2022).
- **Artt. 2462, 2463 e 2464 c.c.** — responsabilità limitata, capitale sociale minimo e versamento dei conferimenti nella Srl.

ESEMPIO PRATICO: 60.000 € DI REDDITO, TRE SCENARI

Prendiamo un'attività che produce **60.000 €** di reddito imponibile (prima delle imposte sul reddito) e confrontiamo i tre scenari. Per isolare l'effetto delle imposte sul reddito, l'esempio **trascura** addizionali regionali e comunali, detrazioni personali, contributi previdenziali e IRAP della Srl, su cui torniamo nel commento.

Scenario A — ditta individuale in regime ordinario (scaglioni della Lezione 12):

Scaglione	Calcolo	IRPEF
Fino a 28.000 €	$28.000 \times 23\%$	6.440 €
Da 28.000 a 50.000 €	$22.000 \times 33\%$	7.260 €
Oltre 50.000 €	$10.000 \times 43\%$	4.300 €
Totale		18.000 € (aliquota media 30%)

Scenario B — Srl che trattiene l'intero utile: IRES = $60.000 \times 24\% = 14.400 \text{ €}$. Restano in azienda 45.600 € da reinvestire.

Scenario C — Srl che distribuisce l'intero utile netto:

Passaggio	Calcolo	Importo
IRES della società	$60.000 \times 24\%$	14.400 €
Utile netto distribuibile	$60.000 - 14.400$	45.600 €
Ritenuta sui dividendi	$45.600 \times 26\%$	11.856 €
Carico complessivo	$14.400 + 11.856$	26.256 € (circa 43,8%)

Se la Srl distribuisse **metà** dell'utile netto (22.800 €), il carico sarebbe $14.400 + 22.800 \times 26\% = 14.400 + 5.928 = 20.328 \text{ €}$.

Commento. Lo scenario B è il più leggero, ma solo perché il denaro resta nella società: il socio non può usarlo per le spese personali senza pagare, prima o poi, il 26%. Lo scenario C è il più pesante e mostra perché la Srl "per pagare meno tasse" su un reddito che si preleva tutto è un'illusione. Nella realtà il confronto va completato: la Srl paga anche l'IRAP (3,9% su una base diversa dall'utile, Lezione 15) e sostiene i costi fissi di struttura; d'altro canto, il socio che lavora nella società può ricevere un compenso da amministratore, deducibile per la società (Lezione 14) e tassato con l'IRPEF in capo a lui, una leva che il commercialista calibra caso per caso insieme ai profili contributivi. Il caso di Marco Bruni (Lezione 29) applica questo ragionamento a una situazione concreta.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Confrontare il 24% IRES con l'aliquota marginale IRPEF e fermarsi lì.** Si dimenticano la tassazione dei dividendi e l'IRAP: chi preleva tutto l'utile può finire per pagare più che da persona fisica. Rifai sempre il conto completo, scenario per scenario.
- **Ignorare i costi fissi della società.** Con redditi bassi, il risparmio d'imposta è inferiore ai costi di bilancio, consulenza e imposte minori. La convenienza va misurata al netto di questi costi.
- **Considerare la responsabilità limitata uno scudo assoluto.** Fidejussioni personali, responsabilità dell'amministratore e debiti fiscali in certi casi possono ricadere sulla persona. Valuta con il professionista quali rischi la Srl copre davvero.
- **Trattare la cassa della Srl come un conto personale.** Prelievi non giustificati da dividendi deliberati, compensi o rimborsi documentati creano problemi civilistici e fiscali. Ogni uscita verso il socio deve avere un titolo giuridico.
- **Scegliere per il fisco dell'anno in corso.** Aliquote e agevolazioni cambiano (Lezione 24): la forma giuridica è una scelta pluriennale e va decisa sui fondamentali, non su un'agevolazione temporanea.

ESERCIZIO

Un'attività produce un reddito imponibile di **40.000 €**. Calcola, con le stesse semplificazioni dell'esempio: (a) l'IRPEF come ditta individuale; (b) l'IRES di una Srl che trattiene tutto l'utile; (c) il carico complessivo di una Srl che distribuisce tutto l'utile netto. Quale forma conviene se il titolare ha bisogno di prelevare ogni anno l'intero reddito?

Soluzione

(a) IRPEF = $28.000 \times 23\% + (40.000 - 28.000) \times 33\% = 6.440 + 3.960 = 10.400 \text{ €}$ (aliquota media 26%).

(b) IRES = $40.000 \times 24\% = 9.600 \text{ €}$.

(c) Utile netto = $40.000 - 9.600 = 30.400 \text{ €}$; ritenuta sui dividendi = $30.400 \times 26\% = 7.904 \text{ €}$; carico complessivo = $9.600 + 7.904 = 17.504 \text{ €}$.

Se il titolare deve prelevare tutto, la ditta individuale (10.400 €) è nettamente più conveniente della Srl (17.504 €), e lo sarebbe ancora di più considerando IRAP e costi di struttura della società. La Srl si avvicina alla convenienza solo se gran parte dell'utile resta investita in azienda, oppure se pesano ragioni non fiscali come la limitazione della responsabilità.

IN SINTESI

- La ditta individuale sconta l'IRPEF progressiva; la Srl paga IRES al 24% e IRAP, e il socio paga il 26% sui dividendi solo quando l'utile viene distribuito.
 - La Srl conviene fiscalmente soprattutto quando l'utile resta in azienda per essere reinvestito.
 - Se l'utile viene prelevato per intero, IRES più ritenuta sui dividendi possono superare l'IRPEF della persona fisica.
 - Costi di struttura e imposte minori da società vanno sottratti al risparmio fiscale.
 - La responsabilità limitata e l'organizzazione dell'impresa pesano quanto, e a volte più, delle imposte.
-

Lezione 21 — Controlli fiscali: tipologie e come comportarsi

Obiettivi della lezione - Distinguere controllo automatizzato, controllo formale e accertamento, con i rispettivi effetti. - Calcolare la sanzione ridotta dovuta in caso di avviso bonario. - Individuare i termini entro cui l'Amministrazione può accertare e quelli entro cui il contribuente deve reagire. - Impostare una risposta corretta a qualunque comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.

TRE LIVELLI DI CONTROLLO, CON PROFONDITÀ CRESCENTE

Ogni dichiarazione presentata (Lezione 17) può essere oggetto di verifiche di intensità diversa. Conoscerle serve a capire **quanto è grave** una comunicazione ricevuta e **quanto tempo** si ha per reagire.

1. **Controllo automatizzato** (art. 36-bis DPR 600/1973). È una liquidazione eseguita in modo informatico: l'Agenzia ricalcola imposte, ritenute, crediti e versamenti sulla base della dichiarazione stessa e dei dati in suo possesso (ad esempio i modelli F24). Il caso tipico è l'imposta dichiarata ma non versata, o versata in ritardo. L'esito è una **comunicazione di irregolarità**, detta "avviso bonario".
2. **Controllo formale** (art. 36-ter DPR 600/1973). È una verifica documentale più approfondita: l'Agenzia chiede di esibire i documenti che giustificano deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute indicati in dichiarazione. Se la documentazione manca o non è idonea, l'importo viene ripreso a tassazione.
3. **Accertamento vero e proprio**. È un'analisi sostanziale della posizione del contribuente — ricavi, costi, operazioni — che può nascere da analisi di rischio, incroci di banche dati, verifiche in sede. Si conclude, se emergono maggiori imposte, con un **avviso di accertamento** comprensivo di imposte, sanzioni e interessi.

Tipo di controllo	Cosa verifica	Esito tipico	Sanzione in caso di pagamento dell'avviso bonario
Automatizzato (36-bis)	Calcoli e versamenti	Avviso bonario	Ridotta a 1/3
Formale (36-ter)	Documenti a supporto di deduzioni, detrazioni, crediti	Avviso bonario	Ridotta a 2/3
Accertamento	Sostanza del reddito dichiarato	Avviso di accertamento	Regole specifiche (adesione, acquiescenza, ricorso)

L'AVVISO BONARIO: 60 GIORNI PER PAGARE CON SANZIONE RIDOTTA

Per gli avvisi bonari elaborati dal 1° gennaio 2025, il termine per pagare (o per segnalare errori all'Agenzia) è di **60 giorni** dal ricevimento, contro i 30 giorni precedenti (D.Lgs. 108/2024); se la comunicazione arriva all'intermediario, il termine sale a 90 giorni dalla trasmissione telematica. Chi paga nei termini beneficia di una **sanzione ridotta**: a un terzo per i controlli automatizzati, a due terzi per i controlli formali. Poiché dal 1° settembre 2024 la sanzione base per l'omesso versamento è del **25%** (art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024), l'avviso bonario da controllo automatizzato comporta in concreto una sanzione di circa l'8,33% dell'imposta, quello da controllo formale di circa il 16,67%.

Se l'avviso bonario non viene pagato né contestato, le somme vengono iscritte a ruolo con la **sanzione piena** e arrivano come cartella dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Lezione 22).

CONTRADDITTORIO, TERMINI E STRUMENTI DI DIFESA

Per gli atti di accertamento autonomamente impugnabili, lo Statuto del Contribuente prevede dal 2024 un **contraddittorio preventivo** obbligatorio (art. 6-bis L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023): l'Agenzia comunica uno **schema di atto** e il contribuente ha almeno **60 giorni** per presentare osservazioni e accedere al fascicolo, prima che l'atto possa essere emesso. Il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale (individuati dal DM 24 aprile 2024), cioè proprio ai casi 36-bis e 36-ter.

Due altri elementi temporali sono essenziali:

- **Termine di decadenza per l'accertamento** (art. 43 DPR 600/1973): l'avviso deve essere notificato entro il **31 dicembre del quinto anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del **settimo anno** successivo a quello in cui andava presentata. È il motivo per cui la documentazione fiscale va conservata almeno per tutto questo arco di tempo.
- **Termine per il ricorso**: l'avviso di accertamento si impugna davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro **60 giorni** dalla notifica. Presentando istanza di **accertamento con adesione** (D.Lgs. 218/1997) il termine resta sospeso per 90 giorni, per tentare un accordo con l'ufficio; le somme concordate vanno poi versate entro 20 giorni dall'atto di adesione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 36-bis DPR 600/1973** — liquidazione automatizzata delle dichiarazioni.
- **Art. 36-ter DPR 600/1973** — controllo formale delle dichiarazioni.
- **Art. 43 DPR 600/1973** — termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (quinto anno, settimo in caso di omessa dichiarazione).
- **Art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024** — sanzione del 25% per omesso o tardivo versamento, per le violazioni dal 1° settembre 2024.
- **D.Lgs. 108/2024** — termine di 60 giorni per il pagamento degli avvisi bonari elaborati dal 2025.
- **Art. 6-bis L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023)** — contraddittorio preventivo obbligatorio; DM 24 aprile 2024 per gli atti esclusi.
- **D.Lgs. 218/1997** — accertamento con adesione e acquiescenza.

ESEMPIO PRATICO: L'AVVISO BONARIO DI VERDI SRL

Verdi Srl ha dichiarato correttamente le proprie imposte, ma per un disguido di tesoreria non ha versato **2.400 €** di saldo IRES. Alcuni mesi dopo la presentazione della dichiarazione, il controllo automatizzato 36-bis rileva la differenza tra dovuto e versato e l'Agenzia invia un avviso bonario.

Scenario	Calcolo della sanzione	Sanzione
Sanzione piena (iscrizione a ruolo)	$2.400 \times 25\%$	600 €
Pagamento dell'avviso bonario entro 60 giorni	$600 \text{ €} \div 3$	200 €
Risparmio rispetto all'iscrizione a ruolo	$600 - 200$	400 €

A sanzione e imposta si aggiungono gli interessi indicati nella comunicazione. Il commercialista di Verdi Srl verifica innanzitutto che l'avviso sia **corretto** (ad esempio che il versamento non sia stato effettuato con un codice tributo errato, nel qual caso si segnala l'errore all'Agenzia invece di pagare), poi paga entro i 60 giorni. Se l'importo fosse stato elevato, Verdi Srl avrebbe potuto rateizzare l'avviso (Lezione 22) mantenendo la sanzione ridotta.

Diverso il caso in cui, anni dopo, Verdi Srl ricevesse uno **schema di atto** relativo alle variazioni fiscali IRES (Lezione 14), ad esempio per la deduzione di compensi all'amministratore: qui la partita è sostanziale, si apre il contraddittorio e la risposta va costruita con documenti (delibere, bonifici, contabili) entro i 60 giorni.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Ignorare la comunicazione.** Lasciar scadere i 60 giorni dell'avviso bonario trasforma una sanzione di un terzo in una sanzione piena, iscritta a ruolo. Apri e verifica ogni comunicazione appena arriva.
- **Pagare senza controllare.** Molti avvisi nascono da errori materiali (codici tributo, compensazioni non riconosciute) e si chiudono con una semplice segnalazione. Pagare un importo non dovuto significa poi dover chiedere un rimborso.
- **Rispondere da soli a uno schema di atto rilevante.** Le osservazioni presentate in contraddittorio fissano la linea difensiva; un'ammissione imprecisa può pesare in un eventuale contenzioso. Con importi significativi coinvolgi subito il professionista.
- **Distuggere i documenti troppo presto.** L'accertamento può arrivare fino al quinto (o settimo) anno successivo alla dichiarazione: archivia ordinatamente fatture, contratti e prove di pagamento per tutto il periodo.
- **Perdere il termine di ricorso.** I 60 giorni per impugnare un avviso di accertamento decorrono dalla notifica; se valuti l'adesione, presenta l'istanza entro lo stesso termine per ottenere la sospensione.

ESERCIZIO

Marco Bruni riceve due comunicazioni: (1) un avviso bonario da controllo automatizzato per **3.600 €** di imposta sostitutiva dichiarata e non versata; (2) un avviso da controllo formale che riprende a tassazione una deduzione non documentata con imposta di **3.600 €**. Calcola la sanzione ridotta per ciascuna, ipotizzando il pagamento nei termini e una sanzione base del 25%. Inoltre: la dichiarazione relativa all'anno 2025 è stata presentata nel 2026; entro quale data l'Agenzia può notificare un avviso di accertamento?

Soluzione

(1) Controllo automatizzato: sanzione piena $3.600 \times 25\% = 900$ €; ridotta a un terzo = **300 €**.

(2) Controllo formale: sanzione piena 900 €; ridotta a due terzi = **600 €**.

A entrambe vanno aggiunti imposta e interessi. Il termine di accertamento per la dichiarazione presentata nel 2026 scade il **31 dicembre 2031** (quinto anno successivo a quello di presentazione). Se la dichiarazione fosse stata omessa, il termine sarebbe il 31 dicembre 2033 (settimo anno successivo al 2026, anno in cui andava presentata).

IN SINTESI

- I controlli hanno tre livelli: automatizzato (36-bis), formale (36-ter) e accertamento sostanziale.
- L'avviso bonario si paga entro 60 giorni con sanzione ridotta a un terzo (36-bis) o a due terzi (36-ter) della sanzione base del 25%.
- Per gli atti di accertamento il contraddittorio preventivo è obbligatorio: almeno 60 giorni per le osservazioni sullo schema di atto.
- L'accertamento decade il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo se omessa).
- Mai ignorare una comunicazione, mai pagarla senza verificarla, mai gestire da soli i casi rilevanti.

Lezione 22 — Rateizzazione dei debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Obiettivi della lezione - Distinguere la rateizzazione dell'avviso bonario da quella delle cartelle di pagamento. - Determinare il numero massimo di rate ottenibile in base all'importo e all'anno della richiesta. - Conoscere le cause di decadenza dal piano e le loro conseguenze. - Valutare la sostenibilità di un piano di rateizzazione all'interno del budget di cassa.

DUE STRADE DIVERSE: AVVISO BONARIO E CARTELLA

Quando un debito tributario non può essere pagato in un'unica soluzione, lo strumento da usare dipende dalla **fase** in cui si trova il debito.

- **Prima della cartella — rateizzazione dell'avviso bonario.** Le somme richieste con le comunicazioni dei controlli automatizzati e formali (Lezione 21) possono essere pagate fino a **20 rate trimestrali**, a prescindere dall'importo (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997, come modificato dalla L. 197/2022). Il vantaggio è doppio: si mantiene la sanzione ridotta e il debito non viene iscritto a ruolo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.
- **Dopo la cartella — rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.** Se il debito è già stato iscritto a ruolo, la domanda di dilazione si presenta all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973, profondamente riformato dal D.Lgs. 110/2024.

QUANTE RATE: LE REGOLE IN VIGORE NEL 2026

Per le richieste presentate dal 2025, l'art. 19 DPR 602/1973 distingue in base all'importo:

Importo del debito	Condizione	Numero massimo di rate mensili
Fino a 120.000 €	Semplice dichiarazione di temporanea difficoltà economica	84 per le richieste del 2025 e 2026; 96 nel 2027-2028; 108 dal 2029
Fino a 120.000 €	Difficoltà documentata	Fino a 120
Oltre 120.000 €	Difficoltà sempre documentata	Fino a 120

La documentazione della difficoltà segue criteri fissati dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024: per le persone fisiche si fa riferimento all'ISEE, per le società a indicatori come l'indice di liquidità e il rapporto tra debito da rateizzare e valore della produzione. È lo stesso tipo di indicatori che un'impresa dovrebbe già monitorare per conto proprio (guida Programmazione e finanza).

LA DECADENZA: IL RISCHIO CHE VA PIANIFICATO

La rateizzazione non è un rinvio senza condizioni. Per i piani richiesti dal 16 luglio 2022, il contribuente **decade** dal beneficio se non paga **8 rate, anche non consecutive**. Alla decadenza l'intero debito residuo torna immediatamente esigibile in un'unica soluzione e l'agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero. Per l'avviso bonario rateizzato, il mancato pagamento della prima rata nei termini o di una rata successiva non regolarizzata comporta l'iscrizione a ruolo del residuo con la sanzione piena.

Il limite di 8 rate è stato reso più favorevole nel tempo dalle riforme della riscossione, ma resta un vincolo serio: chi chiede un piano senza avere un flusso di cassa che lo sostenga sta solo spostando il problema di qualche mese, con interessi in più.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 19 DPR 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024** — dilazione delle somme iscritte a ruolo: fino a 84 rate (richieste 2025-2026) per debiti fino a 120.000 €, fino a 120 rate con difficoltà documentata.
- **DM 27 dicembre 2024** — criteri di documentazione della temporanea difficoltà economica.
- **Art. 3-bis D.Lgs. 462/1997, come modificato dalla L. 197/2022** — rateizzazione delle somme da avviso bonario fino a 20 rate trimestrali.
- **D.Lgs. 108/2024** — termine di 60 giorni per il pagamento (e quindi per l'avvio della rateizzazione) degli avvisi bonari.
- **Regola di decadenza** — 8 rate non pagate, anche non consecutive, per i piani richiesti dal 16 luglio 2022.

ESEMPIO PRATICO: LA CARTELLA DI VERDI SRL

A seguito di un accertamento definito (Lezione 21), a Verdi Srl viene notificata nel 2026 una cartella di **24.000 €**. La società non ha la liquidità per pagarla subito senza compromettere il pagamento dei fornitori.

Passo 1 — scelta del piano. Il debito è inferiore a 120.000 €: Verdi Srl può ottenere fino a **84 rate mensili** con la sola dichiarazione di temporanea difficoltà.

Durata del piano	Quota capitale mensile (interessi esclusi)
84 rate	$24.000 \div 84 = 285,71 \text{ €}$
48 rate	$24.000 \div 48 = 500,00 \text{ €}$
24 rate	$24.000 \div 24 = 1.000,00 \text{ €}$

Passo 2 — verifica di sostenibilità. Il controller inserisce la rata nel budget di cassa (guida Controllo di gestione). Il piano più lungo minimizza l'impatto mensile, ma accumula più interessi; quello più breve costa meno ma assorbe più liquidità. Verdi Srl sceglie una durata che lascia un margine di sicurezza rispetto ai mesi di bassa stagione.

Passo 3 — monitoraggio. La rata viene messa in addebito o in scadenzario come una qualunque scadenza fiscale (Lezione 8): saltarne 8, anche non consecutive, farebbe decadere il piano e renderebbe esigibili in un colpo solo tutte le rate residue.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Aspettare la cartella quando si poteva rateizzare l'avviso bonario.** Si perde la sanzione ridotta e si passa dalla fase "bonaria" alla riscossione. Se il debito nasce da un avviso bonario, valuta subito le 20 rate trimestrali.
- **Chiedere il piano più lungo per abitudine.** Più rate significano più interessi. Scegli la durata più breve compatibile con il budget di cassa.
- **Dimenticare le rate nei mesi di difficoltà.** Otto rate saltate, anche sparse, fanno decadere il piano. Una rata in ritardo va regolarizzata subito, non lasciata accumulare.
- **Sommare piani su piani senza strategia.** Rateizzare ogni nuovo debito mentre si continua a non pagare le imposte correnti crea una spirale. Le rateizzazioni ricorrenti pesano anche nella valutazione delle banche (guida Programmazione e finanza): sono un segnale da affrontare, non da nascondere.

ESERCIZIO

Verdi Srl riceve nel 2026 una cartella di **60.000 €**. (a) Quante rate mensili può ottenere senza documentare la difficoltà e qual è la quota capitale mensile? (b) Quale sarebbe la quota se la stessa domanda fosse presentata nel 2027? (c) Con difficoltà documentata, qual è la quota capitale con il piano massimo? (d) Dopo aver pagato regolarmente 30 rate, Verdi Srl salta la 31ª, la 35ª e la 40ª: il piano decade?

Soluzione

(a) Debito inferiore a 120.000 €, richiesta nel 2026: fino a **84 rate**; quota capitale = $60.000 \div 84 = 714,29$ € al mese (più interessi).

(b) Nel 2027 il limite sale a 96 rate: $60.000 \div 96 = 625,00$ € al mese.

(c) Con difficoltà documentata fino a 120 rate: $60.000 \div 120 = 500,00$ € al mese.

(d) **No**: le rate non pagate sono 3, sotto il limite di 8 (anche non consecutive). Verdi Srl deve però regolarizzare al più presto, perché ogni ulteriore rata saltata avvicina la decadenza e, alla ottava, l'intero residuo diventerebbe esigibile.

IN SINTESI

- Prima della cartella, l'avviso bonario si può rateizzare fino a 20 rate trimestrali mantenendo la sanzione ridotta.
- Dopo la cartella, nel 2026 si ottengono fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 € con semplice richiesta, fino a 120 con difficoltà documentata.
- Il limite cresce a 96 rate per le richieste 2027-2028 e a 108 dal 2029.
- Il piano decade con 8 rate non pagate, anche non consecutive, e il residuo torna esigibile in un'unica soluzione.
- La rateizzazione va chiesta solo dopo averne verificato la sostenibilità nel budget di cassa.

Lezione 23 — Pianificazione fiscale lecita: risparmio, elusione, evasione — la differenza che conta

Obiettivi della lezione - Definire con precisione risparmio fiscale lecito, elusione (abuso del diritto) ed evasione. - Applicare i criteri dell'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente a casi concreti. - Riconoscere quando una violazione tributaria diventa anche penalmente rilevante. - Impostare una pianificazione fiscale documentata e difendibile.

TRE CONCETTI, TRE CONSEGUENZE

Tre concetti spesso confusi nel linguaggio comune hanno per la legge una natura profondamente diversa.

- **Risparmio fiscale lecito.** Consiste nello scegliere, tra più opzioni previste dalla legge, quella fiscalmente più conveniente: la forma giuridica (Lezione 20), il regime forfettario o ordinario (Lezione 9), l'uso corretto di deduzioni e detrazioni (Lezione 16), il momento di un investimento. La legge non obbliga nessuno a scegliere la strada più onerosa: questa è vera pianificazione fiscale ed è legittima.
- **Elusione fiscale, o abuso del diritto.** Consiste nell'usare strumenti formalmente legittimi in modo distorto, attraverso operazioni prive di sostanza economica, al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito. Non si viola una norma specifica, ma se ne aggira la finalità.
- **Evasione fiscale.** Consiste nel sottrarre materia imponibile violando le norme: ricavi non dichiarati, costi fittizi, fatture false, intestazioni di comodo. È sempre un illecito amministrativo e, oltre determinate soglie, un reato.

	Risparmio lecito	Elusione / abuso del diritto	Evasione
Rispetto formale delle norme	Sì	Sì	No
Sostanza economica	Sì	No	Spesso simulata o nascosta
Conseguenza	Nessuna	Vantaggio sconosciuto, imposte e sanzioni amministrative	Imposte, sanzioni e, oltre soglia, responsabilità penale

L'ABUSO DEL DIRITTO: I CRITERI DELL'ART. 10-BIS

Dal 1° ottobre 2015 l'abuso del diritto è disciplinato in via generale dall'**art. 10-bis della L. 212/2000** (Statuto del Contribuente, introdotto dal D.Lgs. 128/2015). Perché vi sia abuso devono ricorrere insieme tre elementi:

1. **Operazioni prive di sostanza economica:** fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
2. **Un vantaggio fiscale indebito:** benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
3. **L'essenzialità del vantaggio:** il risparmio d'imposta è lo scopo determinante dell'operazione.

Non c'è abuso quando l'operazione è giustificata da **valide ragioni extrafiscali non marginali**, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa. La stessa norma ribadisce la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali diversi e tra operazioni con un diverso carico fiscale. Le conseguenze dell'abuso sono il disconoscimento del vantaggio, con recupero delle imposte e applicazione delle **sanzioni amministrative**, ma le operazioni abusive **non danno luogo a reati tributari** (art. 10-bis, comma 13). Chi ha dubbi su un'operazione specifica può presentare un interpello antiabuso (Lezione 28).

QUANDO L'EVASIONE DIVENTA REATO

Il D.Lgs. 74/2000 individua i reati tributari. Alcuni, come la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, sono gravi a prescindere dagli importi; altri scattano solo sopra **soglie di punibilità**:

Reato	Soglia principale
Dichiarazione infedele (art. 4)	Imposta evasa superiore a 100.000 € per singola imposta, più ulteriori condizioni
Omessa dichiarazione (art. 5)	Imposta evasa superiore a 50.000 € per singola imposta
Omesso versamento di ritenute (art. 10-bis)	Oltre 150.000 € per periodo d'imposta
Omesso versamento IVA (art. 10-ter)	Oltre 250.000 € per periodo d'imposta

Per chi amministra una società, queste fattispecie si collegano alle responsabilità approfondite nella guida dedicata alla responsabilità degli amministratori. Sotto soglia la violazione resta comunque un illecito amministrativo, con le sanzioni viste nelle Lezioni 18 e 21.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 10-bis L. 212/2000 (D.Lgs. 128/2015)** — definizione di abuso del diritto, esimente delle valide ragioni extrafiscali, libertà di scelta tra regimi, irrilevanza penale delle operazioni abusive (comma 13).
- **Art. 11 L. 212/2000** — interpello, anche antiabuso (Lezione 28).
- **D.Lgs. 74/2000** — reati tributari: dichiarazione fraudolenta (artt. 2-3), infedele (art. 4), omessa (art. 5), omesso versamento di ritenute (art. 10-bis) e di IVA (art. 10-ter).
- **D.Lgs. 471/1997** — sanzioni amministrative tributarie applicabili all'evasione sotto soglia penale e all'abuso.

ESEMPIO PRATICO: QUATTRO DECISIONI DI MARCO BRUNI E VERDI SRL

Caso	Analisi	Qualificazione
Marco Bruni, con ricavi da forfettario sotto gli 85.000 €, sceglie di restare nel forfettario invece di passare all'ordinario (Lezione 9)	Scelta tra regimi previsti dalla legge, con requisiti reali	Risparmio lecito
Verdi Srl anticipa a dicembre l'acquisto di un macchinario già programmato, per beneficiare di un'agevolazione in scadenza	Investimento reale, con utilità economica autonoma	Risparmio lecito
Verdi Srl costruisce una catena di cessioni e riacquisti di beni con una società collegata, che lascia la situazione economica invariata ma genera un minor carico d'imposta	Operazioni prive di sostanza economica, vantaggio essenziale, nessuna ragione extrafiscale	Abuso del diritto
Marco fa intestare parte delle proprie fatture alla Partita IVA di un familiare che non svolge alcuna attività, per restare sotto la soglia del forfettario	Il lavoro è svolto da Marco: i ricavi sono suoi e vengono nascosti tramite un'intestazione fittizia	Evasione

Il commento è istruttivo: i primi due casi hanno un contenuto economico reale e la scelta fiscale è una conseguenza; il terzo usa strumenti leciti senza alcuna sostanza; il quarto non usa affatto strumenti leciti, ma maschera la realtà. La pianificazione corretta è quella che, ex post, si potrebbe spiegare a un verificatore con documenti e ragioni economiche.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Pensare che "formalmente corretto" significhi "lecito".** Un'operazione impeccabile sulla carta ma priva di sostanza economica può essere disconosciuta come abusiva. Chiediti sempre quale effetto produrrebbe se non esistesse il vantaggio fiscale.
- **Non documentare le ragioni economiche.** Le valide ragioni extrafiscali vanno dimostrate: verbali, business plan, preventivi, analisi. Formalizza le motivazioni al momento della decisione, non a controllo avviato.
- **Confondere abuso ed evasione.** L'abuso comporta sanzioni amministrative; fatture fittizie e ricavi nascosti sono evasione e possono essere reato. Le conseguenze sono di ordine completamente diverso.
- **Affidarsi a "schemi" proposti come risparmio sicuro.** Soluzioni standardizzate vendute come scappatoie sono spesso il primo bersaglio dei controlli. Valuta ogni operazione rispetto alla tua situazione reale con un professionista.

ESERCIZIO

Classifica i seguenti casi come risparmio lecito, abuso del diritto o evasione, motivando: (a) Marco Bruni registra in contabilità spese personali (una vacanza) come trasferta di lavoro. (b) Verdi Srl assume due dipendenti a tempo indeterminato anziché a termine, anche per beneficiare delle deduzioni IRAP (Lezione 15). (c) Un imprenditore trasforma la propria ditta in Srl esclusivamente per accumulare utili in società, poiché intende reinvestirli (Lezione 20). (d) Una società si scinde e si riaggrega dopo pochi mesi, senza alcun cambiamento nell'organizzazione, ottenendo solo un risparmio d'imposta.

Soluzione

(a) **Evasione:** si deduce un costo non inerente all'attività, dichiarando una realtà diversa da quella vera; il costo va ripreso a tassazione con sanzioni.

(b) **Risparmio lecito:** l'assunzione è reale e produce effetti economici e organizzativi; la deduzione IRAP è un beneficio previsto dalla legge proprio per incentivare i contratti stabili.

(c) **Risparmio lecito:** la scelta della forma giuridica rientra nella libertà di scelta tra regimi e forme previste dalla legge, e la Srl ha una sostanza giuridica ed economica reale (soggettività distinta, responsabilità limitata).

(d) **Abuso del diritto:** le operazioni sono formalmente lecite, ma prive di sostanza economica e finalizzate essenzialmente al vantaggio fiscale; in assenza di ragioni extrafiscali non marginali, il vantaggio viene disconosciuto con sanzioni amministrative, senza rilevanza penale.

IN SINTESI

- Il risparmio lecito sceglie tra opzioni previste dalla legge; l'elusione usa strumenti leciti senza sostanza economica; l'evasione viola le norme.
- L'abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000) richiede assenza di sostanza economica, vantaggio indebito ed essenzialità del vantaggio.
- Valide ragioni extrafiscali non marginali escludono l'abuso, ma vanno documentate.
- L'abuso comporta sanzioni amministrative ma non reati; l'evasione oltre soglia è reato (D.Lgs. 74/2000).
- Una buona pianificazione si può spiegare a un verificatore con documenti e ragioni economiche.

Lezione 24 — Perché il fisco cambia ogni anno: la Legge di Bilancio e come restare aggiornati

Obiettivi della lezione - Descrivere il ciclo annuale della Legge di Bilancio e il modo in cui incide su aliquote, soglie e agevolazioni. - Applicare le regole dello Statuto del Contribuente sulla decorrenza delle modifiche fiscali. - Misurare l'effetto di una modifica normativa su un caso concreto. - Organizzare un metodo personale di aggiornamento basato su fonti ufficiali.

IL CICLO DELLA LEGGE DI BILANCIO

Ogni anno, in autunno, il Governo presenta al Parlamento il disegno di **Legge di Bilancio** per l'anno successivo (il termine è il 20 ottobre), preceduto dal Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre. Il Parlamento lo discute e lo approva entro fine dicembre; la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, di regola, entra in vigore il 1° gennaio. È in questa legge che si concentrano le principali modifiche ad aliquote, scaglioni, soglie, deduzioni, detrazioni e agevolazioni.

La Legge di Bilancio 2026 (**L. 30 dicembre 2025, n. 199**, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025) ne è un esempio: ha ridotto dal 35% al **33%** l'aliquota del secondo scaglione IRPEF (da 28.000 a 50.000 €), lasciando invariati il 23% e il 43% (Lezione 12), e ha previsto per i redditi oltre 200.000 € una riduzione di 440 € delle detrazioni, che ne neutralizza il beneficio. Allo stesso modo l'IRES premiale della Lezione 13 è nata come misura temporanea, da riverificare anno per anno.

A questa legge si aggiungono, durante l'anno, decreti-legge, decreti legislativi attuativi della riforma fiscale (come quelli su sanzioni, contraddittorio e riscossione citati nelle Lezioni 21 e 22), decreti ministeriali, provvedimenti e circolari dell'Agenzia delle Entrate.

QUANDO UNA MODIFICA PRODUCE EFFETTI: LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Lo Statuto del Contribuente pone due garanzie temporali (art. 3 L. 212/2000):

- **Irretroattività e tributi periodici:** le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo; per i tributi periodici, come IRPEF e IRES, le modifiche si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma.
- **Termine minimo per gli adempimenti:** le nuove norme non possono fissare adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti attuativi.

Si tratta di principi importanti, ma non sempre rispettati in pratica, e la giurisprudenza ne ha talvolta ammesso deroghe: anche per questo la verifica annuale resta indispensabile.

COME RESTARE AGGIORNATI: UN METODO

Il "come si fa" cambia più lentamente del "quanto si paga". Un metodo di aggiornamento efficace combina tre livelli:

1. **Fonti ufficiali:** Gazzetta Ufficiale per i testi di legge, sito dell'Agenzia delle Entrate per circolari, provvedimenti e guide, sito INPS per le aliquote contributive (Lezione 5).
2. **Fonti professionali:** il proprio commercialista e la stampa specializzata, che interpretano le norme e ne segnalano gli effetti pratici. Questa scuola si impegna ad aggiornare i contenuti ogni volta che una modifica normativa rilevante lo richiede.
3. **Un calendario personale di revisione:** a gennaio, dopo la Legge di Bilancio, si riverificano aliquote, soglie e agevolazioni usate nel budget e nelle previsioni; prima di ogni scadenza importante (Lezione 8) si controllano

eventuali proroghe.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)** — tra le altre misure, riduzione al 33% della seconda aliquota IRPEF e riduzione di 440 € delle detrazioni per i redditi oltre 200.000 €.
- **L. 196/2009** — legge di contabilità e finanza pubblica: calendario di presentazione del Documento programmatico di bilancio (15 ottobre) e del disegno di Legge di Bilancio (20 ottobre).
- **Art. 3 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)** — irretroattività delle norme tributarie, decorrenza delle modifiche ai tributi periodici dal periodo d'imposta successivo, termine minimo di 60 giorni per i nuovi adempimenti.
- **Art. 11 TUIR** — norma che fissa scaglioni e aliquote IRPEF, modificata più volte dalle Leggi di Bilancio.

ESEMPIO PRATICO: QUANTO VALE PER UN CONTRIBUENTE IL PASSAGGIO DAL 35% AL 33%

Riprendiamo il libero professionista della Lezione 12, con reddito imponibile di **35.000 €**, e confrontiamo l'IRPEF lorda con gli scaglioni del 2025 e del 2026.

	Scaglioni 2025 (23% / 35% / 43%)	Scaglioni 2026 (23% / 33% / 43%)
Fino a 28.000 €	$28.000 \times 23\% = 6.440 \text{ €}$	$28.000 \times 23\% = 6.440 \text{ €}$
Da 28.000 a 35.000 €	$7.000 \times 35\% = 2.450 \text{ €}$	$7.000 \times 33\% = 2.310 \text{ €}$
IRPEF lorda	8.890 €	8.750 €

Il risparmio è di **140 €** (2 punti percentuali sui 7.000 € del secondo scaglione). Il beneficio massimo si raggiunge con un reddito di 50.000 €, quando l'intero secondo scaglione (22.000 €) beneficia dei 2 punti: $22.000 \times 2\% = 440 \text{ €}$. Non a caso, la riduzione di 440 € delle detrazioni prevista per i redditi oltre 200.000 € annulla esattamente questo vantaggio per i contribuenti più ricchi.

Il commento operativo: chi aveva costruito il budget 2026 con le aliquote 2025 avrebbe sovrastimato l'IRPEF e quindi gli acconti da accantonare; chi conosce il **meccanismo** degli scaglioni (Lezione 12) aggiorna il calcolo in pochi minuti, sostituendo un solo dato.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Usare i numeri dell'anno scorso.** Aliquote, soglie e agevolazioni cambiano: un budget o una pianificazione costruiti su valori superati portano a stime errate. A gennaio riverifica i parametri.
- **Dare per scontata la proroga di un'agevolazione temporanea.** Misure come l'IRES premiale possono non essere confermate. Non costruire scelte pluriennali su benefici di un solo anno.
- **Fidarsi di fonti non ufficiali o datate.** Articoli e post circolano a lungo dopo che la norma è cambiata. Verifica sempre la data e, per i casi rilevanti, il testo ufficiale.
- **Confondere entrata in vigore e decorrenza.** Una norma può essere in vigore oggi ma applicarsi dal periodo d'imposta successivo. Controlla sempre da quando produce effetti.

ESERCIZIO

Un contribuente in regime ordinario ha un reddito imponibile di **50.000 €**. Calcola l'IRPEF lorda con gli scaglioni 2025 (23% / 35% / 43%) e con quelli 2026 (23% / 33% / 43%), e il risparmio. Che cosa succede allo stesso risparmio per un contribuente con 250.000 € di reddito?

Soluzione

Scaglioni 2025: $28.000 \times 23\% + 22.000 \times 35\% = 6.440 + 7.700 = \mathbf{14.140 \text{ €}}$.

Scaglioni 2026: $28.000 \times 23\% + 22.000 \times 33\% = 6.440 + 7.260 = \mathbf{13.700 \text{ €}}$.

Risparmio: $14.140 - 13.700 = \mathbf{440 \text{ €}}$, il massimo possibile, perché il reddito copre tutto il secondo scaglione.

Per il contribuente con 250.000 € di reddito, l'IRPEF lorda si riduce allo stesso modo di 440 €, ma la Legge di Bilancio 2026 riduce di 440 € le detrazioni per i redditi oltre 200.000 €: il beneficio netto è quindi nullo.

IN SINTESI

- La Legge di Bilancio, presentata in autunno e approvata entro fine anno, modifica ogni anno aliquote, soglie e agevolazioni.
- La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha ridotto al 33% la seconda aliquota IRPEF, neutralizzando il beneficio sopra i 200.000 €.
- Lo Statuto del Contribuente vieta la retroattività e fa decorrere le modifiche ai tributi periodici dal periodo d'imposta successivo.
- Le misure temporanee, come l'IRES premiale, vanno riverificate ogni anno.
- Chi conosce il meccanismo aggiorna i calcoli in pochi minuti quando cambiano i numeri.

Lezione 25 — Il redditometro e gli accertamenti sintetici: come funzionano

Obiettivi della lezione - Distinguere l'accertamento sintetico dalle altre forme di controllo viste nella Lezione 21 e capire a chi si applica. - Verificare se uno scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute supera le due soglie oggi richieste dalla legge. - Preparare la documentazione con cui si giustifica, in contraddittorio, una spesa finanziata con risorse diverse dal reddito dell'anno. - Riconoscere i comportamenti che, pur del tutto leciti, espongono a un controllo sintetico se non sono documentati.

CHE COS'È L'ACCERTAMENTO SINTETICO E PERCHÉ ESISTE

Nei controlli visti nella Lezione 21 il punto di partenza è sempre la dichiarazione: l'Agenzia delle Entrate verifica che i dati dichiarati siano coerenti con quelli in suo possesso (controllo automatizzato), che le deduzioni e le detrazioni siano documentate (controllo formale) o che i ricavi e i costi dichiarati siano veri (accertamento analitico).

L'**accertamento sintetico** (art. 38, commi 4 e seguenti, DPR 600/1973) rovescia la prospettiva: invece di partire da ciò che il contribuente dichiara di aver **guadagnato**, parte da ciò che risulta aver **speso**, e ne deduce il reddito che, presumibilmente, è stato necessario per sostenere quelle spese.

Il ragionamento è semplice: chi in un anno acquista un'auto, versa una caparra per una casa, paga rate di mutuo e viaggi, deve aver avuto a disposizione le risorse per farlo. Se queste risorse non risultano dalla dichiarazione, e il contribuente non dimostra di averle ottenute in altro modo (risparmi, eredità, prestiti, redditi esenti), la differenza viene presunta come **reddito non dichiarato**.

Lo strumento si applica soltanto alle **persone fisiche**, perché soltanto per esse ha senso collegare il tenore di vita personale al reddito complessivo. Per una società come Verdi Srl restano applicabili le forme di controllo della Lezione 21, basate sulle scritture contabili.

Nel linguaggio comune si parla di **redditometro**, ma tecnicamente l'accertamento sintetico ha due varianti: quella "pura", fondata sulle spese di qualunque genere effettivamente sostenute nell'anno e conosciute dall'Amministrazione (atti di acquisto, finanziamenti, contratti), e quella fondata sul contenuto induttivo di **elementi indicativi di capacità contributiva** individuati con decreto ministeriale (il redditometro in senso stretto). In entrambi i casi il risultato è una stima del reddito complessivo da confrontare con quello dichiarato.

LE DUE SOGLIE INTRODOTTE NEL 2024

Il D.Lgs. 108/2024 ha riscritto la disciplina introducendo una **doppia soglia**: l'accertamento sintetico è ammesso solo se il reddito complessivo accertabile supera quello dichiarato:

1. di almeno **un quinto** (20%) — soglia **relativa**;
2. **e**, in ogni caso, di un importo pari ad almeno **dieci volte l'assegno sociale annuo** — soglia **assoluta**.

Le due condizioni sono **cumulative**: se ne manca anche una sola, il controllo sintetico non può partire. Per il 2026 l'assegno sociale è pari a 546,24 € mensili per tredici mensilità (circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), cioè 7.101,12 € annui: la soglia assoluta vale quindi **71.011,20 €**.

Reddito dichiarato	Reddito ricostruito	Scostamento	Supera il 20%?	Supera 71.011,20 €?	Controllo ammesso?
30.000 €	80.000 €	50.000 €	Sì	No	No
100.000 €	175.000 €	75.000 €	Sì	Sì	Sì
15.000 €	95.000 €	80.000 €	Sì	Sì	Sì

La conseguenza pratica è rilevante: dopo la riforma il sintetico non è più uno strumento per contestare scostamenti modesti, ma un presidio contro le incoerenze **macroscopiche** tra tenore di vita e reddito dichiarato.

IL CONTRADDITTORIO E LA PROVA CONTRARIA

Prima di emettere l'avviso di accertamento sintetico l'ufficio deve **invitare il contribuente al contraddittorio**: è un obbligo previsto dallo stesso art. 38 e rafforzato, in via generale, dall'art. 6-bis dello Statuto del Contribuente (introdotto dal D.Lgs. 219/2023), secondo cui gli atti impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio "informato ed effettivo", con almeno 60 giorni concessi al contribuente per presentare osservazioni sullo schema di atto.

In quella sede il contribuente può dimostrare che le spese contestate sono state finanziate con:

- redditi **esenti** o soggetti a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** o a **imposta sostitutiva** (ad esempio interessi bancari, plusvalenze finanziarie);
- redditi **legalmente esclusi** dalla base imponibile;
- **risorse accumulate** in anni precedenti (risparmi, disinvestimenti, vendita di beni), purché tracciabili;
- **somme ricevute da terzi**: eredità, donazioni, prestiti di familiari documentati.

La parola chiave è **tracciabilità**: un prestito familiare "a voce" o un risparmio accumulato in contanti sono difficilissimi da dimostrare; un bonifico con causale chiara, una scrittura privata con data certa, un estratto conto che mostra il disinvestimento sono prove solide.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 38, commi 4 e seguenti, DPR 600/1973**: disciplina dell'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, delle spese rilevanti e della prova contraria.
- **D.Lgs. 108/2024**: ha introdotto la doppia soglia (scostamento di almeno un quinto e di almeno dieci volte l'assegno sociale annuo).
- **Art. 6-bis, L. 212/2000** (Statuto del Contribuente, inserito dal D.Lgs. 219/2023): principio generale del contraddittorio preventivo a pena di annullabilità, con termine minimo di 60 giorni per le osservazioni.
- **Circolare INPS n. 153/2025**: importo dell'assegno sociale 2026 (546,24 € mensili, 7.101,12 € annui), base di calcolo della soglia assoluta.

ESEMPIO PRATICO: LO SCOSTAMENTO DI MARCO BRUNI

Marco Bruni, come persona fisica, dichiara in un anno un reddito imponibile di **15.000 €**. Nello stesso anno acquista un'auto nuova da **40.000 €** e versa **50.000 €** per l'acquisto di una seconda casa. L'Agenzia, aggiungendo circa 5.000 € di spese correnti risultanti dai suoi dati, ricostruisce una capacità di spesa di **95.000 €**.

Passo 1 — Verifica delle soglie.

Voce	Importo
Reddito ricostruito	95.000 €
Reddito dichiarato	15.000 €
Scostamento	80.000 €
Soglia relativa (20% di 15.000 €)	3.000 € → superata
Soglia assoluta 2026	71.011,20 € → superata

Entrambe le soglie sono superate: il controllo sintetico è ammesso e Marco riceve l'invito al contraddittorio.

Passo 2 — La difesa documentata. Marco produce:

Fonte di finanziamento	Prova	Importo
Reddito dichiarato dell'anno	Dichiarazione	15.000 €
Risparmi degli anni da forfettario (Lezione 4)	Estratti conto degli anni precedenti, saldo iniziale dell'anno	60.000 €
Prestito dei genitori	Bonifico con causale e scrittura privata di restituzione	25.000 €
Totale risorse giustificate		100.000 €

Passo 3 — Esito. Le risorse documentate (100.000 €) coprono la spesa ricostruita (95.000 €): lo scostamento è interamente giustificato e il procedimento si chiude già in contraddittorio, senza alcun avviso di accertamento. Marco non aveva nulla da nascondere, ma è stato l'archivio ordinato a evitargli un contenzioso.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- 1. Pensare che il sintetico riguardi solo chi evade.** Anche chi ha redditi pienamente dichiarati può essere selezionato se compie in un anno spese eccezionali. Conseguenza: un controllo da affrontare senza prove pronte. Rimedio: documentare ogni fonte di provvista nel momento in cui la si utilizza.
- 2. Ricevere prestiti o donazioni in contanti.** Il denaro non tracciato è quasi impossibile da dimostrare in contraddittorio. Rimedio: usare sempre bonifici con causale esplicita e, per i prestiti, una scrittura con data certa.
- 3. Ignorare l'invito al contraddittorio.** Non presentarsi significa rinunciare alla fase in cui la prova contraria è più facile da far valere. Rimedio: rispondere entro i termini, con l'assistenza di un professionista.
- 4. Confondere le due soglie.** Superare il 20% non basta: serve anche lo scostamento assoluto di almeno dieci volte l'assegno sociale. Rimedio: fare sempre entrambe le verifiche prima di valutare il rischio.
- 5. Non conservare i documenti degli anni passati.** I risparmi si dimostrano con gli estratti conto degli anni in cui si sono formati. Rimedio: archiviare stabilmente estratti conto e atti di vendita o disinvestimento.

ESERCIZIO

Due contribuenti persone fisiche, nel 2026:

- **Caso A:** reddito dichiarato 40.000 €, reddito ricostruito dall'Agenzia 100.000 €.
- **Caso B:** reddito dichiarato 40.000 €, reddito ricostruito 120.000 €. Il contribuente documenta di aver ricevuto nell'anno un'eredità in denaro di 50.000 €, accreditata sul suo conto.

Per ciascun caso stabilisci se il controllo sintetico è ammesso e, per il caso B, quale sarebbe l'esito dopo il contraddittorio.

Soluzione

Caso A. Scostamento = $100.000 - 40.000 = 60.000$ €. Soglia relativa: 20% di $40.000 = 8.000$ € → superata. Soglia assoluta: $71.011,20$ € → **non** superata ($60.000 < 71.011,20$). Le soglie sono cumulative: il controllo sintetico **non è ammesso**.

Caso B. Scostamento = $120.000 - 40.000 = 80.000$ €. Supera sia 8.000 € sia $71.011,20$ €: il controllo è **ammesso**. In contraddittorio il contribuente prova l'eredità di 50.000 €, che non è reddito imponibile. Le risorse giustificate diventano $40.000 + 50.000 = 90.000$ €; lo scostamento residuo è $120.000 - 90.000 =$

30.000 €, inferiore alla soglia assoluta. Nel ragionamento dell'ufficio, lo scostamento non giustificato non raggiunge più il livello richiesto dalla legge, e la posizione andrebbe archiviata: la documentazione dell'eredità ha "smontato" la presunzione.

IN SINTESI

- L'accertamento sintetico ricostruisce il reddito delle **persone fisiche** partendo dalle spese, non dai ricavi.
 - Dal 2024 serve una **doppia soglia cumulativa**: scostamento di almeno un quinto **e** di almeno dieci volte l'assegno sociale annuo (71.011,20 € nel 2026).
 - Il **contraddittorio preventivo** è obbligatorio ed è la sede naturale della prova contraria.
 - Si giustificano gli scostamenti con redditi esenti o già tassati alla fonte, risparmi, eredità, donazioni e prestiti **tracciabili**.
 - Per le società come Verdi Srl valgono i controlli della Lezione 21, non il redditometro.
-

Lezione 26 — I crediti d'imposta e la loro compensazione in F24: attenzione ai limiti annui

Obiettivi della lezione - Distinguere la compensazione "verticale" da quella "orizzontale" e capire perché la seconda è sottoposta a vincoli. - Individuare i limiti che possono impedire o ritardare l'uso di un credito: plafond annuo, visto di conformità, tempi di utilizzo, debiti iscritti a ruolo. - Pianificare l'ordine di utilizzo dei crediti di un'impresa come Verdi Srl, collegandolo al budget di cassa. - Evitare l'indebita compensazione, che comporta sanzioni amministrative e, oltre certe soglie, rilievo penale.

CHE COSA SIGNIFICA COMPENSARE IN F24

Il **modello F24** è il modulo unico con cui si versano imposte, contributi e premi. La sua caratteristica più utile per un'impresa è la **compensazione**: nella stessa delega si indicano i debiti da pagare e i crediti da utilizzare, e si versa solo la differenza (D.Lgs. 241/1997, art. 17). In questo modo un credito si trasforma in liquidità senza dover attendere un rimborso, che può richiedere mesi o anni.

Si distinguono due forme:

- **Compensazione verticale**: il credito si usa per pagare lo **stesso tributo** (ad esempio il credito IVA del trimestre precedente scalato dall'IVA del trimestre successivo, come visto nella Lezione 11). Non passa necessariamente per l'F24 e non è soggetta al plafond.
- **Compensazione orizzontale**: il credito di un tributo si usa per pagare **tributi o contributi diversi** (ad esempio un credito IVA usato per pagare l'IRES o le ritenute dei dipendenti). È questa la forma soggetta ai limiti che seguono, perché è quella in cui si sono concentrati gli abusi.

Accanto ai crediti "da dichiarazione" (IVA, IRES, IRAP, IRPEF) esistono i **crediti d'imposta agevolativi**, concessi da norme specifiche per incentivare investimenti in beni strumentali, ricerca e sviluppo, formazione: si usano anch'essi in F24 con appositi codici tributo, secondo le regole della norma che li istituisce.

I LIMITI DA CONOSCERE

1. Il plafond annuo. L'importo massimo di crediti compensabili in F24 in ciascun anno solare è di **2 milioni di euro** per contribuente (art. 34, L. 388/2000, come elevato dalla L. 234/2021). Il limite si calcola sommando tutti i crediti compensati nell'anno, qualunque sia la loro origine. Per una PMI come Verdi Srl è una soglia raramente raggiunta; diventa un vincolo reale per imprese con crediti IVA strutturali elevati (ad esempio esportatori, guida IVA Avanzata). Molti crediti agevolativi, come quelli per investimenti in beni strumentali, sono espressamente sottratti a questo limite dalla norma istitutiva: va sempre verificato credito per credito.

2. Il visto di conformità. Per compensare crediti IVA annuali, o crediti delle imposte dirette e dell'IRAP, per importi **superiori a 5.000 € annui**, la dichiarazione da cui il credito emerge deve recare il **visto di conformità** di un professionista abilitato (o la sottoscrizione dell'organo di controllo). Senza visto, la parte eccedente 5.000 € non è compensabile.

3. I tempi di utilizzo del credito IVA annuale. Il credito IVA annuale fino a 5.000 € è utilizzabile dal 1° gennaio dell'anno successivo; la parte eccedente solo **dal decimo giorno successivo** alla presentazione della dichiarazione IVA da cui risulta. Chi presenta tardi la dichiarazione, rinvia di fatto l'utilizzo del proprio credito.

4. Il blocco per debiti iscritti a ruolo. Chi ha carichi affidati all'agente della riscossione scaduti e non pagati per un importo complessivo superiore a **50.000 €** (soglia ridotta dai precedenti 100.000 € dalla Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025) non può compensare i propri crediti finché la situazione permane (art. 37, comma 49-quinquies, DL 223/2006). Il divieto non riguarda i crediti per contributi previdenziali e premi INAIL. È un collegamento diretto con la Lezione 22: un debito a ruolo lasciato scadere può "congelare" anche i crediti dell'impresa.

5. Il canale telematico. Le deleghe F24 con compensazioni vanno trasmesse tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario), non con l'home banking ordinario.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 17, D.Lgs. 241/1997:** versamento unitario e compensazione dei crediti nel modello F24.
- **Art. 34, L. 388/2000** (limite elevato a 2 milioni di euro dalla L. 234/2021): plafond annuo dei crediti compensabili in F24.
- **Art. 10, DL 78/2009** e norme successive: visto di conformità per la compensazione di crediti oltre 5.000 € e utilizzo del credito IVA annuale dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.
- **Art. 37, comma 49-quinquies, DL 223/2006** (inserito dalla L. 213/2023, soglia ridotta a 50.000 € dalla L. 199/2025): divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti oltre soglia.
- **Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000:** reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (richiamato anche nella guida Responsabilità degli amministratori).

ESEMPIO PRATICO: IL CALENDARIO DEI CREDITI DI VERDI SRL

Verdi Srl matura nell'anno un **credito IVA annuale di 30.000 €** (il meccanismo della liquidazione è quello delle Lezioni 10-11 di questa guida e della Lezione 7 della guida Contabilità) e un **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di 20.000 €**. Nello stesso anno ha già compensato **40.000 €** di altri crediti.

Passo 1 — Il plafond. Totale potenzialmente compensabile: $40.000 + 30.000 + 20.000 = 90.000$ €, lontanissimo dai 2 milioni: per Verdi Srl il plafond **non** è il vincolo che conta. Lo diventerebbe solo per volumi di crediti ben superiori.

Passo 2 — Il credito IVA.

Quota	Condizione	Da quando è compensabile
Primi 5.000 €	Nessuna	Dal 1° gennaio dell'anno successivo
Restanti 25.000 €	Visto di conformità sulla dichiarazione IVA	Dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione

Se il commercialista presenta la dichiarazione IVA con visto il 30 aprile, i 25.000 € diventano utilizzabili dal 10 maggio. Se la presenta all'ultimo giorno utile, il credito resta bloccato per mesi in più: è una scelta organizzativa con un costo di cassa.

Passo 3 — Il credito per beni strumentali. Segue le regole della propria norma istitutiva (codice tributo dedicato, eventuale ripartizione in quote annuali, decorrenza legata all'entrata in funzione del bene) e, se la norma lo prevede, non consuma il plafond generale.

Passo 4 — Il controllo dei ruoli. Prima di ogni F24 con compensazioni, Verdi Srl verifica di non avere cartelle scadute oltre 50.000 €: in caso contrario nessuno dei crediti sarebbe utilizzabile.

Lezione di cassa: il vincolo più frequente per una PMI non è il plafond, ma il **tempo** (visto, presentazione della dichiarazione) e la **regolarità** della posizione con la riscossione. Il budget di tesoreria deve indicare non "quanto credito ho", ma "da quale mese posso usarlo".

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Compensare oltre 5.000 € senza visto.** Il credito è considerato utilizzato indebitamente, con recupero e sanzioni. Rimedio: pianificare il visto insieme alla dichiarazione.
2. **Usare il credito IVA annuale prima del decimo giorno.** Anche pochi giorni di anticipo rendono la compensazione irregolare. Rimedio: annotare nel calendario fiscale la data di presentazione e quella di

decorrenza.

3. **Dimenticare le cartelle scadute.** Sopra 50.000 € scatta il blocco totale. Rimedio: controllare periodicamente la propria posizione presso l'agente della riscossione e gestire i debiti (Lezione 22) prima che diventino un ostacolo.
4. **Trattare tutti i crediti allo stesso modo.** I crediti agevolativi hanno regole proprie, spesso diverse da quelle dei crediti da dichiarazione. Rimedio: tenere una scheda per ciascun credito con norma, codice tributo, decorrenza e scadenza.
5. **Compensare crediti non spettanti.** Oltre alle sanzioni, l'indebita compensazione oltre le soglie di legge è reato. Rimedio: nessun credito si usa senza documentazione completa.

ESERCIZIO

Verdi Srl chiude il 2025 con un credito IVA annuale di 12.000 €. La dichiarazione IVA 2026, munita di visto di conformità, viene presentata il 20 aprile 2026. A giugno l'azienda deve versare 9.000 € di IRES e IRAP.

1. Quanta parte del credito può usare a febbraio 2026 e quanta da quale data?
2. Può compensare integralmente le imposte di giugno?
3. Come cambierebbe la risposta se Verdi Srl avesse cartelle scadute e non pagate per 60.000 €?

Soluzione

1. A febbraio 2026 sono utilizzabili i primi **5.000 €** (dal 1° gennaio 2026). I restanti **7.000 €** sono compensabili dal decimo giorno successivo alla presentazione: dal **30 aprile 2026**.
2. A giugno il credito residuo è di 12.000 € meno quanto eventualmente usato prima. Se a febbraio non è stato usato nulla, Verdi Srl compensa interamente i 9.000 € di IRES e IRAP e conserva 3.000 € di credito. Se a febbraio avesse già usato 5.000 €, a giugno avrebbe 7.000 € disponibili e verserebbe 2.000 € in denaro.
3. Con ruoli scaduti per 60.000 € (oltre la soglia di 50.000 €) Verdi Srl **non può compensare** alcun credito fiscale finché la situazione permane: dovrebbe versare in denaro tutti i 9.000 €. Il credito non si perde, ma resta inutilizzabile: la gestione dei debiti a ruolo diventa la priorità.

IN SINTESI

- La compensazione in F24 trasforma un credito in liquidità senza attendere il rimborso.
- La compensazione **orizzontale** è soggetta a limiti: plafond di **2 milioni** annui, **visto** oltre 5.000 €, decorrenza dal **decimo giorno** dopo la dichiarazione per il credito IVA annuale.
- Con ruoli scaduti oltre **50.000 €** (dal 2026) la compensazione è bloccata.
- I crediti agevolativi seguono le regole della propria norma: vanno verificati uno per uno.
- Avere un credito non significa avere cassa subito: va pianificato **quando** si potrà usare.

Lezione 27 — Il regime forfettario e i limiti sui dipendenti/collaboratori: una causa di esclusione poco conosciuta

Obiettivi della lezione - Riconoscere il limite di 20.000 € di spese per lavoro come requisito del regime forfettario, distinto dalla soglia dei ricavi. - Individuare quali compensi rientrano nel calcolo e quali no. - Determinare da quale anno scatta l'uscita dal regime quando il limite viene superato. - Usare il limite come segnale per pianificare il passaggio al regime ordinario o a una società.

UN REQUISITO CHE RIGUARDA I COSTI, NON I RICAVI

Nelle Lezioni 2 e 6 abbiamo visto le soglie di ricavo del regime forfettario: 85.000 € (uscita dall'anno successivo) e 100.000 € (uscita immediata). Il regime, però, ha anche un requisito che riguarda i **costi**: nell'anno precedente il contribuente non deve aver sostenuto spese per lavoro superiori a **20.000 € lordi** (art. 1, comma 54, lett. b, L. 190/2014). La soglia è in vigore, in questa misura, anche per il 2026.

La logica del legislatore è coerente con l'impianto del regime: il forfettario è pensato per attività **individuali** di piccole dimensioni. Chi impiega stabilmente personale per importi rilevanti ha già un'organizzazione d'impresa, e i suoi costi reali (stipendi, contributi) sono difficilmente compatibili con un coefficiente di redditività forfettario.

CHE COSA RIENTRA NEI 20.000 €

Concorrono al limite, per il loro importo lordo:

- le retribuzioni dei **lavoratori dipendenti** (anche part-time);
- i compensi ai **collaboratori coordinati e continuativi**;
- le somme per **lavoro accessorio** e prestazioni occasionali regolate da specifiche discipline;
- gli **utili** erogati agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- le somme corrisposte al coniuge, ai figli e ai familiari per il lavoro prestato nell'impresa.

Il conteggio va fatto sull'anno precedente, per lo stesso principio con cui si verifica la soglia dei ricavi. Chi supera 20.000 € nell'anno N resta forfettario per tutto l'anno N, ma **esce dal regime dall'anno N+1**.

Requisito	Soglia	Anno di verifica	Effetto del superamento
Ricavi/compensi (Lezione 2)	85.000 €	Anno precedente	Uscita dall'anno successivo
Ricavi/compensi in corso d'anno (Lezione 6)	100.000 €	Anno in corso	Uscita immediata, IVA dall'operazione che fa superare la soglia
Spese per lavoro dipendente e collaboratori	20.000 € lordi	Anno precedente	Uscita dall'anno successivo

A questo requisito si affianca una causa di esclusione distinta, che non riguarda i costi dell'attività ma i **redditi personali**: il contribuente che nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 € non può applicare il regime (salvo che il rapporto sia cessato). Non vanno confusi: il primo limite guarda a quanto Marco **paga** ai suoi collaboratori, il secondo a quanto Marco **riceve** come dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 1, comma 54, lett. b), L. 190/2014:** requisito di accesso e permanenza nel regime forfettario relativo alle spese per lavoro, non superiori a 20.000 € lordi nell'anno precedente.
- **Art. 1, comma 57, lett. d-ter), L. 190/2014:** esclusione per chi ha percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre 35.000 € (soglia in vigore nel 2026).
- **Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014:** disciplina generale del regime forfettario (Lezioni 2-7).
- **D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117** (Testo unico delle imposte sui redditi, in vigore dal 4 luglio 2026 ma applicabile dal 1° gennaio 2027): riordina la disciplina del regime forfettario nel proprio Capo XXI (artt. 232-243) e abroga i commi 54 e 57 della L. 190/2014 con la stessa decorrenza. Per il periodo d'imposta 2026 restano applicabili le norme della L. 190/2014. Il contenuto delle regole non cambia per effetto del riordino, ma i riferimenti normativi vanno aggiornati alla nuova numerazione: verificarla con il proprio commercialista prima di citare la norma in atti o fatture.

ESEMPIO PRATICO: MARCO BRUNI ASSUME

Marco Bruni, cresciuto professionalmente, assume una collaboratrice **part-time** per la segreteria e affianca un secondo grafico con un contratto di **collaborazione coordinata e continuativa**. Il costo lordo complessivo annuo è di **22.000 €**.

Voce	Costo lordo annuo
Collaboratrice part-time (dipendente)	14.000 €
Grafico in collaborazione coordinata e continuativa	8.000 €
Totale spese per lavoro	22.000 €
Soglia di legge	20.000 €
Eccedenza	2.000 €

Passo 1. I ricavi di Marco restano ben sotto 85.000 €: dal lato dei ricavi nulla cambia.

Passo 2. Le spese per lavoro (22.000 €) superano la soglia di 20.000 €: è sufficiente questo per far venir meno il requisito.

Passo 3. Marco resta forfettario per l'anno in cui ha sostenuto la spesa, ma **dall'anno successivo** passa al regime ordinario, con IVA (Lezioni 10-11) e IRPEF a scaglioni (Lezione 12), esattamente come se avesse superato la soglia dei ricavi.

Passo 4 — La lettura gestionale. Un'eccedenza di soli 2.000 € fa cambiare regime. Se Marco avesse monitorato il dato in corso d'anno, avrebbe potuto decidere consapevolmente: contenere il costo (ad esempio riducendo le ore della collaborazione) oppure accettare il passaggio all'ordinario, che con 22.000 € di costi del personale potrebbe persino risultare conveniente, perché nel regime ordinario quelle spese sono deducibili al loro valore reale (Lezione 9).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Controllare solo i ricavi.** Conseguenza: l'uscita dal regime viene scoperta a consuntivo, quando ormai le fatture del nuovo anno sono state emesse senza IVA. Rimedio: un prospetto trimestrale con ricavi e spese per lavoro cumulate.
2. **Pensare che il part-time "non conti".** Tutte le retribuzioni lorde concorrono, qualunque sia l'orario. Rimedio: includere nel conteggio ogni rapporto di lavoro.

3. **Dimenticare i familiari.** Anche le somme corrisposte ai familiari che lavorano nell'impresa rientrano nel limite. Rimedio: censire tutti i rapporti, anche quelli informali da regolarizzare.
4. **Confondere i due limiti da 20.000 € e 35.000 €.** Il primo riguarda i costi dell'attività, il secondo i redditi di lavoro dipendente del titolare. Rimedio: verificarli separatamente.
5. **Assumere senza una simulazione del regime successivo.** Rimedio: prima di firmare un contratto, confrontare il carico fiscale nei due regimi (Lezione 9) e valutare anche la società (Lezione 20).

ESERCIZIO

Una forfettaria, grafica come Marco, sostiene nel 2026 i seguenti costi per lavoro: una dipendente part-time per 14.000 € lordi, un collaboratore coordinato e continuativo per 5.000 €, prestazioni di lavoro accessorio per 1.500 €. I suoi ricavi 2026 sono 60.000 €.

1. Il limite è superato?
2. Da quando cambia il regime?
3. Di quanto avrebbe dovuto ridurre i costi per restare nel forfettario?

Soluzione

1. Totale spese per lavoro = $14.000 + 5.000 + 1.500 = 20.500 \text{ €}$, superiore a 20.000 €: il limite è superato, anche se i ricavi (60.000 €) sono lontani dagli 85.000 €.
2. Il requisito si verifica sull'anno precedente: nel 2026 resta forfettaria, dal **2027** applica il regime ordinario.
3. Avrebbe dovuto contenere le spese per lavoro di almeno **500 €** ($20.500 - 20.000$), ad esempio rinunciando a parte delle prestazioni accessorie. La decisione, però, non va presa solo per restare nel regime: va confrontata con la convenienza dell'ordinario, in cui quei 20.500 € sarebbero deducibili integralmente.

IN SINTESI

- Il regime forfettario ha anche un **limite di costo**: 20.000 € lordi di spese per lavoro nell'anno precedente.
- Rientrano dipendenti (anche part-time), collaboratori coordinati e continuativi, lavoro accessorio, associati di solo lavoro e familiari.
- Il superamento comporta l'uscita **dall'anno successivo**, come per la soglia degli 85.000 €.
- Non va confuso con il limite di 35.000 € sui redditi di lavoro dipendente del titolare.
- Assumere è spesso il segnale che è il momento di valutare l'ordinario o una società.

Lezione 28 — L'interpello e la consulenza giuridica: quando conviene chiedere un parere preventivo all'Agenzia delle Entrate

Obiettivi della lezione - Riconoscere quando un dubbio fiscale giustifica un interpello e quando invece la risposta è già nella prassi. - Distinguere le tipologie di interpello e i loro effetti, incluso il silenzio-assenso. - Calcolare il termine di risposta dell'Amministrazione, tenendo conto della sospensione di agosto. - Orientarsi tra interpello, consultazione semplificata e consulenza giuridica.

A CHE COSA SERVE L'INTERPELLO

Nelle lezioni precedenti abbiamo visto strumenti che intervengono **dopo**: il ravvedimento (Lezione 18) corregge un errore già commesso, i controlli (Lezioni 21 e 25) verificano un comportamento già tenuto. L'**interpello** (art. 11, L. 212/2000, Statuto del Contribuente) interviene **prima**: il contribuente che, davanti a un caso concreto e personale, ha un dubbio interpretativo **obiettivo** chiede all'Agenzia delle Entrate come si applica la norma, e ottiene una risposta scritta e motivata che vincola l'Amministrazione con riferimento a quel contribuente e a quella questione.

La risposta, espressa o tacita, ha effetti importanti: gli atti dell'Amministrazione difformi dalla risposta sono annullabili. Il vincolo opera solo nei confronti dell'Amministrazione: il contribuente resta libero di non seguire la risposta, assumendosene il rischio. La risposta non è impugnabile e la presentazione dell'istanza non sospende scadenze né termini di decadenza: va quindi presentata **prima** di porre in essere il comportamento o di adempiere all'obbligo.

LE TIPOLOGIE E I TEMPI DI RISPOSTA

Tipologia	A che cosa serve
Ordinario (interpretativo)	Chiarire l'applicazione di norme di incerta interpretazione a un caso concreto
Qualificatorio	Chiarire la corretta qualificazione di una fattispecie (ad esempio, se un'operazione è un'attività commerciale)
Probatorio	Verificare la sussistenza delle condizioni per accedere a specifici regimi fiscali
Antiabuso	Sapere se un'operazione costituisce abuso del diritto (art. 10-bis, Lezione 23)
Disapplicativo	Ottenere la disapplicazione di norme che limitano deduzioni, detrazioni o crediti, dimostrando che nel caso concreto l'effetto elusivo non può verificarsi

Con la riforma dello Statuto (D.Lgs. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024) il termine di risposta è stato **uniformato a 90 giorni** per tutte le tipologie (in precedenza alcune avevano 120 giorni). Il termine è **sospeso dal 1° al 31 agosto** e nei casi in cui serve il parere obbligatorio di un'altra amministrazione. Se l'Agenzia non risponde entro il termine, si forma il **silenzio-assenso**: la soluzione prospettata dal contribuente si intende condivisa.

La riforma ha introdotto anche un **contributo** per la presentazione dell'istanza; il D.Lgs. 192/2025 lo ha limitato agli interpelli più complessi (antiabuso, disapplicativo, probatorio e per i nuovi residenti), escludendo quelli interpretativi e qualificatori. La misura del contributo è demandata a un decreto del Ministero dell'Economia, che a metà 2026 era ancora in fase di definizione: prima di presentare un'istanza occorre verificare se e quanto si deve versare.

CONSULTAZIONE SEMPLIFICATA E CONSULENZA GIURIDICA

L'interpello non è lo strumento per qualunque dubbio. Non sussistono le condizioni di obiettiva incertezza quando la questione è già stata risolta da circolari, risoluzioni o risposte pubblicate. Per le **persone fisiche** e i **contribuenti di minori dimensioni** la riforma ha introdotto la **consultazione semplificata** (art. 10-nonies dello Statuto), gratuita, che consente di interrogare un'apposita banca dati della prassi; l'interpello resta lo strumento per le questioni che presentano reali profili di novità.

La **consulenza giuridica** è un istituto diverso: è riservata ad associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici e amministrazioni, e riguarda questioni di interesse **generale**, non il caso di un singolo contribuente. Per Marco Bruni o per Verdi Srl, quindi, la via non è la consulenza giuridica: possono però beneficiare indirettamente delle risposte ottenute dall'ordine professionale o dall'associazione di categoria.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 11, L. 212/2000** (Statuto del Contribuente, riscritto dal D.Lgs. 219/2023): tipologie di interpello, termine di 90 giorni, sospensione di agosto, silenzio-assenso, efficacia della risposta.
- **Art. 10-bis, L. 212/2000**: abuso del diritto ed elusione fiscale, oggetto dell'interpello antiabuso (Lezione 23).
- **Art. 10-nonies, L. 212/2000**: consultazione semplificata per persone fisiche e contribuenti di minori dimensioni.
- **D.Lgs. 219/2023**: riforma dello Statuto del Contribuente, interpello e consulenza giuridica.
- **D.Lgs. 192/2025**: limitazione del contributo agli interpelli antiabuso, disapplicativi, probatori e per i nuovi residenti.

ESEMPIO PRATICO: LA SCISSIONE DI VERDI SRL

Verdi Srl valuta un'operazione straordinaria mai affrontata prima: una **scissione** per separare i suoi due reparti in due società distinte. Nella guida Contabilità (Lezione 26) abbiamo visto una strada alternativa, il conferimento del reparto attrezzi in "Verdi Attrezzi Srl" con conseguente bilancio consolidato; qui l'obiettivo è dare autonomia piena ai due rami.

Passo 1 — C'è un dubbio obiettivo? Il commercialista verifica la prassi: le scissioni sono in generale considerate operazioni fisiologiche, ma la struttura specifica ipotizzata (con successiva cessione delle quote di una delle due società) presenta profili sui quali la prassi non offre una risposta univoca. Il dubbio è reale e riguarda l'applicazione della norma antiabuso.

Passo 2 — Quale interpello? L'interpello **antiabuso**, per sapere se l'operazione possa essere contestata come abuso del diritto. L'istanza descrive in dettaglio l'operazione e soprattutto le **valide ragioni extrafiscali** (organizzazione, gestione separata dei rischi, ingresso di un nuovo socio in uno dei due rami).

Passo 3 — I tempi. L'istanza viene presentata il **15 giugno 2026**. Conteggio dei 90 giorni:

Periodo	Giorni utili	Cumulato
16-30 giugno	15	15
1-31 luglio	31	46
1-31 agosto	sospeso	46
1-30 settembre	30	76
1-14 ottobre	14	90

Il termine scade il **14 ottobre 2026**. Verdi Srl pianifica la delibera di scissione solo dopo quella data.

Passo 4 — L'esito. Una risposta favorevole, o il silenzio-assenso, impedisce all'ufficio di contestare successivamente l'operazione per quel motivo, purché sia realizzata esattamente come descritta. Una risposta negativa non è impugnabile, ma consente a Verdi Srl di modificare il progetto prima di eseguirlo.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Presentare l'interpello su questioni già chiarite.** L'istanza è inammissibile o inutile e si perdono mesi. Rimedio: consultare prima la prassi e, per le persone fisiche, la consultazione semplificata.
2. **Presentare l'istanza a operazione già conclusa.** L'interpello è preventivo: dopo, non tutela. Rimedio: inserire i 90 giorni (più l'eventuale sospensione di agosto) nel calendario del progetto.
3. **Descrivere l'operazione in modo incompleto.** La risposta vincola solo per i fatti rappresentati: se la realtà è diversa, la tutela viene meno. Rimedio: istanza completa e documentata.
4. **Confondere consulenza giuridica e interpello.** La prima non è accessibile al singolo contribuente per il proprio caso. Rimedio: rivolgersi, se utile, all'associazione di categoria.
5. **Trascurare il contributo.** Per le tipologie che lo prevedono, va verificato il decreto attuativo vigente al momento della presentazione.

ESERCIZIO

Per ciascuna situazione indica lo strumento più adatto (nessuno, consultazione semplificata, interpello con tipologia, consulenza giuridica) e, nel caso d, calcola la scadenza.

a) Verdi Srl vuole conferma che l'aliquota IRES ordinaria sia il 24%. b) Marco Bruni, persona fisica, ha un dubbio sulla deducibilità di una spesa già trattata da una circolare. c) Un'associazione di categoria vuole un chiarimento generale su una nuova norma che riguarda tutti i suoi iscritti. d) Verdi Srl vuole sapere se può disapplicare una norma che limita la deduzione di certi costi, dimostrando che nel suo caso non c'è effetto elusivo; presenta l'istanza il 1° luglio 2026.

Soluzione

a) **Nessuno:** l'aliquota è fissata dalla legge (Lezione 13), non c'è alcuna incertezza. Un interpello sarebbe un uso improprio dello strumento. b) **Consultazione semplificata** o lettura diretta della prassi: la questione è già risolta, quindi non ricorrono le condizioni per l'interpello. c) **Consulenza giuridica**, riservata proprio alle associazioni di categoria per questioni di interesse generale. d) **Interpello disapplicativo** (soggetto al contributo, secondo il decreto attuativo). Termine: luglio dal 2 al 31 = 30 giorni; agosto sospeso; settembre 30 giorni (cumulato 60); ottobre: servono altri 30 giorni → scadenza **30 ottobre 2026**. In assenza di risposta entro quella data si forma il silenzio-assenso.

IN SINTESI

- L'interpello è un parere **preventivo**, scritto e vincolante per l'Amministrazione sul caso concreto.
- Dal 2024 il termine di risposta è di **90 giorni** per tutte le tipologie, con sospensione ad **agosto**; il silenzio vale **assenso**.
- Serve solo in presenza di **obiettiva incertezza**, non per regole già chiarite.
- Le persone fisiche e i contribuenti minori dispongono della **consultazione semplificata**; la **consulenza giuridica** è riservata a enti e associazioni.
- Per le tipologie più complesse è previsto un **contributo**, da verificare al momento dell'istanza.

Lezione 29 — Caso pratico riassuntivo: da Marco Bruni forfettario a una possibile Srl

Obiettivi della lezione - Ricostruire, in un unico caso, il percorso dell'intera guida: forfettario, ordinario, IVA, IRPEF, IRES e IRAP, imposte minori. - Quantificare il costo del passaggio dal regime forfettario al regime ordinario per una persona fisica. - Confrontare, al margine, la tassazione IRPEF con quella di una Srl, distinguendo utili trattenuti e utili distribuiti. - Impostare una decisione sulla forma giuridica che tenga conto anche dei costi fissi, dei contributi e degli aspetti non fiscali.

LA SITUAZIONE DI PARTENZA

Marco Bruni è al **quarto anno** di attività da grafico freelance in regime forfettario. Lavora da solo (nessuna spesa per collaboratori: il limite della Lezione 27 non entra in gioco) e quest'anno ha incassato **90.000 €** di compensi. Le sue spese reali documentabili (attrezzatura, software, studio, formazione) ammontano a **18.000 €**.

Due fatti emergono subito:

1. **Resta forfettario per l'anno in corso:** 90.000 € è sotto la soglia dei 100.000 € che farebbe uscire immediatamente dal regime (Lezione 6).
2. **Dall'anno successivo deve passare al regime ordinario:** i ricavi superano 85.000 € (Lezione 2). Ciò significa, per la prima volta, IVA sulle fatture (Lezioni 10-11) e IRPEF a scaglioni (Lezione 12) al posto dell'imposta sostitutiva. E perde anche il quinto anno di aliquota agevolata al 5% (Lezione 4).

Le domande che Marco deve porsi, nell'ordine corretto, sono tre: *quanto costa il passaggio all'ordinario? Conviene una Srl? La Srl ha senso solo se reinveste?*

PASSO 1 — IL PUNTO DI PARTENZA: IL QUARTO ANNO DA FORFETTARIO

Nel forfettario il reddito si determina con il coefficiente (Lezione 3) e su di esso si calcolano i contributi (Lezione 5); i contributi previdenziali versati si deducono dal reddito prima di applicare l'imposta sostitutiva. Per semplicità ipotizziamo che i contributi versati nell'anno coincidano con quelli di competenza.

Voce	Calcolo	Importo
Compensi incassati		90.000,00 €
Reddito forfettario (coefficiente 78%)	$90.000 \times 78\%$	70.200,00 €
Contributi Gestione Separata (26,07%)	$70.200 \times 26,07\%$	18.301,14 €
Base dell'imposta sostitutiva	$70.200 - 18.301,14$	51.898,86 €
Imposta sostitutiva al 5% (quarto anno)	$51.898,86 \times 5\%$	2.594,94 €
(Imposta sostitutiva al 15%, per confronto)	$51.898,86 \times 15\%$	7.784,83 €
Netto disponibile al 5%	$90.000 - 18.000 \text{ spese} - 18.301,14 - 2.594,94$	51.103,92 €
<i>Netto disponibile al 15%</i>	$90.000 - 18.000 - 18.301,14 - 7.784,83$	<i>45.914,03 €</i>

Il coefficiente riconosce forfettariamente il 22% dei compensi (19.800 €), più delle spese reali di Marco (18.000 €): come nell'esempio della Lezione 9, il forfettario è favorevole anche sul fronte dei costi.

PASSO 2 — IL PRIMO ANNO IN REGIME ORDINARIO COME PERSONA FISICA

Ipotizziamo che i compensi e le spese restino invariati. Nel regime ordinario il reddito di lavoro autonomo è la differenza tra compensi e spese effettive (Lezione 9); i contributi Gestione Separata si calcolano su questo reddito e sono **deducibili** dal reddito complessivo (Lezione 16). Per le addizionali regionale e comunale, che variano per territorio, assumiamo a titolo puramente illustrativo un'aliquota complessiva del 2%.

Voce	Calcolo	Importo
Compensi		90.000,00 €
– Spese reali documentate		18.000,00 €
Reddito di lavoro autonomo		72.000,00 €
Contributi Gestione Separata (26,07%)	$72.000 \times 26,07\%$	18.770,40 €
Reddito imponibile IRPEF	$72.000 - 18.770,40$	53.229,60 €
IRPEF primo scaglione	$28.000 \times 23\%$	6.440,00 €
IRPEF secondo scaglione	$22.000 \times 33\%$	7.260,00 €
IRPEF terzo scaglione	$3.229,60 \times 43\%$	1.388,73 €
IRPEF lorda		15.088,73 €
Detrazione per lavoro autonomo	reddito complessivo oltre 50.000 €	0,00 €
Addizionali (ipotesi 2%)	$53.229,60 \times 2\%$	1.064,59 €
Netto disponibile	$90.000 - 18.000 - 18.770,40 - 15.088,73 - 1.064,59$	37.076,28 €

Il costo del passaggio. Rispetto al quarto anno al 5%, il netto scende di **14.027,64 €** ($51.103,92 - 37.076,28$); rispetto a un ipotetico forfettario al 15%, di **8.837,75 €**. È il motivo per cui il superamento degli 85.000 € va previsto con mesi di anticipo (Lezione 6): non è un dettaglio, è la variazione di reddito netto più rilevante dell'intera carriera di un freelance.

Si noti che l'aliquota **marginale** di Marco è già il 43%: ogni euro in più guadagnato da persona fisica paga 43 centesimi di IRPEF più le addizionali, oltre ai contributi.

PASSO 3 — CHE COSA CAMBIA NELLA GESTIONE QUOTIDIANA: IVA E RITENUTE

Il passaggio all'ordinario non cambia solo il conto delle imposte, ma anche la **cassa**.

L'IVA (Lezioni 10-11). Marco applica il 22% sulle fatture: $90.000 \times 22\% = 19.800$ € di IVA a debito. Supponiamo che 15.000 € delle sue spese siano soggette a IVA al 22%: **3.300 €** di IVA a credito. L'IVA netta da versare nell'anno è **16.500 €**. Con un volume d'affari sotto i 500.000 € (soglia per i servizi), Marco liquida l'IVA **trimestralmente**, con la maggiorazione dell'1%: su versamenti trimestrali di circa 4.125 € la maggiorazione vale circa 165 € l'anno. L'IVA non è un costo, ma è denaro che transita sul suo conto e che non deve essere speso: il primo consiglio pratico è un conto separato su cui accantonare l'IVA incassata.

Le ritenute d'acconto. Da professionista in regime ordinario, Marco subisce sui compensi pagati da imprese e altri sostituti d'imposta una **ritenuta d'acconto del 20%** (art. 25 DPR 600/1973), che nel forfettario non si applicava. Se tutti i suoi clienti sono imprese, incassa ogni anno 18.000 € in meno (20% di 90.000 €) al momento del pagamento, che recupera in dichiarazione: le ritenute (18.000 €) superano l'IRPEF dovuta (15.088,73 €) e generano un **credito IRPEF di 2.911,27 €**, utilizzabile in compensazione in F24 (Lezione 26) per pagare, ad esempio, addizionali e contributi. Sotto i 5.000 € non serve il visto di conformità.

PASSO 4 — CONVIENE UNA SRL? IL CONFRONTO AL MARGINE

Il confronto corretto tra persona fisica e Srl non si fa "sul totale", ma **al margine**: che cosa succede a ogni 10.000 € di utile in più? Per isolare l'effetto fiscale, lasciamo da parte i contributi previdenziali, che esistono in entrambe le forme con regole diverse (nella Srl dipendono dal ruolo di Marco: socio che lavora nella società, amministratore con compenso), e che il consulente dovrà quantificare.

10.000 € di utile aggiuntivo	Persona fisica	Srl, utile trattenuto	Srl, utile distribuito
IRPEF marginale 43% + addizionali (ipotesi 2%)	4.500,00 €	–	–
IRAP 3,9% (Lezione 15)	–	390,00 €	390,00 €
IRES 24% (Lezione 13)	–	2.400,00 €	2.400,00 €
Ritenuta 26% sul dividendo (7.210 €)	–	–	1.874,60 €
Totale imposte	4.500,00 €	2.790,00 €	4.664,60 €
Prelievo effettivo	45,0%	27,9%	46,6%

Nota di calcolo: in assenza di dipendenti e interessi passivi, la base IRAP di una piccola società di servizi è approssimativamente pari all'utile; trascuriamo inoltre le variazioni fiscali IRES (Lezione 14) e l'IRES premiale, misura temporanea che non va usata per decisioni di lungo periodo (Lezione 13).

La tabella conferma la regola della Lezione 20:

- se l'utile resta **in azienda** per essere reinvestito (un secondo grafico, nuove attrezzature), la Srl paga il **27,9%** contro il 45% della persona fisica: un risparmio di **1.710 €** ogni 10.000 € trattenuti;
- se l'utile viene **prelevato** tutto come dividendo, il prelievo complessivo (46,6%) è addirittura leggermente **superiore** a quello della persona fisica.

PASSO 5 — I COSTI FISSI DELLA SRL E IL PUNTO DI PAREGGIO

La Srl porta con sé costi che la persona fisica non ha (Lezione 19): la tassa di concessione governativa sui libri sociali (**309,87 €** l'anno), il diritto camerale da società di capitali, il bilancio da redigere e depositare, compensi professionali più alti. Ipotizziamo che i maggiori costi di struttura ammontino a **2.500 € l'anno**.

Utile da trattenere per coprire i costi fissi = $2.500 \text{ €} \div (45\% - 27,9\%) = 2.500 \div 17,1\% \approx \mathbf{14.620 \text{ € l'anno}}$

Solo se Marco prevede di lasciare stabilmente in società almeno 14.600 € circa di utile all'anno il vantaggio fiscale copre i costi aggiuntivi. Se invece ha bisogno di prelevare quasi tutto per vivere, la Srl non conviene dal punto di vista fiscale, e la decisione va presa (eventualmente) per altre ragioni.

PASSO 6 — IL QUADRO COMPLESSIVO DELLE IMPOSTE NELLE DUE FORME

Imposta	Persona fisica in ordinario	Srl
Imposta sul reddito	IRPEF progressiva 23%-33%-43% + addizionali (Lezione 12)	IRES 24% (Lezioni 13-14) + 26% sui dividendi distribuiti
IRAP	Non dovuta (persona fisica, dal 2022)	3,9% sul valore della produzione (Lezione 15)
IVA	Sì, liquidazione trimestrale (Lezioni 10-11)	Sì, identica
Ritenuta d'acconto sui compensi	20%, con effetti sulla cassa	Non applicata sulle fatture della Srl
Imposte minori (Lezione 19)	Diritto camerale se iscritto; bollo solo su fatture senza IVA	Diritto camerale, tassa libri sociali 309,87 €, IMU/TARI se ha immobili e locali
Contributi	Gestione Separata 26,07% sul reddito	Da definire in base al ruolo di Marco nella società
Controlli	Anche accertamento sintetico (Lezione 25)	Controlli sulle scritture (Lezione 21)

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI

- **Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014:** regime forfettario, soglie di 85.000 € e 100.000 €, coefficiente di redditività, deduzione dei contributi versati, imposta sostitutiva (Lezioni 2-7, 27).
- **DPR 633/1972:** IVA, aliquote e liquidazione periodica (Lezioni 10-11).
- **Art. 11 TUIR**, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026: scaglioni IRPEF 23%-33%-43% (Lezione 12).
- **Art. 13, comma 5, TUIR:** detrazione per redditi di lavoro autonomo, nulla per redditi complessivi oltre 50.000 €.
- **Art. 25, DPR 600/1973:** ritenuta d'acconto del 20% sui compensi di lavoro autonomo.
- **Artt. 72-96 TUIR:** IRES al 24% e variazioni fiscali (Lezioni 13-14).
- **D.Lgs. 446/1997:** IRAP, aliquota ordinaria 3,9% (Lezione 15).
- **Art. 27, DPR 600/1973:** ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui dividendi percepiti da persone fisiche, anche per le partecipazioni qualificate dal 2018.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Confrontare forfettario e ordinario solo sull'aliquota.** Conseguenza: si dimenticano contributi, ritenute, IVA e costi reali. Rimedio: costruire sempre il netto disponibile completo, come nel Passo 2.
2. **Costituire una Srl guardando solo il 24% IRES.** Se l'utile viene prelevato, il prelievo complessivo supera il 46%. Rimedio: decidere prima quanta parte dell'utile resterà in società.
3. **Ignorare i costi fissi della società.** Senza un utile trattenuto sufficiente, i costi di struttura annullano il vantaggio. Rimedio: calcolare il punto di pareggio (Passo 5).
4. **Non accantonare l'IVA incassata.** È denaro dello Stato: spenderlo significa trovarsi senza liquidità alla scadenza trimestrale. Rimedio: conto dedicato.
5. **Sottovalutare il primo anno di ordinario.** Ritenute, IVA e nuovi acconti si sommano. Rimedio: un budget di cassa mensile per il primo anno (guida Controllo di Gestione).

ESERCIZIO

Riprendi il caso di Marco con un'unica differenza: le sue spese reali sono **30.000 €** invece di 18.000 €. Compensi 90.000 €, Gestione Separata 26,07%, addizionali ipotizzate al 2%, tutti i clienti sono imprese.

1. Calcola il netto disponibile nel primo anno di ordinario.
2. Confrontalo con il netto del quarto anno da forfettario (al 5% e al 15%), sapendo che il forfettario non tiene conto delle spese reali.
3. Calcola il credito o debito IRPEF dopo le ritenute.
4. Qual è ora l'aliquota marginale di Marco, e come cambia il confronto con la Srl per l'utile trattenuto?

Soluzione

1. Ordinario.

Voce	Importo
Reddito di lavoro autonomo (90.000 – 30.000)	60.000,00 €
Contributi 26,07%	15.642,00 €
Reddito imponibile	44.358,00 €
IRPEF: $28.000 \times 23\% + 16.358 \times 33\%$	$6.440,00 + 5.398,14 = 11.838,14$ €
Detrazione lavoro autonomo (reddito complessivo 60.000 € > 50.000 €)	0,00 €
Addizionali 2%	887,16 €
Netto = $90.000 - 30.000 - 15.642 - 11.838,14 - 887,16$	31.632,70 €

2. Forfettario con spese reali 30.000 €. I contributi e l'imposta restano quelli del Passo 1 (dipendono dal coefficiente, non dalle spese): netto al 5% = $90.000 - 30.000 - 18.301,14 - 2.594,94 = \mathbf{39.103,92 \text{ €}}$; al 15% = $90.000 - 30.000 - 18.301,14 - 7.784,83 = \mathbf{33.914,03 \text{ €}}$. Anche con spese reali più alte il forfettario resta più favorevole, ma il divario si riduce (da 8.837,75 € a 2.281,33 € rispetto al 15%): conferma della Lezione 9.

3. Ritenute. Ritenute subite: $20\% \times 90.000 = 18.000$ €. IRPEF dovuta: 11.838,14 €. Credito IRPEF: **6.161,86 €**. Superando i 5.000 €, per compensarlo integralmente in F24 la dichiarazione deve recare il visto di conformità (Lezione 26).

4. Aliquota marginale e Srl. Con un imponibile di 44.358 € Marco è nel secondo scaglione: marginale **33%**, più il 2% di addizionali = 35%. L'utile trattenuto in Srl paga il 27,9%: il vantaggio scende a 7,1 punti (710 € ogni 10.000 €). Con 2.500 € di costi fissi aggiuntivi, il pareggio richiederebbe di trattenere in società circa $2.500 \div 7,1\% \approx \mathbf{35.211 \text{ €}}$ l'anno: un'ipotesi poco realistica. In questa configurazione la Srl, dal solo punto di vista fiscale, non conviene.

IN SINTESI

- Il superamento degli 85.000 € comporta il passaggio all'ordinario **dall'anno successivo**: per Marco significa una riduzione del netto di circa 14.000 € rispetto al quarto anno al 5%.
- Nel regime ordinario cambiano anche la **cassa** (IVA trimestrale, ritenute del 20%) e gli adempimenti.
- Il confronto con la Srl si fa **al margine**: 27,9% sull'utile trattenuto, circa 46,6% sull'utile distribuito, contro il 45% dell'IRPEF marginale più addizionali.
- La Srl conviene fiscalmente solo se l'utile **trattenuto** è sufficiente a coprire i maggiori costi fissi.
- Contributi, responsabilità limitata, rapporti con banche e clienti restano decisivi: la scelta finale si prende con il proprio commercialista.

 **Se hai seguito la guida fin qui:** sai già impostare da solo questo ragionamento, con i numeri giusti al posto giusto: dal coefficiente del forfettario al meccanismo dell'IVA, dagli scaglioni IRPEF alle variazioni IRES, dall'IRAP alle imposte minori che quasi nessuno preventiva. La decisione finale, soprattutto quando si parla di cambiare forma giuridica, va sempre presa insieme al proprio commercialista, che conosce anche gli aspetti non fiscali (contratti in corso, dipendenti, rapporti con le banche) che un calcolo sulla carta non può vedere.

Indice riassuntivo dei moduli (per la struttura video)

#	Lezione	Livello	Durata video stimata
1	Prima di aprire la Partita IVA	Base	10 min
2	Il regime forfettario: requisiti	Base	10 min
3	Il coefficiente di redditività	Base	12 min
4	L'imposta sostitutiva 15%/5%	Base	10 min
5	Contributi INPS	Base	12 min
6	Esclusione e decadenza dal forfettario	Base	8 min
7	Fattura elettronica per i forfettari	Base	6 min
8	Scadenze fiscali dell'anno	Base	8 min
9	Forfettario vs ordinario: quando conviene	Intermedio	14 min
10	Il meccanismo dell'IVA	Intermedio	14 min
11	Liquidazione periodica dell'IVA	Intermedio	12 min
12	IRPEF: scaglioni 2026	Intermedio	12 min
13	IRES: cos'è e come si calcola	Intermedio	12 min
14	Le variazioni in aumento e in diminuzione IRES	Intermedio	16 min
15	IRAP: base imponibile e deduzioni	Intermedio	14 min
16	Deduzioni e detrazioni	Intermedio	10 min
17	La dichiarazione dei redditi	Intermedio	10 min
18	Ravvedimento operoso	Intermedio	8 min
19	Le altre imposte: IMU, TARI, diritto camerale, bollo	Intermedio	14 min
20	Forma giuridica e fisco	Avanzato	14 min
21	Controlli fiscali	Avanzato	12 min
22	Rateizzazione dei debiti tributari	Avanzato	8 min
23	Risparmio, elusione, evasione	Avanzato	12 min
24	Perché il fisco cambia ogni anno	Avanzato	8 min
25	Il redditometro e gli accertamenti sintetici	Avanzato	12 min
26	Crediti d'imposta e compensazione in F24	Avanzato	12 min
27	Forfettario: il limite sui dipendenti/collaboratori	Avanzato	10 min
28	Interpello e consulenza giuridica	Avanzato	12 min
29	Caso pratico riassuntivo	Avanzato	14 min

Fonti normative e verifiche usate per questa guida

- Legge 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario, inclusa la causa di esclusione per costo del lavoro oltre 20.000 €, art. 1 comma 54 lett. b; dal 1° gennaio 2027 la disciplina confluisce negli artt. 232-243 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117)
- Legge di Bilancio 2026 (riforma scaglioni IRPEF, aliquote confermate IRES/IRAP, IRES premiale 20% per il periodo d'imposta 2025)
- DPR 633/1972 (disciplina IVA: aliquote, operazioni imponibili, liquidazione periodica)
- Artt. 72-96 TUIR, in particolare art. 83 (principio di derivazione), art. 95 (compensi amministratori), art. 96 (interessi passivi e ROL) — base imponibile e variazioni fiscali IRES
- D.Lgs. 446/1997 (istituzione e disciplina dell'IRAP, base imponibile, deduzioni cuneo fiscale)
- D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019 e Legge di Bilancio 2022 (deducibilità IMU al 100% dal reddito d'impresa dal periodo 2022)
- DM 17 marzo 2026 (maggiorazione 20% diritto camerale, triennio 2026-2028)
- DPR 641/1972, tariffa (tassa di concessione governativa per la bollatura dei libri sociali delle società di capitali)
- Aliquote contributive Gestione Separata INPS 2026 (circolare INPS)
- D.Lgs. 471/1997 (sanzioni tributarie e ravvedimento operoso)
- Art. 10-bis Legge 212/2000, Statuto del Contribuente (abuso del diritto/elusione)
- Art. 11 Legge 212/2000, Statuto del Contribuente (interpello)
- DPR 600/1973 (controlli automatizzati e formali; art. 38, redditometro/accertamento sintetico)
- Normativa sulla compensazione in F24 (D.Lgs. 241/1997 e limiti annui di compensazione dei crediti d'imposta, incluso l'obbligo di visto di conformità sopra soglia)

Ricontrollate al 04/10/2026 tramite ricerca web mirata (non tramite un accesso diretto e continuativo alle banche dati fiscali ufficiali): prima di ogni utilizzo pubblico o commerciale della guida, consiglio una verifica finale da parte tua in quanto professionista abilitato. Questa guida va aggiornata ogni volta che la Legge di Bilancio o altri interventi normativi modificano aliquote, soglie o deduzioni qui citate — in particolare l'IRES premiale (Lezione 13), temporanea per sua natura.

FONTI AGGIUNTIVE VERIFICATE PER L'EDIZIONE AMPLIATA

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 27 — conferma per il 2026 della soglia di 35.000 € per i redditi di lavoro dipendente nel forfettario: <https://www.informazionefiscale.it/Regime-forfettario-2026-limite-redditi-dipendenti-pensionati> ;
<https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/13333782/forfettario-2026-confermata-la-soglia-a-35000-euro-per-lavoro-dipendente-e-pensione>
- Istat, Nota informativa congiunta ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025, operativa dal 1° aprile 2025): https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/12/NotaInformativaCongiunta_Ateco.pdf
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 24 dell'8 aprile 2025 (adozione ATECO 2025): <https://www.leggioggi.it/nuovi-codici-ateco-2025-cosa-cambia-da-1-aprile/>
- Codice ATECO 2025 74.12.01 "Attività dei disegnatori grafici di pagine web": <https://codiceateco.it/categoria/grafica-di-pagine-web>
- Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 (Gestione Separata 2026: aliquote 26,07% e 24%, minimale 18.808 €, massimale 122.295 €): <https://www.informazionefiscale.it/Aliquote-gestione-separata-INPS-2026-importo->

contributi

- Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 (artigiani e commercianti 2026: minimale 18.808 €, contributi fissi 4.521,36 € e 4.611,64 €, aliquote 24% e 24,48%, scadenze delle rate): <https://www.leggioggi.it/contributi-2026-per-artigiani-e-commercianti/>
- L. 190/2014, art. 1, comma 77 (riduzione contributiva del 35% per i forfettari artigiani e commercianti, domanda entro il 28 febbraio): <https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/il-quotidiano/articoli-lavoro/artigiani-e-commercianti-in-regime-forfettario-domanda-di-accesso-al-regime-contributivo-agevolato-entro-il-28-febbraio,3,182083>
- L. 190/2014, art. 1, comma 64 (deduzione dei contributi obbligatori versati dal reddito forfettario): <https://www.informazionefiscale.it/fondo-pensione-deducibile-regime-forfettario> ; https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1707213/RISOLUZIONE+N.+69_22072019.pdf/15cdb8b3-3b12-2271-b241-582d64ac8b18
- L. 190/2014, art. 1, comma 71, come modificato dalla L. 197/2022; Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E/2023; Risposta a interpello n. 248/2024 (uscita oltre 100.000 €, IVA dalle operazioni che comportano il superamento): <https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/iva/forfettari-con-fattura-elettronica-ed-iva-gia-dal-2023-nel-caso-di-sforamento-dei-100-000-euro/> ; <https://dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/12/Agenzia-delle-Entrate-Risposta-ad-Interpello-6-dicembre-2024-n.-248-.pdf>
- L. 190/2014, art. 1, comma 67 (esonero dalla ritenuta d'acconto): <https://www.ecnews.it/fiscale/?p=155562>
- Fattura elettronica dei forfettari: regime fiscale RF19, natura N2.2, bollo virtuale 2 € sopra 77,47 €: <https://www.fattureincloud.it/glossario/regime-forfettario/rf-19/> ; <https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/9831095/forfettari-fattura-elettronica-e-imposta-di-bollo>
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, scadenze trimestrali 2026 e soglia di 5.000 € per il rinvio: <https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/il-quotidiano/articoli-fisco/imposta-di-bollo-fatture-elettroniche-entro-il-1deg-giugno-il-versamento-del-ideg-trimestre-2026,3,184901> ; <https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/scadenze/imposta-di-bollo-2013-versamento-dell2019imposta-relativa-alle-fatture-elettroniche-15>
- Art. 35 DPR 633/1972 e modello AA9/12 (apertura della Partita IVA entro 30 giorni): <https://www.fattureincloud.it/guida-regime-forfettario/aprire-partita-iva-forfettaria/>
- Scadenze di versamento dei forfettari 2026: termine ordinario 30 giugno, proroga al 20 luglio 2026, acconti 50%/50% (art. 58 D.L. 124/2019), soglie di 52 € e 258 €: <https://www.ecnews.it/fiscale/in-pratica/guida-agli-adempimenti/contribuenti-forfettari-le-scadenze-di-versamento-delle-imposte/> ; <https://www.informazionefiscale.it/forfettari-scadenza-flat-tax-saldo-acconto-2026-imposta-sostitutiva>
- Acconti dei contributi della Gestione Separata (80%, in due rate del 40%) e assenza di acconti nel primo anno: <https://www.fiscozen.it/guide/calcolo-acconto-inps-gestione-separata/> ; <https://www.partitaiva.it/tasse-forfettario-primo-secondo-anno/>
- Art. 2, comma 1, DPR 322/1998 (dichiarazione dei redditi telematica entro il 31 ottobre): <https://edotto.com/articolo/presentazione-telematica-per-redditi-pf-e-770-al-31-ottobre> ; <https://www.fiscal-focus.it/fisco/utility-fisco/scadenze/presentazione-modello-redditi-pf-2026,3,188490>
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 3: riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% e neutralizzazione di 440 € oltre 200.000 € di reddito. Fonti: [fiscomania.com/irpef-aliquota-33-secondo-scaglione/](https://www.fiscomania.com/irpef-aliquota-33-secondo-scaglione/); [it.andersen.com](https://www.it.andersen.com) (Agg. Legge di Bilancio 2026, redditi delle persone fisiche).
- Legge 199/2025, art. 1, commi 427-436: iperammortamento per investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, maggiorazione fino al 180%; mancata proroga dell'IRES premiale. Fonti: [informazioneefiscale.it/iperammortamento-2026-soggetti-beneficiari-aliquote-agevolazioni-fiscali](https://www.informazionefiscale.it/iperammortamento-2026-soggetti-beneficiari-aliquote-agevolazioni-fiscali); [money.it/super-ammortamento-iper-ammortamento-manovra-bilancio-2026-vantaggi-imprese](https://www.money.it/super-ammortamento-iper-ammortamento-manovra-bilancio-2026-vantaggi-imprese).
- Legge 207/2024, art. 1, commi 436-444, e D.M. 8 agosto 2025 (G.U. n. 190 del 18 agosto 2025): IRES premiale (accantonamento dell'80% dell'utile 2024, investimenti 4.0/5.0 pari ad almeno il 30% dell'accantonamento e al 24% dell'utile 2023 tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026, requisiti occupazionali, CIG, decadenza). Fonti:

informazioneefiscale.it/ires-premiale-requisiti-condizioni-come-funziona; fiscomania.com/ires-premiale-requisiti/; assolombarda.it (Ires premiale: pubblicate le disposizioni attuative).

- Art. 4 D.Lgs. 216/2023: maxi deduzione per nuove assunzioni, rinnovata per il triennio 2025-2027. Fonte: informazioneefiscale.it/ires-premiale-requisiti-condizioni-come-funziona.
- Art. 9 D.Lgs. 1/2024: soglia minima di 100 € per i versamenti IVA periodici (sostituisce 25,82 €), versamento entro il 16 dicembre, esclusi acconto e saldo annuale. Fonti: quotidianopiu.it (Versamenti IVA: la nuova soglia si applica dalla scadenza del 16 febbraio); assolombarda.it (Semplificazione versamenti).
- Art. 1 DPR 100/1998 (come modificato dal D.L. 119/2018): detrazione dell'IVA per le fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo; eccezione per le fatture a cavallo d'anno. Fonte: ecnews.it (Detrazione Iva delle fatture 2024 ricevute nel 2025).
- Scadenze delle liquidazioni IVA trimestrali (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, quarto trimestre con il saldo annuale al 16 marzo). Fonti: money.it/Liquidazione-IVA-trimestrale; fiscozen.it/guide/iva-trimestrale-quali-sono-le-scadenze/.
- Acconto IVA al 27 dicembre: metodi storico (88%), previsionale (88%) e analitico (100%). Fonti: mysolution.it (Acconto IVA, metodi di calcolo e cause di esclusione); quifinanza.it (Acconto IVA, importo).
- Compensazione del credito IVA annuale: libera fino a 5.000 €, oltre dal decimo giorno successivo alla dichiarazione e con visto di conformità; soglie maggiori per i soggetti premiali ISA. Fonti: fiscal-focus.it (IVA 2026, quando serve il visto di conformità per la compensazione); quifinanza.it/fisco-tasse/compensazione-credito-iva-2026/959681/.
- Art. 108, comma 2, TUIR (modificato dalla L. 207/2024): plafond delle spese di rappresentanza (1,5% / 0,6% / 0,4%), omaggi fino a 50 € e obbligo di pagamento tracciabile dal periodo d'imposta 2025. Fonte: brocardi.it, testo dell'art. 108 TUIR aggiornato al 26/09/2026.
- D.Lgs. 446/1997, art. 5 (base imponibile IRAP delle società di capitali e costi indeducibili, comma 3), testo vigente su Normattiva: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art5>
- D.Lgs. 446/1997, art. 11 (deduzioni: comma 1 lett. a nn. 1 e 5, lett. b; commi 4-bis, 4-bis.1, 4-octies), testo vigente su Normattiva: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art11>
- L. 234/2021, art. 1, comma 8 (esclusione dall'IRAP delle persone fisiche dal 2022), Normattiva: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com8>
- D.L. 73/2022 e deduzioni IRAP per il personale nel modello IRAP 2026 — eDotto, "Nel modello Irap 2026 le deduzioni per i dipendenti": <https://edotto.com/articolo/nel-modello-irap-2026-le-deduzioni-per-i-dipendenti>
- Deduzione forfettaria di 8.000 € e soggetti ammessi — MySolution, "Deduzione forfettaria di 8.000 euro nel modello IRAP 2025": <https://www.mysolution.it/fisco/informazioni/news/2025/06/12/deduzione-forfettaria-di-8.000-euro-nel-modello-irap-2025>
- D.Lgs. 471/1997, art. 13 (sanzione 25% per omesso versamento, dimezzamento entro 90 giorni, riduzione entro 15 giorni), testo vigente fino al 31/12/2026: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13!vig=2026-10-10>
- D.Lgs. 472/1997, art. 13 (ravvedimento operoso: riduzioni e comma 1-ter), testo vigente: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art13!vig=2026-10-10>
- D.Lgs. 173/2024 come modificato dal D.L. 200/2025 (Testo unico sanzioni tributarie, abrogazione del D.Lgs. 471/1997 dal 1° gennaio 2027), indicazione riportata su Normattiva nella pagina dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997.
- Moltiplicatori catastali IMU (55 per C/1, 65 per il gruppo D, 80 per A/10, 140 per C/3) e quota statale sul gruppo D — voce "Imposta municipale propria", Wikipedia, riscontrata con L. 160/2019, art. 1, comma 745.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), S.O. n. 42 alla G.U. n. 301 del 30/12/2025 — seconda aliquota IRPEF al 33%, riduzione detrazioni di 440 € oltre 200.000 € (commenti: <https://www.ecnews.it/lavoro/news-del-giorno/legge-bilancio-2026-revisione-aliquote-irpef/> ; <https://fiscomania.com/legge-bilancio-2026-irpef-affitti-novita/>)

- Art. 27 DPR 600/1973 e L. 205/2017, commi 1003-1005 — ritenuta del 26% sui dividendi a persone fisiche (<https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/imposte-sul-reddito/la-tassazione-dei-dividendi/>)
- L. 234/2021, art. 1, comma 8, e circolare Agenzia delle Entrate 4/E/2022 — esclusione IRAP per le persone fisiche anche con dipendenti (<https://www.pmi.it/professioni/regole-e-compensi/378304/guida-abolizione-irap-a-chi-si-applica-e-da-quando.html> ; <https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/esenti-dall-irap-anche-imprese-familiari-AEPsTxAB>)
- Artt. 2463-2464 c.c. (D.L. 76/2013) — capitale minimo Srl e versamento dei conferimenti (<https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/registro-imprese-e-albi/formeparticolaridimprese/srl/srl-a-confronto.pdf>)
- D.Lgs. 108/2024 — avvisi bonari, termine di 60 giorni (<https://www.ecnews.it/fiscale/accertamento-e-contenzioso/accertamento/avvisi-bonari-dall1-1-2025-entro-60-giorni-difesa-o-pagamento/> ; <https://www.fisco7.it/2024/09/avvisi-bonari-il-termine-per-il-pagamento-raddoppia-da-30-a-60-giorni/>)
- Art. 13 D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024 — sanzione per omesso versamento al 25% dal 1/9/2024 (<https://www.ecnews.it/fiscale/?p=15746>)
- Art. 6-bis L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023) e DM 24 aprile 2024 — contraddittorio preventivo (<https://www.ecnews.it/fiscale/?p=26512> ; <https://www.fiscal-focus.it/news,186893>)
- Art. 43 DPR 600/1973 — termini di accertamento (<https://brocardi.it/disposizioni-accertamento-imposte-redditi/titolo-iv/art43.html>)
- D.Lgs. 218/1997 — accertamento con adesione, sospensione di 90 giorni, versamento entro 20 giorni (<https://www.diritto.it/l-accertamento-con-adesione/>)
- Art. 19 DPR 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024 e DM 27 dicembre 2024 — rateizzazione cartelle (84/96/108/120 rate) e decadenza a 8 rate (<https://www.mysolution.it/fisco/informazioni/news/2026/08/27/cartelle-pagamento-dilazionabile-fino-a-84-rate/> ; <https://www.money.it/rateizzazione-cartelle-esattoriali-come-richiede-guida-2026>)
- Art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 (L. 197/2022) — rateizzazione avvisi bonari fino a 20 rate trimestrali (<https://avvocatcartellesattoriali.com/2025/06/13/agenzia-entrate-rateazione-avviso-bonario-la-guida/>)
- Art. 10-bis L. 212/2000 (D.Lgs. 128/2015) — abuso del diritto e irrilevanza penale, comma 13 (<https://brocardi.it/statuto-contribuente/art10bis.html> ; <https://www.ecnews.it/fiscale/accertamento-e-contenzioso/contenzioso/abuso-del-diritto-e-inapplicabilita-delle-sanzioni-penali/>)
- D.Lgs. 74/2000 — soglie di punibilità dei reati tributari (<https://fiscomania.com/reati-tributari-sanzioni-penali/> ; <https://www.studiocataldi.it/articoli/19834-reati-tributari-in-vigore-da-oggi-le-modifiche-di-revisione-del-sistema-sanzionatorio.asp>)
- Art. 3 L. 212/2000 — irretroattività e termine di 60 giorni per gli adempimenti (<https://www.brocardi.it/statuto-contribuente/art3.html>)
- L. 196/2009 — termini del Documento programmatico di bilancio (15 ottobre) e del disegno di Legge di Bilancio (20 ottobre) (<https://pagellapolitica.it/articoli/proposta-camera-fermare-ritardi-legge-bilancio>)
- D.Lgs. 108/2024 (modifica dell'art. 38 DPR 600/1973: doppia soglia per l'accertamento sintetico) — <https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10964753/via-al-nuovo-accertamento-sintetico-e-addio-al-redditometro-in-senso-stretto> ; <https://www.fisco7.it/2024/08/redditometro-2-0-doppia-soglia-per-i-controlli/>
- Circolare INPS n. 153 del 19/12/2025, assegno sociale 2026 (546,24 € mensili, 7.101,12 € annui) — <https://www.pmi.it/?p=499384>
- Art. 6-bis L. 212/2000 (contraddittorio preventivo, D.Lgs. 219/2023) — <https://www.ecnews.it/fiscale/accertamento-e-contenzioso/accertamento/contraddittorio-preventivo-e-motivazione-rafforzata-a-pena-di-annullabilita/>
- Art. 34 L. 388/2000 e L. 234/2021 (plafond di compensazione 2 milioni di euro); visto di conformità oltre 5.000 € — <https://www.informazionefiscale.it/modello-f24-come-si-compila> ; <https://centrofiscale.com/modello-redditi-pf-2026-compensazioni/>

- Utilizzo del credito IVA annuale oltre 5.000 € dal decimo giorno successivo alla dichiarazione (art. 10 DL 78/2009) — <https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/iva/le-regole-di-utilizzo-in-compensazione-del-credito-iva-annuale/>
- Esclusione dei crediti per beni strumentali dai limiti generali di compensazione (ris. AdE 3/E/2021) — <https://www.ecnews.it/fiscale/?p=60480>
- Art. 37, c. 49-quinquies, DL 223/2006 e Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025): divieto di compensazione con ruoli scaduti oltre 50.000 € — <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/16896-la-stretta-sulle-compensazioni-per-lanno-2026.html> ; <https://www.money.it/legge-di-bilancio-2026-divieto-di-compensazioni-in-f24-con-limite-dimezzato>
- Art. 1, c. 54 lett. b), L. 190/2014 (limite 20.000 € spese per lavoro; la lett. d-bis del c. 57 riguarda invece i rapporti con ex datori di lavoro) e c. 57 lett. d-ter) (limite 35.000 €) — Normattiva, testo vigente al 1/1/2026: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com54!vig=2026-01-01> ; <https://centrofiscale.com/forfettario-dipendenti-collaboratori-2026/>
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, Testo unico delle imposte sui redditi (GU n. 152 del 3/7/2026, S.O. n. 26), applicabile dal 1° gennaio 2027, che abroga da quella data i commi 54 e 57 della L. 190/2014 e disciplina il forfettario al Capo XXI — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117>
- Art. 11 L. 212/2000 riformato dal D.Lgs. 219/2023 (termine unico 90 giorni, sospensione agosto, silenzio-assenso, contributo) — <https://www.ecnews.it/fiscale/accertamento-e-contenzioso/istituti-deflattivi/uniformati-i-profilari-procedimentali-del-nuovo-interpello-a-pagamento/>
- D.Lgs. 192/2025 (contributo limitato agli interpelli antiabuso, disapplicativi, probatori e nuovi residenti; decreto MEF ancora in bozza, parere CdS n. 1204/2026) — <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/17400-interpelli-a-pagamento-2026-chi-paga-quanto-costa-e-come-funziona.html> ; <https://edotto.com/articolo/interpelli-fiscali-a-pagamento-contributi-da-rivedere>
- Art. 10-nonies L. 212/2000 (consultazione semplificata) e consulenza giuridica riservata ad associazioni, ordini ed enti — <https://www.ecnews.it/fiscale/?p=23502> ; <https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/07/consulenza-giuridica-agenzia-entrate-raccordo-interpelli-percorsi-autonomi>
- Art. 13, c. 5, TUIR (detrazione lavoro autonomo, nulla oltre 50.000 €) — <https://www.informazionefiscale.it/detrazioni-lavoro-autonomo-calcolo-importo-tabella>
- Art. 27 DPR 600/1973 (ritenuta 26% sui dividendi alle persone fisiche, anche qualificate dal 2018) — <https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/imposte-sul-reddito/tassazione-dei-dividendi-percepiti-da-persone-fisiche/>

Materiale didattico a scopo formativo, aggiornato alla normativa in vigore alla data di pubblicazione. Non sostituisce una consulenza professionale personalizzata. © SkillEasy — riproduzione e diffusione vietate.